የፅዳት አገልግሎት ግዥ የፅዳት እቃ ግብዓትን ጨምሮ ለማከናወን የተዘጋጀ መደበኛ የጨረታ ሰነድ

ብሔራዊ ግልፅ ጨረታ

የግዥው መለያ ቁጥር፡ ZB/08/26

ጥር 2018 ዓ.ም
አዲስ አበባ፤ ኢትዮጵያ

ምዕራፍ 1: የጨረታ ሥነ-ሥርዓት

ክፍል 1: የተጫራቾች መመሪያ

ሀ. ጠቅላላ

1. መግቢያ

1.1 በጨረታው ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ውስጥ የተጠቀሰው የግዥ ፈፃሚ አካል በዘመን ባንክ የግዥ ሕጐች መሠረት የዚሁ ጨረታ ተዋዋይ አካል ነው፡፡ ከአንድ ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ አካላት የሚቀርቡትን የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ግዥዎችን የማዕቀፍ ስምምነቶች ለመፈፀም ሥልጣንና ኃላፊነት አለው፡፡ ስለሆነም ይህ የግዥ ሂደት በሥራ ላይ ባለው ባንኩ የግዥ የአፈፃፀም መመሪያ፣ እንዲሁም በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ላይ በተመለከተው የግዥ ዘዴ መሰረት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡

1.2 ባንኩ ይህንን የጨረታ ሰነድ በማውጣት ፍላጐት ያላቸው ተጫራቾች በማዕቀፍ ስምምነት በማድረግ ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶችን እንዲያቀርቡ ይጋብዛል፡፡ የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች አጠቃላይ ሁኔታ በጨረታው ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥና በዚሁ የጨረታ ሰነድ ክፍል 6 ላይ ተመልክቷል፡፡

1.3 የዚህ የጨረታ ሰነድ የግዥ መለያ የሎት (lot) ብዛት በጨረታው ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ውስጥ ተመልክቷል፡፡ ለእያንዳንዱ ሎት (lot) ጨረታ እንዲቀርብ በሚጠየቅበት ጊዜ ተጫራቾች የጨረታ ሰነዳቸውን ለአንድ ሎት (lot)፣ ለበርካታ ሎቶች (lots) ወይም ለሁሉም ሎቶች (lots) ማቅረብ ይችላሉ፡፡ እያንዳንዱ ሎት (lot) የራሱ የሆነ ውል የሚኖረው ሲሆን በአንድ ሎት (lot) ውስጥ የተጠቀሰውን የአቅርቦት መጠን መከፋፈል ግን አይቻልም፡፡ ተጫራቾች እንደምርጫቸው በሁሉም ሎቶች (lots) ወይም ለእያንዳንዱ ሎት (lot) ውስጥ ለተጠቀሰው ቁጥር መጫረት ይችላሉ፡፡

1.4 ባንኩ የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች የፍላጐት እቅድን መሠረት በማድረግ የግዥ መጠንና ሂደት በሚገለፅበት በክፍል 6 ላይ በተመለከተው ዝርዝር መሠረት የሚፈፀም ይሆናል፡፡

1.5 ይህ የማዕቀፍ ስምምነት የሚፈፀመው በጨረታው ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ በተመለከተው መሠረት ስምምነቱ ሥራ ላይ ከሚውልበት ቀን ጀምሮ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ሲሆን፣ የስምምነቱ ጊዜና ሌሎች በማዕቀፍ ስምምነቱ የተመለከቱት ጊዜያቶች የሚታሰቡት ተከታታይ ቀናቶችን በመቁጠር ይሆናል፡፡

1.6 ይህ ክፍል 1 የተጫራቾች መመሪያ ተጫራቾች የጨረታ ሰነዳቸውን ምን ምን ሁኔታዎችን አሟልተው በምን መንገድ ማቅረብ እንዳለባቸው ለመጠቀም ዓላማ የተዘጋጀ እንጂ የማዕቀፍ ስምምነቱ አካል አይደለም፡፡

1.7 የማዕቀፍ ባንኩ ይህንን የጨረታ ሰነድ በማውጣቱ ምክንያት በማንኛውም ሁኔታ የማዕቀፍ ስምምነት እንዲፈጽም አይገደድም፡፡

1.8 ባንኩ ባወጣው ጨረታ ምክንያት የተቀበላቸውን ከተጫራቾች የሚቀርቡ የመጫረቻ ሰነዶችን በባለቤትነት የመያዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ በመሆኑም ዘግይተው የደረሱ ጨረታዎች ካልሆኑ በስተቀር ተጫራቾች ያቀረቡት የመጫረቻ ሰነድ እንዲመለስላቸው የመጠየቅ መብት አይኖራቸውም፡፡

1.9 አንድ ተጫራች ጨረታ በሚያቀርብበት ጊዜ በጨረታ ሰነዱ የተመለከቱትን የግዥ ሥነ-ሥርዓቶችና ሁኔታዎች ያለምንም ገደብ እንደተቀበለ ይቆጠራል፡፡ ስለሆነም ተጫራቾች ጨረታ ከማቅረባቸው በፊት በጨረታ ሰነዱ ውስጥ የተመለከቱትን መመሪያዎች፣ ቅፆች፣ የስምምነት ሁኔታዎችና የፍላጐት ዝርዝሮች በጥንቃቄ ሊመረምሩዋቸው ይገባል፡፡ በጨረታ ሰነዱ ላይ የተጠየቁት መረጃዎችና ሰነዶች ተሟልተው በተሰጠው የጊዜ ገደብ ካልቀረቡ ጨረታው ተቀባይነት ላያገኝ ይችላል፡፡ በጨረታ ሰነዱ ላይ የተገለፀ ሁኔታዎች አሟልቶ አለማቅረብ ያለምንም ተጨማሪ የማጣራት ሥራ ከጨረታ ውድድር ውጭ ለመሆን ምክንያት ይሆናል፡፡

1.10 በባንኩና በተጫራቾች መካከል የሚኖረው ግንኙነት በጽሑፍ ብቻ ይሆናል፡፡ በዚህ የጨረታ ሰነድ መሠረት "በጽሑፍ" ሲባል ግንኙነቱ በፅሁፍ ላይ የተመሰረተ ሆኖ የተላከው መልዕክት መድረሱን የሚያስረዳ ማስረጃ መያዝን ይጠይቃል፡፡

2. የገንዘብ ምንጭ

1.11 ባንኩ በማዕቀፍ ስምምነቱ፣ በጨረታው ዝርዝር መረጃ ጠንረዥርና በክፍል 6 የተመለከቱትን የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ፍላጐቶች ለመግዛትና የግዥ ትዕዛዝ ለመስጠት የሚውል የፀደቀ (የተፈቀደ) በጀት አለው፡፡ የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች የግዥ ትዕዛዝ የሚሰጠው በፅሑፍ ይሆናል፡፡ የፅሑፍ የግዥ ትዕዛዝ ሲሰጥ በማዕቀፍ ስምምነቱ የተመለከቱት የውል ቃሎችና ሁኔታዎች በትዕዛዝ ተቀባዩ ወገን ተቀባይነት እንዳገኙ ይቆጠራል፡፡

1.12 ክፍያ የሚፈፀመው በቀጥታ በባንኩ ሲሆን፣ ተዋዋይ ክፍያውን የሚያገኘው ከግዥ ፈፃሚ አካል ጋር በገባው ውል መሠረት ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶችን የማቅረብ ተግባሩን ሲያከናውን ይሆናል፡፡

3. አጭበርባሪነት እና ሙስና

3.1 ግዥ ፈፃሚ አካላትና ተጫራቾች በግዥ ሂደት ወቅትና በውሎች አፈፃፀም ወቅት የሥነ-ምግባር ደንቦችን በከፍተኛ ደረጃ እንዲያከብሩ ይጠበቅባቸዋል፡፡

በዚሁ መሠረት ግዥ ፈፃሚው፡-

(ሀ) ከላይ በአንቀጽ 3 ላይ ለተመለከተው አፈፃፀም ሲባል ለሚከተሉት ቃላት ቀጥሎ የተመለከተውን ፍች ይሰጣል፡፡

I. "የሙስና ድርጊት" ማለት የአንድን ባንኩን ሰራተኛ በግዥ ሂደት ወይም በውል አፈፃፀም ወቅት በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ለማባበል (ለማማለል) በማሰብ ማንኛውንም ዋጋ ያለው ነገር መስጠት፣ ወይንም እንዲቀበል ማግባባት ማለት ነው፡፡

II. "የማጭበርበር ድርጊት" ማለት ያልተገባን የገንዘብ ወይም ሌላ ጥቅም ለማግኘት፣ ወይም ግዴታን ላለመወጣት በማሰብ የግዥ ሂደቱንና የውል አፈፃፀሙን በሚጐዳ መልኩ ሀቁን በመለወጥና አዛብቶ በማቅረብ ሆን ተብሎ ወይም በቸልተኛነት የሚፈፀም ድርጊት ነው፡፡

III. "የመመሳጠር ድርጊት" ማለት ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ተጫራቾች ባንኩ እያወቀም ሆነ ሳያውቀው በመመሳጠር ውድድር አልባና ተገቢ ያልሆነ ዋጋን መፍጠር ማለት ነው፡፡

IV. "የማስገደድ ድርጊት" ማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሰዎችን አካልና ንብረት በመጉዳትና ለመጉዳት በማስፈራራት በግዥ ሂደት ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ ወይም የውል አፈፃፀም ማዛባት ማለት ነው፡፡

V. "የመግታት (የማደናቀፍ) ድርጊት" ማለት በባንኩ የሚፈለጉ መረጃዎችን በማጥፋት፣ በማስፈራራትና ጉዳት በማድረስ መረጃዎችን እንዳይታወቁ በማድረግ፣ የምርመራ ሂደቶችን መግታት ወይም ማደናቀፍ ማለት ነው፡፡

(ለ) በአሸናፊነት የተመረጡ ተጫራቾች በራሳቸው ወይም በተወካያቸው አማካኝነት የሙስናና የማጭበርበር፣ የማሴር፣ የማስገደድና የመግታት/ማደናቀፍ ድርጊት በጨረታው ሂደት ወቅት ከፈፀሙ ከጨረታው ይሰረዛሉ፡፡

(ሐ) ተጫራቾች በማንኛውም የጨረታ ሂደት ጊዜ ወይም በውል አፈፃፀም ወቅት በሙስና፣ በማጭበርበር፣ በመመሳጠር፣ በማስገደድና በማደናቀፍ ተግባር ተካፋይ መሆናቸው ከተረጋገጠ ለተወሰነ ጊዜ በባንኩ ግዥ ተካፋይ እንዳይሆኑ ይታገዳሉ፡፡

3.2 ከላይ በንዑስ አንቀጽ 3.1 ላይ ከተጠቀሰው ጋር በተያያዘ የግዥ ፈፃሚ አካሉ ወይም ተጫራቹ ወይም የተጫራቹ ተወካይ በግዥው ሂደት ወይም በውል አፈፃፀም ወቅት

በሙስና ወይም በማጭበርበር ወይም በመሳሰሉት ድርጊቶች መሳተፋቸው ከተረጋገጠ/ከታወቀ ባንኩ የማዕቀፍ ስምምነቱን ሊያቋርጥ ይችላል፡፡

3.3 የጨረታውን ውጤት ባልተገባ ሁኔታ ለማስቀየር በማሰብ ለባንኩ ባለሥልጣን ወይም ለግዥ ሠራተኛ ማማለያ የሰጠ ወይም ለመስጠት ጥያቄ ያቀረበ ተጫራች ከጨረታው እንዲሰረዝ ይደረጋል፡፡ በሌሎች ባንኩ ግዥዎችም እንዳይሳተፍ ይደረጋል፡፡ ያስያዘው የጨረታ ዋስትናም ይወረሳል፡፡

4. ተቀባይነት ያላቸው ተጫራቾች

4.1 ማንኛውም ተጫራች የጥቅም ግጭት ሊኖረው አይገባም፡፡ በጥቅም ግጭት ውስጥ መኖራቸው የተደረሰባቸው ተጫራቾች ሁሉ ውድቅ ይደረጋሉ፡፡ አንድ ተጫራች በዚሁ የጨረታ ሂደት ውስጥ ከአንድ ወይም ከሌሎች አካላት ጋር የጥቅም ግጭት አለው ተብሎ የሚወሰደው፡-

(ሀ) አሁን ወይም ከዚህ ቀደም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በጨረታ ለሚገዙ አገልግሎቶች በሰነድ ዝግጅት ወይም በማማከር አገልግሎት ከቀጠረው ድርጅት ጋር ወይም ከቅርንጫፎቹ አንዱ ጋር በመሆን ተባባሪ ከሆነ፣ ወይም

(ለ) በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ከሦስተኛ አካል ጋር ባለው ግንኙነት ምክንያት መረጃዎችን በመስጠት በሌሎች ተጫራቾች ላይ ተፅዕኖ በማሳደር የጨረታውን ሂደት ሊያዛባ የሚችል ከሆነና

(ሐ) በጨረታ ሂደት ወቅት ከአንድ በላይ ጨረታ ያቀረበ እንደሆነ ነው፡፡

4.2 አንድ ተጫራች በጨረታ ማስረከቢያ ቀነ ገደብ ወይም ከዚያ በኋላም ቢሆን በተጫራቾች መመሪያ ንዑስ አንቀጽ 3.1(ሐ) መሠረት በባንኩ ዕገዳ የተጣለበት ከሆነ ይህንን ጨረታ ለመካፈል ብቁ አይሆንም፡፡

4.3 በሕግም ሆነ በፋይናንስ ራሳቸውን ችለው የሚታዳደሩና በንግድ ሕግ መሠረት የተቋቋመና የሚሰሩ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ለመጫረት ብቁ ናቸው፡፡

4.4 በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ካልተገለፀ በስተቀር ተጫራቾች ከዚህ በታች የተመለከቱትን የብቃት ማረጋገጫዎች ለባንኩ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

(ሀ) ዕዳ መክፈል ያላቃታቸው፣ ያልከሰሩ፣ በመፍረስ ላይ ያልሆኑና በክስ ላይ የማይገኙ መሆናቸውን፣

(ለ) አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶች

I. አግባብነት ያለው የታደሰ የንግድ ፈቃድ

II. የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ሰርቲፊኬት (የሀገር ውስጥ ተጫራቾችን ብቻ ይመለከታል)

III. በመንግሥት የግብር ሕግ መሠረት ግብር የመክፈል ግዴታቸውን የተወጡ መሆኑን የሚያሳይ ሰርቲፊኬት

IV. አግባብነት ያለው የሙያ ብቃት ሰርቲፊኬት

5. የተጫራቾች ብቃት

5.1 የተጫራቾች ብቃት የሚገመገመው በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 35 መሠረት ይሆናል፡፡

5.2 ብቃት ያላቸው ተጫራቾች ብቻ ለውል ስምምነት ይመረጣሉ፡፡

ለ. የጨረታ ሰነድ ይዘት

6. የጨረታ ሰነድ

6.1 ይህ የጨረታ ሰነድ ከዚህ በታች የተመለከቱትን ክፍሎች የሚያጠቃልልና በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 8 ከተመለከቱት ተጨማሪ ጽሑፎች ጋር በጥምረት መነበብ ያለባቸውን የጨረታ ሰነድ ምዕራፎች 1፣ 2 እና 3 ያካትታል፡፡

ምዕራፍ 1: የጨረታ ሥነ-ሥርዓት

ክፍል 1 የተጫራቾች መመሪያ

ክፍል 2 የጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ

ክፍል 3 የጨረታ ግምገማ ዘዴና መስፈርቶች

ክፍል 4 የጨረታ ቅፆች

ክፍል 5 በጨረታው መሳተፍ የሚችሉ ሀገሮች (ብቁ ሀገሮች)

ምዕራፍ 2: የፍላጐቶች መግለጫ

ክፍል 6 የፍላጐቶች መግለጫ (ዝክረ ተግባር) ቢጋር

ምዕራፍ 3: የውል ሁኔታዎች

ክፍል 7 አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች

ክፍል 8 ልዩ የውል ሁኔታዎች

ክፍል 9 የውል ቅፆች

6.2 የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታው ሰነድ አካል አይደለም፡፡ በጨረታ ማስታወቂያውና በጨረታ ሰነዱ የተጫራቾች መመሪያ ንዑስ አንቀጽ 6.1 መካከል ልዩነት ቢኖር በጨረታው ሰነዱ ላይ የተገለፀው የበላይነት ይኖረዋል፡፡

6.3 ተጫራቾች የጨረታ ሰነዶችን በቀጥታ ከባንኩ ካለመውሰዳቸው ጋር ተያይዞ ለሚከሰት ማናቸውም ጉድለት ወይም አለመሟላት የግዥ ፈፃሚ መስሪያ ቤት ተጠያቂነት የለበትም፡፡ ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን በቀጥታ ከባንኩ ያልተቀበሉ ከሆነ በግምገማ ወቅት ውድቅ ሊደረጉ ይችላሉ፡፡ የጨረታ ሰነዶቹ በውክልና በሽያጭ የተወሰዱ ከሆነ የጨረታ ሰነዶቹን በሚወሰዱበት ጊዜ የተጫራቾች ስም በባንኩ ዘንድ መመዝገብ አለበት፡፡

6.4 ተጫራቾች በጨረታ ሰነዶቹ ውስጥ የተመለከቱትን ሁሉንም ማሳሰቢያዎች፣ ቅፆች፣ ቃላቶችንና መዘርዝሮችን ይመረምራሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ አንድ ተጫራች በጨረታ ሰነዱ የተጠየቁትን መረጃዎችና ሰነዶች አሟልቶ ካላቀረበ ባንኩ ከጨረታው እንዲወጣ ሊያደርገው ይችላል፡፡

7. በጨረታ ሰነዶች ላይ የሚሰጥ የፅሑፍ ማብራሪያ

7.1 በጨረታ ሰነዶቹ ላይ ማብራሪያ የሚፈልግ ተጫራች በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ውስጥ የተጠቀሰው የግዥ ፈፃሚ አካል አድራሻ ተጠቅሞ የሚፈልገውን ማብራሪያ በፅሑፍ መጠየቅ ይኖርበታል፡፡ ባንኩ ማንኛውም ከጨረታ ማቅረቢያ የጊዜ ገደብ አምስት ቀናት በፊት ለደረሱት የማብራሪያ ጥያቄዎች በሙሉ በፅሑፍ መልስ ይሰጣል፡፡ ባንኩ የመልሱን ቅጂዎች የጠያቂውን ማንነት ሳይገልፅ የጨረታ ሰነድ በቀጥታ ከተቋሙ ለገዙት ተጫራቾች በሙሉ ይልካል፡፡

7.2 በጨረታ ሂደትም ሆነ በጨረታ ግምገማ ወቅት ተቀባይነት የሚኖረው በቀጥታ ከባንኩ በፅሑፍ የተሰጠ የማብራሪያ ጥያቄ መልስ ብቻ ነው፡፡ በሌላ አኳኋን ማለትም በቃል፣ በፅሑፍ፣ ወይም በባንኩ በሠራተኛ ወይም በሌላ ተወካይ ወይም በሌላ ሦስተኛ አካል የተሰጡ መልሶች ወይም ማብራሪያዎች በግዥ ፈፃሚው መስሪያ ቤት የተሰጡ ማብራሪያዎች ተደርገው አይቆጠሩም፡፡

8. በጨረታ ሰነዶች ላይ ስለሚደለግ ማሻሻል

8.1 ባንኩ በራሱ ተነሳሽነት ወይም በተጫራቾች ጠያቂነት ምክንያት የጨረታ ሰነድ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የጨረታ ማስረከቢያ ቀነ-ገደብ ከማለቁ በፊት የጨረታ ሰነዶቹን በፅሑፍ ሊያሻሽላቸው ይችላል፡፡

8.2 ማንኛውም በባንኩ የተደረገ ማሻሻያ የጨረታ ሰነዱ አካል ሆኖ የጨረታ ሰነዱን በቀጥታ ከባንኩ ለወሰዱ ተጫራቾች በሙሉ በተመሳሳይ ጊዜ በፅሑፍ መሰራጨት አለበት፡፡ ተጫራቾችም የማሻሻያ ፅሑፉን በቀጥታ ከባንኩ መረከባቸውን ማሳወቅና የጨረታ ሰነዱ

አካል መሆኑን አውቀው የመጫረቻ ሰነዳቸውን በተሻሻለው የጨረታ ሰነድ መሰረት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

8.3 ባንኩ በጨረታ ሰነዱ ላይ በተደረገው ማሻሻያ ምክንያት ተጫራቾች የመጫረቻ ሰነዳቸውን ለማዘጋጀትና ለማስረከብ በቂ ጊዜ አይኖራቸውም ብሎ ሲያምን የጨረታ ማቅረቢያ ቀነ-ገደብ ሊያራዝም ይችላል።

9. የቅድመ ጨረታ ስብሰባ (ኮንፈረንስ) እና ጉብኝት

9.1 ባንኩ አስፈላጊ ነው ብሎ ካመነበት የጨረታ ሰነድ ከገዙት ተጫራቾች ጋር የቅድመ ጨረታ የውይይት መድረክ ሊያዘጋጅ ይችላል፡፡ ውይይቱ የሚካሄደው በጨረታ ሰነዶቹ ይዘት ላይ ይሆናል፡፡ ከዚሁ በተጨማሪ ባንኩ የሳይት ጉብኝት ሊያዘጋጅ ይችላል፡፡ በቅድመ ጨረታ ውይይትና ጉብኝት ምክንያት የሚፈጠሩ ወጪዎች ሁሉ የሚሸፈኑት በራሳቸው በተጫራቾች ይሆናል፡፡

9.2 ባንኩ ቅድመ ጨረታ ውይይትና ጉብኝት ለማዘጋጀት ሲያስብ በቅድሚያ ለተጫራቾች ውይይቱና ጉብኝቱ የሚካሄድበት ቀንና ሰዓት እንዲሁም አድራሻ በፅሑፍ ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡

9.3 ባንኩ በቅድመ ጨረታ ውይይትና ጉብኝት ጊዜ ተጫራቾችን በተገቢው መንገድ ያስተናግዳል፡፡ ሁሉንም ተጫራቾች ተመጣጣኝ ዕድል ለመስጠት ያመች ዘንድ ከአንድ ተጫራች በውይይቱና ጉብኝቱ ወቅት መሳተፍ የሚችሉት ሁለት ብቻ ናቸው፡፡ የቅድመ ጨረታ ውይይትና ጉብኝት ለመሳተፍ የሚወጣ ወጪ የሚሸፈነው በተጫራቾች ነው፡፡

9.4 ባንኩ ተጫራቾች ያሉዋቸውን ጥያቄዎችና ማብራሪያዎች በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ በተመለከተው አድራሻ፣ ቀንና ሰዓት መሠረት እንዲያቀርቡ ይጋብዛል፡፡

9.5 የቅድመ ጨረታው ውይይት በቃለ ጉባኤ ይያዛል፡፡ ተጫራቾች በውይይቱ ውስጥ የተነሱትን ማብራሪያዎች በጨረታ ማቅረቢያቸው ማካተት ይችሉ ዘንድ የቃለ ጉባኤው ኮፒ የጨረታ ሰነድ ለገዙ ሁሉ ይላክላቸዋል፡፡

ሐ. የመጫረቻ ሰነድ አዘገጃጀት

10. በጨረታ የመሳተፍ ወጪ

10.1 ተጫራቾች ከጨረታ ዋጋ ማቅረቢያ ሰነድ ማዘጋጃና ማስረከቢያ ጋር የተያያዙ ወጪዎችን በሙሉ እራሳቸው ይችላሉ፡፡ የጨረታው ሁኔታም ሆነ ውጤት ምንም ይሁን ምን ባንኩ ለነዚሁ ወጪዎች ተጠያቂ አይሆንም፡፡

11. የጨረታ ቋንቋ

11.1 ጨረታውም ሆነ በተጫራቾችና በግዥ ፈፃሚ አካል መካከል የሚደረጉ ሁሉም የፅሑፍ ልውውጦች በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ በተጠቀሰው ቋንቋ መሠረት መሆን አለበት፡፡

11.2 በሌላ ቋንቋ የተዘጋጁ ጨረታዎችና ደጋፊ ሰነዶች ሕጋዊና ብቃት ባለው ባለሙያ መተርጎም ይኖርባቸዋል፡፡ የትርጉሙ ኮፒ ከዋናው ሰነድ ጋር ተያይዞ መቅረብ ይኖርበታል፡፡

11.3 ልዩነቱ ጥቃቅን ነው ብሎ ካላመነ በስተቀር በዋናው የመጫረቻ ሰነድና በተተረጐመው የመጫረቻ ሰነድ መካከል ልዩነት መኖሩ ሲታወቅ ባንኩ የመጫረቻ ሰነዱን ውድቅ ያደርገዋል፡፡

12. የመጫረቻ ዋጋዎችና ቅናሾች

12.1 ተጫራቾች የሚያቀርቡአቸው ዋጋዎችና ቅናሾች በጨረታ ማቅረቢያ ሠንጠረዥና በክፍል 4 በተመለከተው የጨረታ ቅፅ መሠረት ሲሆን ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ጋር የተጣጣሙ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡

12.2 በክፍል 6 ላይ የተመለከቱት የአቅርቦት ፍላጐቶች በዝርዝር መቀመጥና ለእያንዳንዳቸው ዋጋ ሊቀርብላቸው ይገባል፡፡ የአቅርቦት ፍላጐቶች ተዘርዝረው ዋጋ ያልተሰጣቸው ከሆነ የነዚሁ ፍላጐቶች ዋጋ በሌሎች ፍላጐቶች ውስጥ እንደተካተተ ይቆጠራል፡፡ በዝርዝር ውስጥ ያልተካተቱ የአቅርቦት ፍላጐቶች የዋጋ አሰጣጥን በተመለከተ በተጫራቾች መመሪያ ንዑስ አንቀጽ 31.3 መሠረት የሚፈፀም ይሆናል፡፡

12.3 በጨረታ ማቅረቢያ ሠንጠረዥ ላይ ተሞልቶ የሚቀርበው ጠቅላላ ዋጋ ማናቸውንም ታክስ ያካተተ መሆን አለበት። ሆኖም በሁኔታዎች ላይ የተመሰረቱ ቅናሾች የጠቅላላ ዋጋው አካል አይሆኑም፡፡

12.4 ተጫራቹ ያቀረባቸውን ቅናሾችና የአተገባበራቸው ዘዴ በጨረታ ማስረከቢያው ሠንጠረዥ ውስጥ መጥቀስ ይኖርበታል፡፡

12.5 የኢንኮተርም እና ሌሎች ተመሳሳይ ቃሎች አረዳድ በተጫራቾች መመሪያና በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ በተመለከተው መሠረት ዓለም አቀፍ የንግድ ም/ቤት በሚያሳትመው ወቅታዊ የኢንኮተርም ደንብ መሠረት የሚፈፀም ይሆናል፡፡

12.6 አጠቃላይ የውል ሁኔታዎችን መሠረት በማድረግ በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ውስጥ የተመለከተውን የዋጋ ማስተካከያ የጊዜ ገደብ ካለፈ በኋላም ቢሆን የዋጋ ማስተካከያ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል፡፡

12.7 ቋሚ ዋጋን መሠረት አድርጎ የቀረበ ጨረታ ውድቅ አይደረግም፡፡ ነገር ግን ምንም ዓይነት የዋጋ ማሻሻያ አይደረግለትም፡፡

12.8 በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ንዑስ አንቀጽ 1.3 ላይ በተመለከተው መሠረት ጨረታዎች በሎት (lot) ወይም በጥቅል (package) መቅረብ ይችላሉ፡፡ በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ካልተገለፀ በስተቀር የሚቀርቡት ዋጋዎች በእያንዳንዱ ሎት (lot) ግዥ ውስጥ ከተዘረዘሩት የአቅርቦት ፍላጐቶችና መጠን ጋር ሙሉ በሙሉ (መቶ በመቶ) መጣጣም ይኖርባቸዋል፡፡ የዋጋ ቅናሽ የሚቀርበው በተጫራቾች መመሪያ ንዑስ አንቀጽ 12.4 በተመለከተው መሠረት ሲሆን በጨረታ መክፈቻ ወቅት ለማሳወቅ በሚያስችል መልኩ በግልጽ መፃፍ ይኖርባቸዋል፡፡

13. የመጫረቻ ዋጋ የሚቀርብባቸው የገንዘብ አይነቶች

13.1 በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ካልተገለፀ በስተቀር አገልግሎቱን የሚያቀርበው ከሀገር ውስጥ ከሆነ ዋጋ ማቅረብ ያለበት በኢትዮጵያ ብር ነው፡፡

13.2 አገልግሎቱን የሚያቀርበው ከውጭ ሀገር ከሆነ የሚያቀርበው ዋጋ በቀላሉ ሊቀየሩ (ሊለወጡ) በሚችሉ የገንዘብ አይነቶች ይሆናል፡፡ ይሁን እንጂ ከኢትዮጵያ ገንዘብ ውጪ ከሦስት የገንዘብ አይነት በላይ ዋጋ ማቅረብ አይቻልም፡፡

14. የተጫራቾች ሙያዊ ብቃትና አቅም

14.1 የተጫራቾችን ሙያዊ ብቃትና አቅም ለማረጋገጥ እንዲቻል በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ላይ በተመለከተው አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን በመሙላት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

14.2 በጨረታ ሰነዱ ውስጥ የተመለከቱትን አገልግሎቶች በመስጠት ረገድ በዋናነት የሚሳተፉት ግለሰቦች የትምህርትና የሥልጠና ዝግጅት፣ የሥራ ልምድና የፕሮጀክት አፈፃፀም ልምድ የሚያሳይ ዝርዝር ተፈላጊ መረጃ (CV) መቅረብ ይኖርበታል፡፡

15. የተጫራቾች የፋይናንስ አቅም

15.1 ተጫራቹ ይህን የማዕቀፍ ስምምነት ለማከናወን በቂ የሆነ የፋይናንስ አቅም ያለው መሆኑን በሚያሳይ መልኩ የጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ በሚያዘው መሠረት አግባብነት ያለው ማስረጃ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

15.2 ከላይ በንዑስ አንቀጽ 15.1 በተገለጸው መሠረት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሰነዶች አብረው መቅረብ አለባቸው፡፡

(ሀ) በኦዲተር የተረጋገጠ የፋይናንስ ማረጋገጫ

(ለ) በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ የተመለከቱ ሌሎች ሰነዶች

16. የተጫራች የቴክኒክ ብቃት፣ ክህሎትና ልምድ

16.1 ተጫራቹ የኩባንያውን አደረጃጀትና አጠቃላይ ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ ማቅረብ አለበት፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በክፍል 6 የተመለከቱትን አገልግሎቶች በተገቢው ሁኔታ ለማቅረብ የሚያስችል ልምድና ችሎታ በተመሳሳይ የስራ መስክ ላይ ያለው መሆኑን በግልፅ ማሳየት ይኖርበታል፡፡ ተጫራቹ አሁን በእጁ ከሚገኙ ሌሎች አቅርቦቶች ጋር በማጣጣም በዚሁ ጨረታ ሰነድ ውስጥ የተመለከቱትን ሥራዎች እንዴት ለማስኬድ እንዳሰበና በምን ዓይነት ሁኔታ መሥራት እንደሚችል የሚያሳይ ዕቅድ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

16.2 ተጫራቹ ከዚህ በፊት ላከናወናቸው ተመሳሳይ ውሎች ከአሠሪው አካል የመልካም ሥራ ማረጋገጫ ማስረጃ ማቅረብ አለበት፡፡ ማስረጃው የተሰጡትን ኮንትራቶች በአግባቡ ማከናወኑን፣ እንዲሁም የኮንትራቱ መጠንና ዓይነት የሚያሳይ መሆን ይኖርበታል፡፡ ማስረጃውን ሊያረጋግጡ የሚችሉ ሰዎች ስም፣ የሥራ ኃላፊነት፣ አድራሻ፣ ኢሜይልና ስልክ ቁጥር ጭምር ማካተት ይኖርበታል፡፡ እያንዳንዱ ማስረጃ የሚሰጠው አካል የአሠሪው ፕሮጀክት አስተዳደር ወይም በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ ያለና የተጫራቹ ሥራ በውል የሚያውቅ መሆን ይኖርበታል፡፡ ባንኩ እንደአስፈላጊነቱ የጨረታ ግምገማ ወቅት ማስረጃ የሰጡትን አካላት ሊያነጋግር ይችላል፡፡

16.3 የሚቀርቡት የመልካም ሥራ ማስረጃዎች የሚከተሉትን መረጃዎች ማካተት አለባቸው፡፡

(ሀ) ኮንትራቱን የፈረሙት አካላት ስምና የተፈረመበት ቦታ

(ለ) የኮንትራቱን ዓይነት

(ሐ) የኮንትራቱን መጠን

(መ) ኮንትራቱ የተከናወነበትን ጊዜና ቦታ

(ሠ) ኮንትራቱን በአጥጋቢ ሁኔታ ስለመከናወን

16.4 አንድ ተጫራች ከአሠሪው አካል የመልካም ስራ አፈፃፀም ማስረጃ ባያቀርብም እንኳ ሥራውን በአጥጋቢ ሁኔታ ማከናወኑን ከገለፀና የመልካም ሥራ አፈፃፀም ማስረጃ እንዲሰጠው ያሰራውን አካል የጠየቀበት ማስረጃ ካቀረበ ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል።

16.5 በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ በሌላ ሁኔታ ካልተጠቀሰ በስተቀር ባንኩ የተጫራቹን ወቅታዊ የቴክኒክ ብቃትና አቅም ይህን ውል ለመፈፀም የሚያስችል መሆኑ ለማረጋገጥ በአካል በመገኘት ሊያጣራ ይችላል፡፡

17. አማራጭ መጫረቻዎች

1.13 በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሰነድ በሌላ አኳኋን ካልተገለፀ በስተቀር አማራጭ ጨረታዎች ተቀባይነት አይኖራቸውም፡፡

1.14 አማራጭ ጨረታ እንዲቀርብ በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ የተፈቀደ ከሆነም ባንኩ አሸናፊውን ተጫራች ከመታወቁ በፊት የሚከተሉትን ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

(ሀ) የቀረበው ጨረታ ባንኩ ያወጣው የጨረታ ሰነድ መሠረት ያደረገ መሆኑን፣

(ለ) የቀረቡት አማራጭ ጨረታዎች ባንኩ ያወጣው የጨረታ ሰነድ መሠረት ያደረጉ መሆናቸውን፣

(ሐ) የቀረቡት አማራጭ ጨረታዎች ከዋናው ጨረታ ጋር ሲገናዘቡ ሊያስገኙ የሚችሉት ኢኮኖሚያዊና ቴክኒካዊ ጠቀሜታ በሚያሳምን ሁኔታ መቅረቡን፣

(መ) የቀረቡት አማራጭ ጨረታዎች ለግምገማ የሚረዳ ዝርዝር መግለጫ (የቁጥር ስሌቶች፣ የቴክኒክ ዝርዝር መግለጫዎች፣ የዋጋ ዝርዝሮች፣ የአሠሪር ዘዴዎችና ሌሎች ተዛማጅ መግለጫዎች) መካተታቸውን፡፡

1.15 ባንኩ የቴክኒክ ፍላጐት ጋር የሚጣጣም አማራጭ ጨረታ ያቀረበና ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበ ተጫራች ሊመረጥ ይችላል፡፡

1.16 ባንኩ አማራጭ ጨረታዎች የሚገመገመው በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥና በክፍል 3 በተመለከቱት የግምገማ ዘዴዎችና መስፈርቶች መሠረት ይሆናል፡፡

1.17 በባንኩ ያልተጠየቁ አማራጭ ጨረታዎች ውድቅ ይሆናሉ፡፡

18. መጫረቻዎች ፀንተው የሚቆዩበት ጊዜ

1.18 ተጫራቾች የሚያቀርባቸው መጫረቻዎች ባንኩ ከወሰነው የጨረታ ማስረከቢያ ቀነ-ገደብ በኋላ በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ውስጥ ለተጠቀሰው ጊዜ ፀንተው ይቆያሉ፡፡ ለአጭር ጊዜ ብቻ ፀንተው የሚቆዩ መጫረቻዎች ባንኩ ብቁ እንዳልሆኑ ቆጥሮ ሊሰርዛቸው ይችላል፡፡

1.19 በልዩ ሁኔታዎች ምክንያት ጨረታው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ ከማብቃቱ በፊት ባንኩ ተጫራቾች መጫረቻዎቻቸው ፀንቶ የሚቆይበትን ጊዜ እንዲያራዝሙ ሊጠይቅ ይችላል፡፡ ጥያቄውና መልሱ በፅሑፍ የሚፈፀም ይሆናል፡፡

1.20 ተጫራቹ የማራዘም ጥያቄውን ባይቀበለው ጨረታው ውድቅ ይሆናል፡፡ ሆኖም ያስያዘው የጨረታ ዋስትና ሊወረስበት አይችልም፡፡

1.21 ጨረታው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ ለማራዘም የተስማሙ ተጫራቾች ያራዘሙበትን ጊዜ በመጥቀስ ስምምነታቸውን በፅሑፍ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ ያስያዙት የጨረታ ዋስትናም በዚሁ መሠረት መራዘም ይኖርበታል ወይም አዲስ የጨረታ ዋስትና ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

1.22 ጨረታው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ ለማራዘም ያልተስማማ ተጫራች ባንኩ ጥያቄ ለመፈፀም እምቢተኛ እንደሆነ ተቆጥሮ ጨረታው ውድቅ እንዲሆንና ከውድድሩ እንዲወጣ ይደረጋል፡፡

19. የጨረታ ዋስትና

1.23 በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ በሌላ ሁኔታ ካልተገለፀ በስተቀር ተጫራቾች በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ የተገለፀውን የገንዘብ ዓይነት መጠን የሚያሟላ ዋናውን (ኦሪጅናል) የጨረታ ዋስትና ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ በኮፒ (ቅጂ) የሚቀርብ የጨረታ ዋስትና ተቀባይነት የለውም፡፡

1.24 የጨረታው ዋስትና በተጫራቹ ምርጫ ከሚከተሉት ዓይነቶች አንዱ ሊሆን ይችላል፡፡

(ሀ) በሁኔታ ላይ ያልተመሠረተ የባንክ ዋስትና፣

(ለ) በማይሻር ሌተር ኦፍ ክሬዲት (L/C) የቀረበ ዋስትና፣

(ሐ) በሲፒኦ/CPO

ሁሉም ዓይነት የዋስትና ሰነዶች ከታወቀ ምንጭና ብቁ ከሆነ ሀገር መሆን አለባቸው፡፡ የጨረታ ዋስትናው ጨረታው ፀንቶ ከሚቆይበት ጊዜ በኋላ ለ28 ቀናት ተጨማሪ ቆይታ ተግባራዊ ይሆናል፡፡

1.25 የጨረታው አሸናፊ በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 43 መሠረት የውል ማስከበሪያ ዋስትና እንደቀረበ የተሸናፊ ተጫራቾች የጨረታ ዋስትና ወዲያውኑ ተመላሽ ይደረግላቸዋል፡፡

1.26 የአሸናፊው ተጫራቾች ጨረታ ዋስትና ተጫራቹ ውሉን እንደፈረመና ተፈላጊውን የውል ማስከበሪያ ዋስትና እዳቀረበ ወዲያውኑ ተመላሽ ይደረግለታል፡፡

1.27 የጨረታ ዋስትና ሊወረስ የሚችለው፡-

(ሀ) ተጫራቹ በጨረታ ማስረከቢያ ሰነድ ውስጥ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ተጫራቹ ከጨረታው ከወጣ፣ ወይም

(ለ) አሸናፊው ተጫራች ቀጥለው የተመለከቱትን ማድረግ ሲያቅተው፡-

I. በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 42 መሠረት ውል መፈረም፣

II. በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 43 መሠረት የውል ማስከበሪያ ዋስትና ማቅረብ፣

20. ከመጫረቻ ሰነድ ጋር መቅረብ ያለባቸው ሰነዶች

1.28 ሁሉም የሚቀርቡት መጫረቻዎች በጨረታ ሰነዱ ውስጥ የተጠቀሱትን ፍላጐቶችና ከዚህ በታች የተመለከቱትን ማሟላት ይኖርባቸዋል፡፡

1.2 የተጫራቹ ብቁነት የሚረጋገጠው በሚከተሉት ወሳኝ የሰነድ ማስረጃዎች ይሆናል፡፡

(ሀ) በክፍል 4 የጨረታ ቅፅች መሠረት የሚቀርብ የጨረታ ማስረከቢያ ሠንጠረዥና ከሠንጠረዡ ጋር ተያይዘው መቅረብ ያለባቸው የሚከተሉት ወሳኝ ሰነዶች ናቸው፡፡

I. በታክስ ባለሥልጣን የተሰጠ የተጨማሪ እሴት ታክስ የምዝገባ ሰርቲፊኬት

II. በታክስ ባለሥልጣን የተሰጠ ወቅታዊ የታክስ ክፍያ ሰርቲፊኬት

III. ወቅታዊ የንግድ ፈቃድና የንግድ ምዝገባ ሰርቲፊኬት

IV. እንደአስፈላጊነቱ አግባብነት ያለው የሙያ ብቃት ሰርቲፊኬት

(ለ) በክፍል 6 በተመለከተው የፍላጐት መግለጫ፣ የቴክኒክ አቅርቦትና የአገባብነት ሠንጠረዥ በዝርዝር መቅርብ አለበት፡፡ ዝርዝር መግለጫው ቢያንስ ለታቀደው አገልግሎት የተጠየቀውን አነስተኛ የቴክኒክ ፍላጐት ማሟላት መቻል አለበት፡፡

21. የጨረታ ቅፆችና አቀራረብ

1.3 ተጫራቹ በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 19 ውስጥ እንደተገለፀው ጨረታውን ሲያቀርብ አንድ ኦሪጅናል አዘጋጅቶ "ኦሪጅናል" የሚል ምልክት በግልጽ ያደርግበታል፡፡ በኦሪጅናልና በቅጂው መካከል ያለመጣጣም (ልዩነት) ቢከሰት ኦርጅናሉ የበላይነት ይኖረዋል፡፡ የጨረታ መረጃ ሠንጠረዥ ሲጠይቅ ተጫራቾች የቴክኒክና የፋይናንስ ጨረታቸውን በሁለት በተለየዩ ኢንቨሎፖች ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

1.4 የጨረታ ሰነዱ ኦሪጅናልና ቅጂዎቹ በታይፕ ወይም በማይለቅ ቀለም ተጽፈው በአግባቡ ሥልጣን ባለው ፊራሚ በተጫራቹ ስም የፈረማሉ፡፡ ይህ የሥልጣን አሰጣጥ በጨረታ መረጃ ሠንጠረዥ ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት የጽሑፍ ማረጋገጫን እንዲቀርብና ከጨረታው ጋር እንዲያያዝ መደረግ ይኖርበታል፡፡ የፊራሚው ስምና ሥልጣን ከፊርማው በታች በታይፕ መፃፍ ወይም መታተም አለበት፡፡ በሁሉም የጨረታ ሰነድ ገፆች ላይ ጨረታውን በሚፈርመው ሰው ይፈረማሉ ወይም አጭር ፊርማ ይደረግባቸዋል፡፡

1.5 ማናቸውም ስርዞች፣ ድልዞች፣ የበፊቱ ጠፍቶ በምትኩ ሌላ የተፃፈባቸው የመጫረቻ ሰነዶች ሕጋዊ የሚሆኑት ስልጣን በተሰጠው አካል ፊርማ ወይም አጭር ፊርማ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡

የጨረታ አቀራረብና አከፋፈት

22. የጨረታዎች አስተሻሽግና ምልክት አደራረግ

1.6 ተጫራቹ የመጫረቻ ሰነዱን ኦሪጅናልና ቅጂ አማራጭ መጫረቻዎችን ጨምሮ በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 17 መሠረት በተለያዩ ኢንቨሎፖች ውስጥ "ኦሪጅናል" እና "ቅጂ" በሚል ምልክት በማድረግ ያሽጋቸዋል፡፡ እነዚህን ኦሪጂናልና ቅጂዎችን የያዙ ኢንቨሎፖች በሌላ ትልቅ ኢንቨሎፕ ውስጥ ተከተው ይታሸጋሉ፡፡

1.7 የውስጥና የውጪው ኢንቨሎፖች ገፅታ፡-

(ሀ) በባንኩ አድራሻ ስምና አድራሻ ይፃፍበታል፣

(ለ) በጨረታ መረጃ ሠንጠረዥ በተጠቀሰው መሠረት የግዢውን አርዕስት ወይም የፕሮጀክቱ ስም እና የግዥ መለያ ቁጥር ይይዛል፡፡

(ሐ) ኢንቨሎፖቹ ላይ በግልጽ በሚታይ ሁኔታ "ከጨረታ መክፈቻ ቀንና ሰዓት በፊት መከፈት የሌለበት" የሚል ምልክት ይደረግባቸዋል፡፡

1.8 በተጫራቾች መመሪያ ንዑስ አንቀጽ 24.1 መሠረት ዘግይቶ የቀረበን ጨረታ የዘገየ ተብሎ ለተጫራቾች ሳይከፈት ለመመለስ ይቻል ዘንድ ውጫዊው ኢንቨሎፖች የተጫራቹን ስምና አድራሻ የያዘ መሆን አለበት፡፡

1.9 ሁሉም ኢንቨሎፖች በተገቢው ሁኔታ ካልታሸጉና ምልክት ካልተደረገባቸው በትክክል ካለመቀመጣቸውም ሆነ ለጨረታው ያለጊዜው መከፈት ባንኩ ኃላፊነት አይወስድም፡፡

23. የጨረታዎች ማቅረቢያ ቀነ-ገደብ

1.10 የመጫረቻ ሰነዶች በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ውስጥ የተጠቀሰው ቀንና ሰዓት ከማለፉ በፊት ባንኩ እንዲረከባቸው መደረግ አለበት፡፡

1.11 ባንኩ በራሱ ኃላፊነትና ተነሳሽነት በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 8 መሠረት የጨረታ ሰነዶችን በማሻሻል የጨረታዎችን የማስረከቢያ ቀነ-ገደብ ማራዘም ይችላል፡፡ ይህም በሆነበት ጊዜ ባንኩ እና ቀደም ሲል በነበረው የጊዜ ገደብ መሠረት የነበሩ ተጫራቾች መብቶችና ግዴታዎች በተሻሻለው ሰነድ መሠረት የሆናል፡፡

24. ዘግይተው የሚቀረቡ መጫረቻዎች

1.12 ባንኩ በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 23 መሠረት ከጨረታው ማስረከቢያ ቀነ-ገደብ በኋላ የሚመጣውን ማንኛውንም መጫረቻ አይቀበልም፡፡ ማንኛውም ከቀነ ገደቡ በኋላ ለባንኩ የደረሱ ጨረታዎች በመዘግየታቸው ውድቅ የተደረጉ ተብለው ሳይከፈቱ ለተጫራቹ የመለሳሉ፡፡

25. ጨረታዎችን መሰረዝ፣ መተካትና ማሻሻል

1.13 ተጫራቹ የመጫረቻውን ዋጋ ካስረከበ በኋላ ሙሉ ሥልጣን ባለው ተወካዩ በተፈረመ የጽሑፍ ማስታወቂያና የውክልና ሥልጣኑን ኮፒ ጨምሮ ከጨረታው ሊወጣ፣ የጨረታውን ዋጋው ሊተካ ወይም ሊያሻሽል ይችላል፡፡ የጽሑፍ ማስታወቂያውን ተከትሎ የጨረታ መተኪያ ወይም ማሻሻያ ማቅረብ አለበት፡፡ ሁሉም ማስታወቂያዎች

(ሀ) በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 24 እና 25 መሠረት የሚቀርቡት ኤንቬሎፖች "ከጨረታ መውጫ" ወይም "መተኪያ" ወይም "ማሻሻያ" ተብሎ በግልፅ ሊፃፍባቸው ይገባል፡፡

(ለ) በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 23 መሠረት የግዢ ፈጻሚ አካል ከጨረታዎች ማስረከቢያ ቀነ ገደብ በፊት ሊረከባቸው ይገባል፡፡

1.14 ከጨረታ ለመውጣት ጥያቄ የቀረበባቸው መጫረቻዎች ሳይከፈቱ ለተጫራቾች መመለስ አለባቸው፡፡ ከጨረታ ማስረከቢያ ቀነ- ገደብ በኋላ የሚቀርቡ ከጨረታ የመውጣት ማስታወቂያዎች መልስ አይሰጣቸውም፡፡ በቀነ-ገደቡ በቀረበው ጨረታ ተቀባይነት ያገኘ ጨረታ ሆኖ ይቀጥላል፡፡

1.15 ተጨራቹ ከጨረታ ማስረከቢያ ቀነ-ገደብና በጨረታ ማስረከቢያ ሰነድ ውስጥ በተጠቀሰው ጨረታው ፀንቶ በሚቆይበት ጊዜ ውስጥ (የተደረገ ማራዘም ካለ ጨምሮ) ከጨረታ መውጣት፣ መተካት ወይም ዋጋ ማሻሻል አይችልም፡፡

26. የጨረታ አከፋፈት

26.1. ባንኩ ጨረታውን የሚከፍተው በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ውስጥ በተጠቀሰው ቀን፣ ቦታና ሰዓት ተጫራቾች ወይም ተወካዮች ባሉበት ይሆናል፡፡

26.2. በመጀመሪያ ከጨረታ "መውጫ" የሚል ምልክት ያለበት ኤንቬሎፕ ተከፍቶ ከተነበበ በኋላ ተጓዳኝ ኤንቬሎፕ ሳይከፈት ለተጫራቾቹ የመለሳሉ፡፡ ሕጋዊ ሥልጣን ባለው አካል ለመጠየቁ ተጓዳኝ ማስረጃ ያልያዘና በጨረታ መክፈቻው ላይ ካልተነበበ ከጨረታ የመውጣት ጥያቄ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ ቀጥሎም "መተኪያ" የተሰኙ ፖስታዎች ተከፍተው ከተነበቡ በኋላ ከተተካው ጋር ተለዋውጠው የመጀመሪያው ፖስታ ሳይከፈት ለተጫራቹ ይመለሳል፡፡ የትኛውም "የመተካት" ጥያቄ ሥልጣን ባለው አካል ለመጠየቅ ማስረጃ ካልያዙና በጨረታ መክፈቻው ላይ ያልተነበበ ጥያቄ ተቀባይነት የለውም፡፡ በመቀጠልም "ማሻሻያ" የሚል ምልክት የያዙ ፖስታዎች ከተጓዳኝ ጨረታ ጋር ተከፍተው ይነበባሉ፡፡ የትኛውም የጨረታ "ማሻሻያ" ሕጋዊ ሥልጣን ባለው አካል ለመጠየቁ ከማሻሻያ ማስታወቂያው ጋር ማስረጃ ካልቀረበና በጨረታ መክፈቻው ላይ ካልተነበበ ተቀባይነት የለውም፡፡ በጨረታ መክፈቻ ላይ ተከፍተው የተነበቡ ጨረታዎች ብቻ ወደ ቀጣይ ግምገማ ይሸጋገራሉ፡፡

26.3. የተቀሩት ኢንቬሎፖች አንድ በአንድ ተከፍተው የተጫራቹ ስምና "ማሻሻያ" ካለ፣ የጨረታ ዋስትና ማቅረብ አስፈላጊ ከሆነ እንዲሁም ሌሎች ባንኩ አግባብነት አላቸው የሚላቸው ዝርዝሮች ይነበባሉ፡፡ በተጫራቾች መመሪያ ንዑስ አንቀጽ 24.1 መሠረት ከዘገዩ ጨረታዎች በስተቀር የትኛውም ጨረታ በጨረታ መክፈቻ ላይ ውድቅ አይደረግም፡፡

26.4. ባንኩ የጨረታ መክፈቻውን ሂደት ቢያንስ የሚከተሉትን አካቶ ይመዘግባል፡፡ የተጫራቹን ስም፣ ከጨረታ የመውጫ፣ የመተኪያ ወይም የማሻሻያ ጥያቄዎችን፣ የጨረታ ዋስትና መኖርና ያለመኖር፣ አስፈላጊ ከሆነ በጨረታው ላይ የተገኙት

ተወካዮች የጨረታውን ዘገባ እንዲፈርሙ ይጠየቃሉ፡፡ የተጫራቹ ፊርማ ከዘገባው ላይ መታጣት የጨረታውን ይዘትም ሆነ የዘገባውን ውጤት አይለውጠውም፡፡

26.5. ማንኛውም በጨረታ መክፈቻው ሥነ-ሥርዓት ወቅት ያልተከፈተና ያልተነበበ የጨረታ ሰነድ ለቀጣይ ግምገማ ሊቀርብ አይችልም፡፡

27. ምስጢራዊነት

1.16 የጨረታው ውድድር አሸናፊ ለሁሉም ተጫራቾች እስካልተገለጸ ድረሰ የጨረታ ምርመራን፣ ግምገማን፣ ምዘናን፣ ድህረ ብቁነትና የጨረታ አሸናፊነት ሀሳብን የሚመለከት መረጃ ለተጫራቾችም ሆነ ሌሎች ጉዳዩ ለማይመለከታቸው ግለሰቦች ማሳወቅ የተከለከለ ነው፡፡

1.17 በጨረታ ምርመራ፣ ግምገማ፣ ምዘናና ድህረ-ብቃት ወይም ውል አሰጣጥ ወቅት የግዥ ፈፃሚውን ውሳኔ ለማስቀየር ተጫራቹ የሚያደርገው ማናቸውም ጥረት ከጨረታ ለመሠረዝ ምክንያት ሊሆን አይችልም፡፡

1.18 ከጨረታው መከፈት እስከ ውል መፈራረም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ማንኛውም ተጫራች ከጨረታው ሂደት ጋር በተያያዘ በማንኛውም ጉዳይ ላይ የግዥ ፈፃሚውን ማግኘት ሲፈልግ የሚፈልገውን ነገር በጽሑፍ ማቅረብ አለበት፡፡

28. የማብራሪያ ጥያቄ አቀራረብ

1.19 ግዥ ፈፃሚው ከጨረታ ምርመራ፣ ግምገማ፣ ምዘናና ድህረ ብቃት ሂደት ጋር በተያያዘ ግልፅ ባልሆኑት ጉዳዮች ዙሪያ ተጫራቾች ማብራሪያ እንዲሰጡት ሊጠይቅ ይችላል፡፡ ለቀረበው ጥያቄ በተጫራቹ የተሰጠው ምላሽ ወይም ማብራሪያ ተገቢ ሆኖ ካልተገኘ ግምት ውስጥ አይገባም፡፡ የማብራሪያ ጥያቄውና መልሱም በጽሑፍ መሆን አለበት፡፡ የሒሳብ ስሌትንና ሌሎች ጥቃቅን ጉዳዮችን አስመልክቶ ብቻ የቀረበ ማብራሪያ ካልሆነ በስተቀር በቀረበው ዋጋ ወይም በጨረታው ላይ መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ ማብራሪያ ወይም ለውጥ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

1.20 ተጫራቹ በባንኩ ለቀረበለት የማብራሪያ ጥያቄ ወቅታዊ ምላሽ ካልሰጠ ጨረታው ውድቅ ሊደረግበት ይችላል፡፡

29. ተቀባይነት ያላቸው ጨረታዎች

1.21 ባንኩ ተጫራቹ ያቀረበውን የመጫረቻ ሃሳብ ብቁነት የሚወሰነው ለተጫራቾች የሰጠውን የጨረታ ይዘቶች መሠረት በማድረግ ነው፡፡

1.22 ብቃት ያለው መጫረቻ ማለት ከሁሉም የውል ቃሎችና ሁኔታዎች፣ እንዲሁም ከተጠየቀው ዝርዝር ስፔስፊኬሽን ጋር የሚጣጣምና ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለበት ነው፡፡ ጉልህ ልዩነት፣ አለማሟላት ወይም ግድፈት የሚወሰነው፡-

30. የጨረታዎች አለመጣጣምና ግድፈቶች

1.23 የመጫረቻ ሰነዱ አጥጋቢ ከሆነ ባንኩ መሠረታዊ ያልሆኑ ያለመጣጣሞችን ወይም ግድፈቶችን ሊያልፋቸው ይችላል፡፡

1.24 ጨረታው አጥጋቢ ከሆነ ባንኩ መሠረታዊ ያልሆኑ አለመጣጣሞችን ወይንም ግድፈቶችን ለማስተካከል ተጫራቹን ተፈላጊ መረጃ ወይም ሰነድ በሚፈለገው ጊዜ ውስጥ እንዲያቀርብ ሊጠየቅ ይችላል፡፡ ሆኖም የሚደረገው ማስተካከያ ከጨረታው ዋጋ ጋር መያያዝ የለበትም፡፡ ተጫራቹ በተጠየቀው መሠረት ተስማምቶ አስተካክሎ ካላቀረበ ከጨረታው ሊሠረዝ ይችላል፡፡

1.25 ጨረታው አጥጋቢ ከሆነ ባንኩ መሠረታዊ ያልሆኑ አለመጣጣሞችንና ግድፈቶችን ሊያስተካክል ይችላል፡፡ ተዘለው ወይም በሌላ ያልተሟላ አቀራረብ ምክንያት ዋጋ ያልተሰጠባቸው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ለውድድር ዓላማ ሲባል ብቻ ለተጠቀሱት ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች በጨረታ ወቅት የቀረበ ከፍተኛ ዋጋ ተወስዶ ማስተካከያ እንዲሰላላቸው ይደረጋል፡፡

31. አጠራጣሪ የጨረታ ዋጋዎችና የስሌት ስህተቶች

1.26 ጨረታው በመሠረቱ አጥጋቢ መሆኑ ከታወቀ ባንኩ የቁጥር ስህተቶችን በሚከተሉት መሠረት ያስተካክላል፡፡

(ሀ) ባንኩ አስተያየት የዴሲማል ነጥብ አቀማመጥ ስህተት ካልሆነ በስተቀር በአንዱ ነጠላ ዋጋና በተፈላጊው በመጠን ተባዝቶ በሚገኘው ጠቅላላ ዋጋ መካከል ልዩነት ከመጣ የአንዱ ነጠላ ዋጋ የበላይነት ይኖረዋል፡፡ ጠቅላላ ዋጋ በአንፃሩ ይስተካከላል፡፡ በግዥ ፈፃሚው አስተያየት መሠረት በነጠላ ዋጋ ውስጥ የዴሲማል ነጥቦች አቀማመጥ ተዛብቷል ብሎ ካመነ ጠቅላላ ዋጋው የበላይነት ያገኝና የአንዱ ዋጋ በዚያው መጠን ይስተካከላል፡፡

(ለ) ንዑሳን ድምሮች ወይም ቅናሾች ተዛማጅ በሆነው ጠቅላላ ድምር ላይ ስህተት ካለ ንዑሳን ድምሮች እንዳሉ ተወስደው ጠቅላላው ድምር በዚያው መሠረት ይስተካከላል፡፡

(ሐ) በቁጥሮችና በቃላት መካከል ልዩነት ከታየ በቃላት የተገለፀው ቁጥር ከስህተቱ ጋር የተያያዘ ካለሆነ በስተቀር በፊደል የተገለፀው ቁጥር ይወሰዳል፡፡ በፊደል የተገለፀው ቁጥር ከሂሳቡ ስህተት ጋር የተየያዘ ከሆነ በቁጥር የተገለፀው መጠን እላይ በፊደል "ሀ" እና "ለ" ላይ ባለው መሠረት በቁጥር የተገለፀው መጠን የበላይ ይሆናል፡፡

1.27 ባንኩ የተገኙትን የስሌት ስህተቶች በማረም ወዲያውኑ ለተጫራቹ በጽሑፍ በማሳወቅ በጨረታ ዝርዝር መረጃ ጠንጠረዥ በተመለከተው መሠረት እርማቱን መቀበል አለመቀበሉን ከተጠየቀበት ቀን ጀምሮ በተወሰነ ጊዜ ገደብ ውስጥ መልስ እንዲያቀርብ ይጠይቃል፡፡ እርማቶቹ በመጫረቻ ሰነድ ላይ በግልጽ መመልከት አለባቸው፡፡

1.28 በአሸናፊነት የተመረጠ ተጫራች የስህተቶችን እርማት ካልተቀበለ ጨረታው ውድቅ ይደረግበታል፡፡

32. የመጀመሪያ ደረጃ የጨረታ ግምገማ

1.29 ባንኩ እያንዳንዱ ጨረታ፣

ሀ. የተቀመጡትን የብቃት ማረጋገጫዎች ማሟላቱን፣

ለ. በአግባቡ መፈረሙን

ሐ. ከዋስትና ጋር መቅረቡን

መ. የጨረታ ሰነዶች መካተት ያለባቸውን አሟልቶ ለመቅረቡን ይወስናል፡፡

1.30 ባንኩ ጨረታው መቅረብ ካለበት የጨረታ ሰነዶች መሠረት ካልቀረበ ጨረታውን ውድቅ ሊያደርገው ይችላል፡፡ ተጫራቹ የሚየደርገው የማስተካከያ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

33. የመጫረቻ ሰነዶች ህጋዊነት፣ የሙያ፣ የቴክኒክ ብቃትና የፋይናንስ አቋም

1.31 ባንኩ የተጠየቁት ወሳኝ ሰነዶች ተሟልተው መቅረባቸውን ካረጋገጠ በኋላ የጨረታው ህጋዊነት፣ ፕሮፌሽናል፣ ቴክኒካልና ፋይናንሻል ተቀባይነት ይመረምራል፣ የጨረታ ሰነዱ በተቀመጠው መስፈርት መሠረት ብቁና ብቁ ያልሆኑትን ይለያል፡፡

1.32 **ሕጋዊ ተቀባይነት**

ባንኩ በሚከተሉት ምክንያቶች የመጫረቻን ብቁ አለመሆን ሊወስን ይችላል፡፡

(ሀ) ከተጫራቹ ጋር የጥቅም ግጭት መኖሩ ሲታወቅ፣

(ለ) ተጫራቹ ከሥራው ጋር አግባብነት ያለው የታደሰ የንግድ ፈቃድ ማቅረብ ሳይችል ሲቀር፣

(ሐ) የሀገር ውስጥ ተጫራቹ ሆኖ በታክስ ባለሥልጣን የተሰጠ የተጨማሪ ዕሴት ታክስ የምዝገባ ሰርቲፊኬት ማቅረብ ሳይችል ሲቀር፣

(መ) የሀገር ውስጥ ተጫራቾች ሆኖ ታክስ የከፈለበት ሰርቲፊኬት ከታክስ ባለሥልጣን ማቅረብ ሳይችል ሲቀር፣

(ሰ) የንግድ ምዝገባ ሰርቲፊኬት ወይም የንግድ ፈቃድ ማቅረብ ሳይችል ሲቀር፣

(ረ) ከዚህ በፊት ከነበሩ የኮንትራት ግዴታዎች ጋር በተያያዘ ምክንያት በባንኩ የታገደ ተጫራች ከሆነ፣

1.33 **ፕሮፌሽናል ተቀባይነት**

ባንኩ በሚከተሉት ምክንያቶች የመጫረቻውን ብቁ አለመሆን ሊወስን ይችላል፡፡

(ሀ) ተጫራቹ ተዛማጅነት ያለው የፕሮፌሽናል ሥራ ማስረጃ ማቅረብ ካልቻለ፣

(ለ) የተጫራቹ ፕሮፌሽናል አቅም ለማረጋገጥ የተጠየቀውን የተጫራቹ አግባብነት ማረጋገጫና የሠራተኞች ስታቲስቲክስ በተሰጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ ማቅረብ ካልቻለ፣

(ሐ) ውሉን በተሳካ ሁኔታ ለመፈፀም ያስችለው ዘንድ ለሥራው ያቀረበው ቡድን አባላት የሙያ ብቃትና ስብጥር በተጫራቾች አገልግሎት ማረጋገጫ ቅፅ ማቅረብ ካልቻለ፣

(መ) ተጫራቹ በራሳቸው በባለሙያዎች ወይም ሥልጣን ባለው ተወካይ የተፈረመ የባለሙያዎቹን ተፈላጊ መረጃ (CV) ማቅረብ ካልቻለ፣

33.4 **ቴክኒካዊ ተቀባይነት**

ባንኩ በሚከተሉት ምክንያቶች የጨረታውን ብቁ አለመሆን ሊወስን ይችላል፡፡

(ሀ) ተጫራቹ የጨረታ ማስረከቢያ ቅፅ በሚፈቅደው መሠረት አገልግሎቱ የሚሰጠው ከየት እንደሆነ ላይገለጽ ሲቀር፣

(ለ) ተጫራቹ የጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ በሚጠይቀው መሠረት ከዚህ በፊት በአጥጋቢ ሁኔታ ያከናወናቸው ዋና ዋና ውሎች መረጃ በቁጥርና በጊዜ ለይቶ በተጫራቾች አግባብነት ማረጋገጫ ቅፅ ሳያቀርብ ሲቀር፣

(ሐ) ተጫራቹ በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ መሠረት ከዚህ በፊት ከሰራላቸው አካላት ውሎችን በአጥጋቢ ሁኔታ ማከናወኑን የሚያረጋግጥ በጊዜና በበጀት ለይቶ ሳያቀርብ ሲቀር፣

(መ) በክፍል 6 በተመለከተው መሠረት ተጫራቹ የተሟላ የፍላጐት መግለጫ፣ የቴክኒክ ሀሳብና የአግባብነት ማቅረቢያ ቅፅ በተዘጋጀው ቢጋር መሠረት ሳያቀርብ ሲቀር፣

(ሠ) ዋስትና ሳያቀርብ ሲቀር፣

(ረ) በክፍል 6 መሠረት ሲጠየቅ አስፈላጊ የሆኑ ንድፎችና ተያያዥ መረጃዎችን ሳያቀረብ ሲቀር፣

33.5 **ፋይናንሻል ተቀባይነት**

ባንኩ በሚከተሉት ምክንያቶች ጨረታውን ውድቅ ሊያደርገው ይችላል፡፡

(ሀ) በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ እና በክፍል 3 የግምገማ ዘዴዎችና መስፈርቶች በተመለከተው መሠረት ተጫራቹ በውጭ ኦዲተር የተረጋገጠ የፋይናንስ ማረጋገጫ ሳያቀርብ ሲቀር፣

(ለ) በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ መሠረት ተጫራቹ የፋይናንስ አቅሙን የሚያሳዩ ሌሎች ማረጋገጫ ሰነዶች ሳያቀርብ ሲቀር፣

(ሐ) በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ በተመለከተው መሠረት ተጫራቹ የሚያቀርበው የፋይናንስ መወዳደሪያ ሃሳብ መጠን በክፍል 3 የግምገማ ዘዴዎችና መስፈርቶች በተገለፀው መሠረት ከዓመታዊ አማካይ የፋይናንስ ገቢው (turnover) መብለጥ የለበትም፡፡

(መ) ተጫራቹ ለአገልግሎቱ ያቀረበው የጨረታ ዋጋ በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ መሠረት ካልሆነ፣

(ሠ) ተጫራቹ ለመጫረት ያቀረበው የመጫረቻ ገንዘብ በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥና በተጫራቾች መመሪያ በተጠቀሰው የገንዘብ አይነት ካልሆነ፣

34. የመጫረቻ ሰነዶችን ስለመገምገም

1.34 ባንኩ ለግምገማ ብቁ ይሆናሉ ተብሎ የተወሰነላቸውን የጨረታ ሰነዶች ብቻ ይገመግማል።

1.35 ባንኩ ለጨረታ ግምገማና ውድድር ዓላማ ሲባል ተጫራቾች በተለያዩ የገንዘብ አይነቶች ያቀረቡዋቸውን ዋጋዎች በጨረታው መክፈቻ ዕለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው የገንዘብ መለወጫ ምጣኔ መሠረትና በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ላይ በተገለፀው አግበብ ወደ ተመሳሳይ የገንዘብ አይነት ይቀየራሉ፡፡

1.36 ባንኩ ጨረታውን የሚገመገመው በዚህ አንቀጽና በክፍል 3 የግምገማና የብቃት መስፈርቶች መሠረት ነው፡፡

1.37 ባንኩ ጨረታ ሲገመግም የሚከተሉትን ነጥቦች ግምት ውስጥ ያስገባል፡፡

(ሀ) የጨረታ ዋጋ፣

(ለ) የዋጋ ሂሳብ ስህተቶች ማረሚያ (ማስተካከያ) ፣

(ሐ) በቀረበው የዋጋ ቅናሽ ሀሳብ መሠረት የዋጋ ማስተካከያ፣

(መ) ከላይ በ"ሀ" እና "ለ" የተገለፀው መተግበር አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በተጫራቾች መመሪያ መሠረት ወደ አንድ ገንዘብ የሚደረግ ለውጥ፣

(ሠ) በተጫራቾች መመሪያ አንቀጽ 32 መሠረት አለመጣጣሞችና ግድፈቶች ማስተካከያ፣

(ረ) በግምገማና ብቃት መስፈርቶች ክፍል 3 ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት ሁሉንም የግምገማ ነጥቦች መተግበር፣

1.38 በተጫራቾች መመሪያ ከተጠቀሰው የጨረታ ዋጋ በተጨማሪ ባንኩ ለጨረታ ዋጋ ግምገማ ሌሎች ነጥቦችን ግንዛቤ ውስጥ ሊያስገባ ይችላል፡፡ እነዚህ ነጥቦች የአገልግሎቱ ባህርይ፣ አፈፃፀም፣ ቃላቶችና ሁኔታዎች ጋር ሊያያዙ ይችላሉ፡፡ ለግምገማ ጥቅም ላይ የሚውሉት ነጥቦችና የአተገባበር ዘዴዎች በግምገማና ብቃት መስፈርት ክፍል 3 ውስጥ ይጠቀሳሉ፡፡

35. የመጫረቻ ሰነዶችን ስለማወዳደር

1.39 ባንኩ በጨረታ ሰነዱ ክፍል 3 ላይ የተገለፀውን የማወዳደሪያና የግምገማ መስፈርት በመጠቀም መሰረታዊ ወይም ዝቅተኛ የማወዳደሪያ መስፈርቶችን ካሟሉት መካከል በአሸናፊነት መመረጥ የሚገባውን ተጫራች ይወስናል፡፡

36. ድህረ-ብቃት ግምገማ

1.1 ባንኩ በጨረታ ሰነዶቹ መመዘኛዎች መሠረት አሸናፊ የሆነውን ተጫራች ወቅታዊ ብቃት ለማረጋገጥ የድህረ-ብቃት ግምገማ ያከናውናል፡፡

1.2 የድህረ ብቃት ግምገማው የሚያተኩረው አሸናፊው ተጫራች በተጫራቾች መመሪያ መሠረት ካቀረባቸው የማስረጃ ሰነዶች ጋር በተያያዘ ይሆናል፡፡ ተጫራቹ አጥጋቢ የማስረጃ ሰነዶች ያላቀረበ ከሆነ የድህረ-ብቃት ግምገማው በተጫራቹ ህጋዊነት፣ ፕሮፌሽናል፣ ቴክኒካል እና የፋይናንስ አቅም ላይ ያተኮረ ይሆናል፡፡

1.3 በድህረ-ብቃት ግምገማ ወቅት አሸናፊው ተጫራች በ03 ቀናት ውስጥ ተጨባጭ ሰነዶች ማቅረብ ካልቻለ ወይም ያቀረባቸው ሰነዶች የተሳሳቱ ሆነው ከተገኙ ጨረታው ውድቅ ይደረጋል፡፡ በዚህ ጊዜ ባንኩ በሁለተኛ ደረጃ ዝቅተኛ ዋጋ ወደ አቀረበው ተጫራች በማለፍ ብቃቱን ለማረጋገጥ በተመሳሳይ ሁኔታ በተጫራቹ ላይ አስፈላጊውን የድህረ-ብቃት ግምገማ ያከናውናል፡፡

37. መጫረቻ ሰነዶችን ስለመቀበል ወይም ውድቅ ስለማድረግ

1.4 ባንኩ ማንኛውንም ጨረታ የመቀበል ወይም ያለመቀበል መብት አለው፡፡ እንዲሁም የጨረታ ሂደቱን የመሰረዝና ሁሉንም ጨረታዎች ከመስጠት አስቀድሞ ውድቅ የማድረግ መብት አለው፡፡

38. ድጋሚ ጨረታ ስለማውጣት

1.5 ባንኩ በሚከተሉት ምክንያቶች ጨረታውን እንደገና እንዲወጣ ሊያደርግ ይችላል፡፡

(ሀ) የጨረታው ውጤት አጥጋቢ ሳይሆን ሲቀር ማለትም በጥራትና በገንዘብ አዋጭ ሳይሆን ሲቀር፣

(ለ) የቀረበው የጨረታ ዋጋ ባንኩ ከጨረታ በፊት ካዘጋጀው የዋጋ ግምት አንፃር ሲታይ የተጋነነ ሆኖ ሲገኝ፣

(ሐ) በጨረታው ሰነድ ውስጥ የተገለፁት ህጐችና ሥነ-ሥርዓቶች ከባንኩ የግዥ መመሪያው ጋር የማይጣጣሙ ሲሆን፣ በዚሁ ምክንያት ተጫራቾችን የማይስብ ሆኖ ሲገኝ ወይም የጨረታ ሰነዱ ቢስተካከል የተጫራቾችን ቁጥር ከፍ ሊያደርግ ይችላል ተብሎ ሲታመንበት፣

(መ) በሌሎች አስገዳጅ ሁኔታዎች ይህንን የማዕቀፍ ስምምነት ማከናወን ሳይቻል ሲቀር፡፡

ረ. ውል ስለመፈፀም

39. አሸናፊ ተጫራችን መምረጫ መስፈርቶች

1.6 ባንኩ በጨረታ ሰነዱ ላይ የተመለከቱትን መሰረታዊ መስፈርቶች በአጥጋቢ ሁኔታ ካሟሉት መካከል የተሻለ ዋጋ ያቀረበውን ተጫራች የጨረታ አሸናፊ አድርጎ በመምረጥ ይህንኑ ለአሸናፊው ተጫራች ያሳውቃል፡፡

1.7 አንድ ተጫራች ያሸነፈው ከአንድ በላይ የሎት (lot) ከሆነ ሁሉም በአንድ ኮንትራት ሊጠቃለሉ ይችላሉ፡፡

40. ከውል በፊት የግዥን መጠን ስለመለወጥ

1.8 የጨረታ አሸናፊነት ማሳወቂያ በሚሰጥበት ጊዜ ባንኩ የግዥውን መጠን በፍላጐት መግለጫ ክፍል 6 ውስጥ መጀመሪያ ከተጠቀሰው የመጨመር ወይም የመቀነስ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ ይህ የሚሆነው በጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዡ ውስጥ የተመለከተውን የመቶኛ ምጣኔ ተጠብቆ በነጠላ ዋጋዎች ላይ ምንም ለውጥ ሳይደረግ ወይም ሌሎች የጨረታ ዋስትና ሁኔታዎች ላይ ለውጥ ሳይደረግ ነው፡፡

41. የጨረታ ውጤትና አሸናፊ ተጫራችን ስለማሳወቅ

1.9 ባንኩ ጨረታው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ ከማለቁ በፊት የጨረታው ግምገማ ውጤት ለሁሉም ተጫራቾች በተመሳሳይ ጊዜ ያሳውቃቸዋል፡፡

1.10 የጨረታ ውጤት ማሳወቂያው ደብዳቤ ያልተመራበት ተጫራቾች ያልተመራበትን ምክንያት፣ እንዲሁም የተመረጠው ተጫራች ማንነት ማካተት ይኖርበታል፡፡

1.11 ለአሸናፊው ተጫራች የሚላከው የአሸናፊነት ማሳወቂያ ደብዳቤ በተጫራቹና ባንኩ የተደረገ ውል ሆኖ አያገለግልም፡፡ ባንኩ በአሸናፊው ተጫራች ውል ተፈፀመ የሚባለው ለግዥው አፈፃፀም የሚያስፈልጉ ዝርዝር ሁኔታዎች በውሉ ውስጥ ተካተው ሲፈረም ብቻ ነው፡፡

42. ውል አፈራረም

1.12 የጨረታ አሸናፊነት ማሳወቂያ ከተላከ በኋላ ባንኩ ወዲያውኑ ለአሸናፊው ተጫራች የማዕቀፍ ስምምነት ይልክለታል፡፡

1.13 አሸናፊው ተጫራች ስምምነቱን በተቀበለ በአስር (10) ቀናት ጊዜ ውስጥ ፈርሞና ቀን ጽፎበት ለባንኩ ይመልሳል፡፡

1.14 ባንኩ የጨረታ ውጤቱን ካሳወቀበት ቀን ጀምሮ ካሉት ሰባት ቀናት በፊት ወይም በጨረታው ሂደት ላይ ተቀረበ ቅሬታ ካለ ኮንትራት መፈረም የለበትም፡፡

43. የውል ማስከበሪያ ዋስትና

1.15 አሸናፊው ተጫራች ሰምምነቱን በፈረመ በአሥር (10) ቀናት ውስጥ በባንኩ ተቀባይነት ያለው የአፈፃፀም ዋስትና ያቀርባል፡፡

1.16 አሸናፊው ተጫራች ከላይ የተጠቀሰውን የአፈፃፀም ዋስትና ማቅረብ ያለመቻል ወይም ውሉን መፈረም ያለመቻል ውል መስጠቱን ለመሰረዝና የጨረታ ዋስትናውን ለመውረሰ በቂ ምክንያቶች ይሆናሉ፡፡

1.17 አሸናፊው ተጫራች ስምምነቱን ሳይፈርም ሲቀር ወይም የውል ማስከበሪያ ዋስትና ሳያቀርብ ሲቀር፣ ባንኩ በውድድሩ ሁለተኛ የወጣውን ተጫራች እንዲፈርም ያደርጋል ወይም ከሁለቱም አማራጮች የሚገኘውን ጥቅም በማነፃፀር ጨረታው በአዲስ መልክ እንደገና እንዲወጣ ያደርጋል፡፡

ክፍል 2

የጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ

የተጫራቾች መመሪያ (ተ.መ) መለያ	ከተጫራቾች መመሪያ ጋራ የተያያዘ	
ሀ. መግቢያ		
ተ.መ. 1.1	ግዥ ፈፃሚ አካል፡- **ዘመን ባንክ አ.ማ. ነው፡፡** አድራሻ፡- **ሰንጋ ተራ ራስ አበበ አረጋይ ጎዳና የባንኩ ዋና መ/ቤት 15ተኛ ፎቅ የግዥና ውል አስተዳደር መምሪያ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ፡፡**	
ተ.መ. 1.1	የጨረታው ሰነድ የወጣበት የግዥ ዘዴ፡- **ብሔራዊ ግልፅ ጨረታ ዘዴ ነው፡፡**	
ተ.መ. 1.2 እና 22.2 (ለ)	የአገልግሎት ግዥ አይነት፡- **የፅዳት አገልግሎት ግዥ የፅዳት ዕቃ ግብዓትን ጨምሮ**	
ተ.መ. 1.3 እና 22.2 (ለ)	የግዥ መለያ ቁጥር፡- ZB/08/26	
ተ.መ. 1.3	ቁጥሩና የጨረታው ሰነድ የሎት (lot) መለያ ቁጥር፡- ***ሎት 1***	
ተ.መ. 1.5	የማዕቀፍ ስምምነቱ ፀንቶ የሚቆይበት የጊዜ ገደብ፡- **ለአንድ ዓመት የሚቆይ ሆኖ በተወያይ ወገኖች ስምምነት ውሉ ሊራዘም ይችላል፡፡**	
ተ.መ. 4.4 (ለ) (ii)	ተጫራቾች የታክስ ባለሥልጣን በሚወስነው መጠን **ብር** 1,000,000.00 እና ከዚያ በላይ ለሆነ ጨረታ የተጨማሪ እሴት ታክስ የምዝገባ ሠርተፍኬት ማቅረብ አለባቸው፡፡	
ተ.መ. 4.4	ተጫራቹ ሕጋዊነቱን ለማረጋገጥ የሚከተሉትን ሰነዶች በቀጣይነት ማሳደስ አለበት፡፡ ሀ. ተጫራቾች በዘርፉ ህጋዊ የንግድ ፈቃድ፣ ለ. የዘመኑን ግብር የከፈሉ መሆኑን የሚያስረዳ ማስረጃ ፣ ሐ. የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ ለመሆናቸው ሰርተፊኬት፣	
ለ. የመጫረቻ ሰነዶች		
ተ.መ. 7.1 እና 9.4	ለጥያቄና ለማብራሪያ ዓላማ ብቻ የሚያገለግል ባንኩ አድራሻ	
	ግዥ ፈፃሚ	ዘመን ባንክ አ.ማ
	ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው	
	ቢሮ ቁጥር	ዘመን ባንክ ዋና መ/ቤት አዲሱ ህንፃ 15ተኛ ፎቅ
	ፖ.ሣ.ቁ.	*1212*
	የመንገድ ስም	ሰንጋ ተራ ራስ አበበ አረጋይ ጎዳና
	ከተማ	አዲስ አበባ
	አገር	ኢትዮጵያ
	ስልክ ቁጥር	**0115573525/0115570977**
	የፋክስ ቁጥር	
	ኢሜይል አድራሻ	

ተ.መ. 7.1 እና 9.4	የጥያቄዎችና ማብራሪያዎች ማቅረቢያ ቀነ-ገደብ **ቀን፡- የካቲት 02 ቀን 2018 ዓ.ም** **ሰዓት፡- እስከ ከሰዓት 11፡00** **ቦታ፡- ዘመን ባንክ ዋና መ/ቤት ህንፃ 15ተኛ ፎቅ ግዥና ውል አስተዳደር መምሪያ**
ሐ. የመጫረቻ ሰነዶች አዘገጃጀት	
ተ.መ. 11.1	የጨረታው ቋንቋ፡- **አማርኛ ነው፡፡**
ተ.መ. 12.5	አለም አቀፍ የንግድ ውል ቃል እትም፡- 2010 **እትም ተፈፃሚ ይሆናል፡፡**
ተ.መ. 12.7	የዋጋ ማስተካከያ ማቅረብ የሚቻልበት ጊዜ፡- **የዋጋ ማስተካከያ ማድረግ አይቻልም፡፡**
ተ.መ. 13.1	ተጫራቹ ከሀገር ውስጥ (ከኢትዮጵያ) ለሚያቀርባቸው የአገልግሎት ግብዓቶች (የምክር አገልግሎት ያልሆኑ) የሚያቀርበው ዋጋ **በኢትዮጵያ ብር** መሆን አለበት።
ተ.መ. 15.2	ተጫራቹ የፋይናንስ አቅሙን ለማረጋገጥ የሁለት አመት ፋይናንሻል እንቅስቃሴ ከብር 500,000.00 (**ብር አምስት መቶ ሺህ**) በላይ የሚያሳይ የኦዲት ሪፖርት ወይም የባንክ ስቴትመንት ማቅረብ አለበት፡፡
ተ.መ. 16.3	ተጫራቹ ከዚህ በፊት ላከናወናቸው ተመሳሳይ አገልግሎቶች ከአሠሪው አካል የመልካም ሥራ ማረጋገጫ ማስረጃ ማቅረብ አለበት፡፡ የሚቀርበው ማስረጃ ባለፉት 2 ዓመታት የተሠሩና የበጀት መጠናቸው ቢያንስ **ብር** 300,000.00 (**ብር ሶስት መቶ ሺህ**) የሆኑትን ነው፡፡
ተ.መ. 16.5	ባንኩ የተጫራቹን የቴክኒክ ብቃትና ክህሎት ለማወቅ በአካል በመገኘት የማረጋገጥ መብት አለው፡፡
ተ.መ. 17.4	ባንኩ በግምገማ ወቅት **በክፍል 3 የተጠቀሱትን** መመዘኛዎች ይጠቀማል፡፡
ተ.መ. 18.1	ጨረታው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ **ለ**90 ተከታታይ ቀናቶች ሲሆን □ህም ጨረታው ከተከፈተበት ቀን ጀምሮ የሚቆጠር ነው፡፡
ተ.መ. 19.1	የጨረታ ዋስትና መጠን፡ **ብር** 200,000.00 (**ብር ሁለት መቶ ሺህ**) **ነው፡፡** **ማስተወሻ-** ተጫራቾች የጨረታ ዋስትናውን በCPO ወይም በሁኔታ ላይ ባልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ማስያዝ አለባቸው፡፡ የባንክ ዋስትና የሚያሲዙ ከሆነ በቅድመ ሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ ቢያንስ **የ**120 **ቀን** የባንክ ዋስትና ማስያዝ ይኖርባቸዋል፡፡የኢንሹራንስ ሰነድ ተቀባይነት የለውም፡፡
ተ.መ. 21.1	ተጫራቾች የጨረታ ሰነዳቸውን በሶስት የተለያዩ ኢንቨሎፖች (ቴክኒካል የመወዳደሪያ ሀሳብ፣ ፋይናንሻል የመወዳደሪያ ሀሳብ እና ሲ.ፒ.ኦ) ለየብቻ በግልፅ በማመልከትና በማሸግ ማቅረብ አለባቸው፡፡ ▪ የቴክኒካል የመወዳደሪያ ሃሳብ አስገዳጅ የሆኑ የቴክኒክ ሰነድ ማስረጃዎች ማካተት አለበት፣ እንዲሁም በፖስታ ታሽጎ መምጣት ያለበት የቴክኒክ ኦርጅናል ሰነድ ብቻ ነው፡፡ የቴክኒክ ኮፒ ሰነድ በፍላሽ ወይም በሲዲ መምጣት አለበት፡፡

	▪ የፋይናንሻል የመወዳደሪያ ሀሳቡ ኦርጅናል እና ኮፒ ሰነድ በፖስታ ታሽጎ መምጣት አለበት ፤ ለአገልግሎቱ የተጠየቀውን የዋጋ ዝርዝር ማካተት አለበት ▪ ሲፒኦ በአንድ ፖስታ ለብቻ ታሽጎ መቅረብ አለበት
ተ.መ. 21.1	ከዋናው የመወዳደሪያ ሀሳብ በተጨማሪ የሚፈለጉ ኮፒዎች (ቅጂዎች) ብዛት፡ **አንድ ነው፡፡** የቴክኒክ ኮፒ ሰነዶች የሚቀርቡት **<u>በሲዲ</u> ወይም <u>በፍላሽ</u> ነው፡፡**
መ. የመጫረቻ ሰነዶች አቀራረብና አከፋፈት	
ተ.መ. 23.1	**የመጫረቻ ሰነድ ለማቅረብ ዓላማዎች ብቻ የሚያገለግል የባንኩ አድራሻ**
	ግዥ ፈፃሚ አካል: ዘመን ባንክ አ.ማ
	ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው:
	ቢሮ ቁጥር: ዘመን ባንክ ዋና መ/ቤት 15ተኛ ፎቅ
	ፖ.ሣ.ቁ.: *1212*
	የመንገድ ስም: ሰንጋ ተራ ራስ አበበ አረጋይ ጎዳና
	ከተማ: አዲስ አበባ
	አገር: ኢትዮጵያ
	የጨረታ ሰነድ ማቅረቢያ ቀነ ገደብ **ቀን፡- የካቲት 12 ቀን 2018 ዓ.ም** **ሰዓት፡- እስከ ቀኑ 11፡00 ሰዓት ድረስ** **ቦታ፡- ሰንጋ ተራ ራስ አበበ አረጋይ ጎዳና የባንኩ ዋና መ/ቤት ግዥና ውል አስተዳደር መምሪያ 15ተኛ ፎቅ**
ተ.መ. 26.1	**ጨረታው የሚከፈትበት ቦታና ጊዜ**
	ግዥ ፈፃሚ አካል: ዘመን ባንክ አ.ማ
	ቢሮ ቁጥር: ዘመን ባንክ አ.ማ ዋና መ/ቤት 15ተኛ ፎቅ
	የመንገድ ስም: ሰንጋ ተራ ራስ አበበ አረጋይ ጎዳና
	ከተማ: አዲስ አበባ
	ፖ.ሣ.ቁ: 1212
	አገር: ኢትዮጵያ
	ቀን፡- የካቲት 13 ቀን 2018 ዓ.ም **ሰዓት፡- ከጠዋቱ 3፡45 ሰዓት** **ቦታ፡- ሰንጋ ተራ ራስ አበበ አረጋይ ጎዳና የባንኩ ዋና መ/ቤት ግዥና ውል አስተዳደር መምሪያ 15ተኛ ፎቅ**

ሠ. የመጫረቻ ሰነዶችን መገምገምና ማወዳደር	
ተ.መ. 36.1	በቴክኒክ እና ፋይናንስ ግምገማ ውጤት ለመወሰን የሚያስችሉ ዝርዝር ነጥቦች በክፍል 3 የግምገማና የብቃት መስፈርቶች በሚለው ላይ ተገልፀዋል፡፡
ረ. ውል ስለመስጠት	
ተ.መ. 41.1	የሚገዙ አገልግሎቶች ብዛት (መጠን) ሊጨምር የሚችልበት መቶኛ 50%. የሚገዙ አገልግሎቶች ብዛት (መጠን) ሊቀንስ የሚችልበት መቶኛ 50%.

ክፍል 3

የጨረታዎች የግምገማ ዘዴና መስፈርቶች

ይህ ክፍል የተጫራቾች መመሪያ ከሚለው ክፍል 1 እና የጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ ከሚለው ክፍል 2 ጋር ተጣምሮ ሲነበብ ባንኩ አንድ ተጫራች ተፈላጊዎቹ ብቃቶች ያሉት ስለመሆኑ ለመገምገምና ለመወሰን መጠቀም ያለበትን ሁሉንም ነጥቦች፣ ዘዴዎችና መስፈርቶችን ይይዛል፡፡

<u>የመገምገሚያ ነጥቦች</u>

ተቁ.	የመመዘኛ ነጥቦች	ነጥብ
1.	አገልግሎት ሰጪ ተቋሙ በዘርፉ ያለው ሥራ ልምድ	10
2.	አገልግሎት ሰጪው ተቋሙ የሰው ሀይል አቅርቦት	15
3.	አገልግሎት ሰጪው ተቋሙ ስራውን መተግበሪያ መንገድ	10
4.	አገልግሎት ሰጪ ተቋሙ ለሰራተኞቹ ዋስትና መግባት የሚችል	10
5.	አገልግሎት ሰጪ ተቋማዊ አደረጃጀት	20
6.	የአገልግሎት አቅራቢው የፋይናንስ አቅም	10
7.	የአገልግሎት አቅራቢው መልካም ስራ አፈፃፀም ሁኔታ	5
8.	አገልግሎት አቅራቢው ለፅዳት አገልግሎት የሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች	10
9.	አገልግሎት አቅራቢው የተሟላ አላቂ የፅዳት እቃዎችን ማቅረብ	10
ጠቅላላ ድምር		100

ከላይ በሰንጠረዡ የተገለፁትን ነጥቦች እንደሚከተለው ይሰላል::

ተ.ቁ	ዝርዝር መግለጫ	መቅረብ ያለበት ማስረጃ	ነጥብ አሰጣጥ
1	**አገልግሎት ሰጪው ተቋሙ ህጋዊነት**		**ተሟልቷል/አልተሟላም**
	• የንግድ ፍቃድ • የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢነት ማረጋገጫ • የጨረታ ማስከበሪያ ሰነድ	• የታደሰ ንግድ ፍቃድና የተሰማራበትን የንግድ ዘርፍ የሚገልፅ ኮፒ ሰነድ፤ • የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ ስለመሆኑ የሚያስረዳ ሰርተፊኬት፤ • የግብር ከፋዮች ምዝገባ የምስክር ወረቀት፤ • የሚጠበቅበትን የዘመኑን የግብር ግዴታ ስለመወጣቱ የሚገልፅ ማስረጃ፤	• ተሟልቷል/አልተሟላም
	• **የመስክ እይታ** (Site Visit)	**የተደራጀ የቢሮ መዋቅር**	**ያሟላል/አያሟላም** (Point of Rejection)
2	**አገልግሎት ሰጪ ተቋሙ በዘርፉ ያለው ሥራ ልምድ**		(10)
	• 5 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሰራ 100%፣ • ከ5 ዓመት በታች እስከ 4 ዓመት የሰራ 75%፣ • ከ4 ዓመት በታች እስከ 3 ዓመት የሰራ 50%፣ • ከ3 ዓመት በታች እስከ 2 ዓመት የሰራ 25% • ከ2 ዓመት በታች 0%፣	በዘርፉ ላይ የሚገኝ የስራ ልምድ ያለው እና ይህን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማቅረብ፣	• 5 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሰራ 10 ነጥብ፣ • ከ5 ዓመት በታች እስከ 4 ዓመት የሰራ 7.5 ነጥብ፣ • ከ4 ዓመት በታች እስከ 3 ዓመት የሰራ 5 ነጥብ፣ • ከ3 ዓመት በታች እስከ 2 ዓመት የሰራ 2.5 ነጥብ፣ • ከ2 ዓመት በታች 0፣
3	**አገልግሎት ሰጪው ተቋሙ የሰው ሀይል አቅርቦት**		(15)
	አገልግሎት ሰጪው ተቋሙ • ከ100 እስከ 81 የዕዳት ሰራተኞች ሲኖሩት፤ • ከ80 እስከ 61፤ • ከ70 እስከ 50፤ • ከ50 በታች	• የድርጅቱ ማህተም ያረፈበት የሰራተኞች የደሞዝ መክፈያ ማስረጃ ቢያንስ የአንድ ዓመት ቆይታ፤ ያላቸውን ሰራተኞች ማቅረብ አለበት • የሚቀርቡት ሰራተኞች ቢያንስ 50% የስራ ልምድ መቅረብ አለበት፤	• ከ100 እስከ 81 የዕዳት ሰራተኞች ሲኖሩት 15 ነጥብ፣ • ከ80 እስከ 61 የዕዳት ሰራተኞች ሲኖሩት 10 ነጥብ፣ • ከ70 እስከ 50 የዕዳት ሰራተኞች ሲኖሩት 7.5 ነጥብ፣ • ከ50 በታች የዕዳት ሰራተኞች ሲኖሩት 0 ነጥብ፣
4	**አገልግሎት ሰጪ ተቋሙ ስራውን የመተግበሪያ መንገድ**		(10)
	• አገልግሎት ሰጪው ተቋሙ ከስራ በሚቀሩ ወይም ከስራ በሚለቁ ሰራተኞች ምትክ በ 24 ሰዓት ውስጥ መተካት የሚችል • አገልግሎት ሰጪው የዕዳት አገልግሎቱን እንዴት እንደሚተገብር የሚያሳይ ማብራሪያ • የአገልግሎት ሰጪው የሰው ሃይል ምልመላ ዘዴ እና የቁጥጥርና የመምራት ሂደት ማሳየት የሚችል	• በተብራራና ግልጽ በሆነ መንገድ የቀረበ ሀሳብ /Proposal፣	ከስራ በሚቀሩ ወይም ከስራ በሚለቁ ሰራተኞች ምትክ በ 24 ሰዓት ውስጥ መተካት የሚችል (5 ነጥብ) አገልግሎት ሰጪው የዕዳት አገልግሎቱን እንዴት እንደሚተገብር የሚያሳይ ማብራሪያ (2.5 ነጥብ)

			የአገልግሎት ሰጪው የሰው ሃይል ምልመላ ዘዴ እና የቁጥጥርና የመምራት ሂደት ማሳየት የሚችል (2.5 ነጥብ)
5	**አገልግሎት ሰጪው ተቋሙ በሰራተኞቹ ለሚደርሰው ጉዳት ዋስትና መግባት የሚችል**		(10)
	• አገልግሎት ሰጪው ተቋሙ በሰራተኞቹ ለሚደርሱ የንብረት ብልሽቶችና ጉዳቶች ዋስታና መግባት የሚችል	• በተብራራና ግልጽ በሆነ መንገድ የቀረበ ሀሳብ /Proposal እና የሰነድ ማስረጃ ያቀረበ	• ለተጠቀሱት የንብረት ብልሽትና እና ጉዳት በዝርዝር የቀረበ ሀሳብ /Proposal፣ ማቅረብ እና የሰነድ ማስረጃ ማቅረብ
6	**አገልግሎት ሰጪው ተቋም አደረጃጀት**		(20)
	• አገልግሎት አቅራቢው ድርጅት ስራዎችን በብቃት ለማስፈጸም የሚያስችል ዘመናዊ አደረጃጀትና ቋሚ ቢሮ ከተሟላ የቢሮ እቃዎች ያሉት	• ድርጅታዊ መዋቅር አደረጃጀት፣ በምስል እና ማብራሪያ ግልጽ በሆነ መንገድ ማቅረብ፣ ቋሚ ቢሮ ያለው መሆኑን በማስረጃ ማቅረብ፣	ቋሚ ቢሮ ከተሟላ የቢሮ እቃዎች ያሉት (4 ነጥብ)
	• አገልግሎት አቅራቢው ድርጅት ለተለየ የስራ ስምሪት የሚያገለግሉ የማፅጃ መሳሪያዎች ያሉት	• ለተለየ የስራ ስምሪት የሚያገለግሉ የማፅጃ መሳሪያዎች እንዳሉት በምስል እና ማብራሪያ ግልጽ በሆነ መንገድ ማቅረብ፣	የተሟላ የማፅጃ መሳሪያዎች ያሉት (4 ነጥብ)
	• ለባንኩ በኃላፊነት፣ በተቆጣጣሪነት፣ በአስተባባሪነት ደረጃ ላይ የሚመደቡ ከ3 ዓመት በላይ የስራ ልምድ ያለው ሰራተኛ መመደብ	• በድርጅቱ በኃላፊነት፣ በተቆጣጣሪነት፣ በአስተባባሪነት የሚያገለግሉ ሃላፊዎች የስራ ልምድ ማስረጃ ማቅረብ፣	ከ3 ዓመት በላይ የስራ ልምድ ያለው ሰራተኛ ያቀረበ (4 ነጥብ)
	• ድርጅቶ ለሚቀጥራቸውን ሰራተኞች ደረጃውን የጠበቀ በቂ ስልጠና የመስጠት ዘዴ እና የስልጠና መተግበሪያ መመሪያ (ማንዋል)	• የድርጅቱ የስልጠና ማንዋል ወይም ይህንኑ ተግባር ለማስፈፅም የቀረበ ሃሳብ	በቂ የስልጠና ዘዴ እና የስልጠና መተግበሪያ መመሪያ (ማንዋል) ያቀረበ (4 ነጥብ)
	• የሚመደቡ የፅዳት ሰራተኞች ከማንኛውም ወንጀል ነፃ መሆናቸውን፣ የጤና ምርመራ ማድረጋቸውን እና ዋስትና ስለማቅረባቸው የሚያረጋግጥ ማስረጃ ስልጣን ካለው አካል የቀረበውን ማስረጃ ለባንኩ ማቅረብ የሚችሉ፣	• ከወንጀል ነፃ መሆናቸውን፣ የጤና ምርመራ፣ ዋስትና የሚያረጋግጥ ማስረጃ ስልጣን ካለው አካል ማስረጃ ማያያዝና ማቅረብ፣	ለሚመደቡ የፅዳት ሰራተኞች - ከወንጀል ነፃ (2) - የጤና ምርመራ (2)
7	**የአገልግሎት አቅራቢው የፋይናንስ አቅም**		(10)
	• አገልግሎት አቅራቢው ለሚቀጥራቸው ባለሙያዎች የሚከፍለው የደምወዝ መጠን ከትርፉ ምን ያክል እንደሆነ ማቅረብ ይኖርበታል፤	• ካለው ነባራዊ የኑሮ ሁኔታ አንፃር ተመጣጣኝ ክፍያ ያቀረበ	• ለሰራተኞች የደምወዝ መጠን ከትርፉ ጋር ተመጣጣኝ አድርጎ ያቀረበ (5 ነጥብ)
	• ለስራ ማስኬጃ፣ ለወጪ መሸፈኛና ለመንቀሳቀሻ የሚሆን የፋይናንስ አቅም በባንክ ስቴትመንት እስከ 400,000 (አራት መቶ ሺ ብር) ማሳየት፣	• የባንክ ስቴትመንት ማቅረብ፣	• የተሟላ የባንክ ስቴትመንት ከቀረበ (2.5 ነጥብ)

	• የሁለት ዓመት ፋይናንሻል እንቅስቃሴ /Financial Turnover/ ከ500,000 (አምስት መቶ ሺ.) ብር በላይ የሚያሳይ የኦዲት ሪፖርት ማቅረብ የሚችል፣	• የ2 ዓመት የፍይናንስ እንቅስቃሴ ማሳያ ከ500,000 (አምስት መቶ ሺ.) በላይ የኦዲት ማስረጃ፣	• የፋይናንስ እንቅስቃሴ ማሳያ የቀረበ ማስረጃ (2.5 ነጥብ)
8	**የአገልግሎት አቅራቢው መልካም ስራ አፈፃፀም ሁኔታ**		(5)
	• ተቋሙ አገልግሎት በሰጠባቸው ተቋማት ሰራተኞቹ በስራቸው ጥሩ ባህሪና መልካም ሥነ-ምግባር የተላበሱ መሆናቸውን ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፣ (satisfactory performance Execution testimonial paper) ቢያንስ ከ3 ተቋማት	• ለስራቸው ጥሩ ባህሪና መልካም ሥነ-ምግባር የሚቀርብ ማስረጃ	• ለስራቸው ጥሩ ባህሪና መልካም ሥነ-ምግባር ከ3 ተቋማት የቀረበ ማስረጃ (5 ነጥብ) • ከ2 ተቋማት የቀረበ ማስረጃ (3 ነጥብ) • ከ1 ተቋማት የቀረበ ማስረጃ (1.5 ነጥብ) • ምንም ማስረጃ ያላቀረበ 0
9	**አገልግሎት አቅራቢው ለፅዳት አገልግሎት የሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች**		(10)
		አነስተኛ፣ መካከለኛ እና ትላልቅ መሳሪያዎችን በመጥቀስ፣ በስዕል የተደገፈ እና የጥራት ደረጃቸውን የጠበቀ በዝርዝር ማቅረብ	
10	**አገልግሎት አቅራቢው የተሟላ አላቂ የፅዳት እቃዎችን ማቅረብ**		(10)
		ለፅዳት አገልግሎት የሚጠቀምባቸውን እቃዎች አይነት፣ የጥራት ደረጃቸውን፣ የአቅርቦት መጠን እና የስርጭት ሁኔታ በተብራራ መልኩ መግለፅ	

<u>ማስታወሻ</u>፡-

- ባንኩ ከተ.ቁ 1-10 የተጠቀሱትን የመገምገሚያ መስፈርቶች የፅዳት አገልግሎቱን፤ ለፅዳት የሚያስፈልጉ ሙሉ እቃዎችን በማቅረብ ለማከናወን ሲሆኑ፤ በቴክኒክ ግምገማ ውጤት ከ100 70% እና ከዚያ በላይ ያመጡ ተጫራቾች ብቻ ወደ ዋጋ ግምገማ የሚያልፉ ይሆናል፡፡
- ለቴክኒክ የተሰጠው ክብደት 70% ሲሆን ለዋጋ ደግሞ 30% ነው፡፡ አሸናፊው ድርጅት የሚለየው በቴክኒክ እና ዋጋ ጠቅላላ ድምር ከፍተኛ ያመጣው ድርጅት ይሆናል፡፡
- ባንኩ የተጫራቹን የቴክኒክ ብቃትና ክህሎት ለማወቅ በአካል በመገኘት የሚያረጋገጥ ሲሆን በጉብኝቱ ብቁ አይደሉም ያላቸውን ተጫራቾች ውድቅ የማድረግ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
- ይህ የጨረታ ሰነድ የውል አካል ይሆናል::
- ተወዳዳሪዎች/ተጫራቾች በሚያቀረቡት በእያንዳንዱ ገጽ ላይ ፊርማ እና ማህተም ማሳረፍ አለባቸው፡፡
- ተጫራቾች በሚያቀርቡት የቴክኒክ ሰነድ ላይ ለሰራተኞች ለመክፈል ያቀዱት ደመወዝ፣ አበል፣ ጉርሻ እና ሌሎች ወጪዎች ካሉ በዝርዝር (ፕሮል) ማሳየት ይኖርባቸዋል::

ክፍል 4

የጨረታ ቅፆች

የፅዳት አገልግሎት የዋጋ ማቅረቢያ

(በተጫራቾች መሞላት ያለበት የመረጃ ግብዓት)

የተጫራቹ ድርጅት ስም፡- .....

የጨረታ መለያ ቁጥር:- ZB/08/26

ቀን፡- .....

ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የባንኩ ቅርንጫፎች ላይ ብቁ የሆኑ የጽዳት ሠራተኞችን ይመድባል፡፡ እንደዚሁም ከጊዜ ወደ ጊዜ ባንኩ ቅርንጫፍ በሚከፍትባቸው የክልል ከተሞች ሁሉ በባንኩ ጥያቄ መሰረት አሸናፊው ድርጅት በ አንድ (1) ሳምንት ጊዜ ውስጥ የጽዳት ሠራተኛ ያቀርባል፡፡

ተ.ቁ	ክፍል/ቅርንጫፍ	የሚፈለገው የሰው ሃይል ብዛት	የአንድ ሰው ወርሃዊ አገልግሎት ዋጋ የፅዳት ግብዓት እቃዎችንና ቫትን ጨምሮ በብር
1	Arba Minch Banking Center	1	
2	Shashemene Arada Banking Center	1	
3	Mekele Banking Center	1	
4	Sebeta Banking Center	1	
5	Mizan Aman Banking Center	1	
6	Gondar Banking Center	1	
7	Adigrat Banking Center	1	
8	Mekele Sub Branch	1	
9	Assosa Banking Center	1	
10	Gondar Arada Banking Center	1	
11	Adama Oda Banking Center	1	
12	Logia Banking Center	1	
13	Alemgena Banking Center	1	
14	Adama Sub Branch	1	
15	Hawasa Menahariya Banking Center	1	
16	Debre Markos Banking Center	1	
17	Assela Banking Center	1	
18	Harar Banking Center	1	
19	Abay MadoBanking Center	1	
20	Ghion Banking Center	1	
21	Bishoftu Hora Arsedi Sub Branch	1	

22	Gambella Banking Center	1	
23	Jimma- Hermata Banking Center	1	
24	Dukem Banking Center	1	
25	Nekemte Banking Center	1	
26	Dessie Bwnabwa wuha Banking Center	1	
27	Kombolcha Banking Center	1	
28	Hummera Sub Branch	1	
29	Dilla Banking Center	1	
30	Modjo Banking Center	1	
31	Bale Robe Banking Center	1	
	ጠቅላላ ድምር	**31**	

ለ. የጨረታ ዋስትና
(በተጫራቾች መሞላት ያለበት የመረጃ ግብዓት)

ቀን: _____

የግዥ መለያ ቁጥር: ZB/08/26

ለ: - **ዘመን ባንክ አ.ማ**

---------- (ከዚህ በኋላ "ተጫራች" እየተባለ የሚጠራው) በግዥ መለያ ቁጥር ..... በተደረገው ጥሪ መሠረት የአገልግሎቶች አጭር መግለጫ ይፃፍ ለማቅረብ የመወዳደሪያ ሐሳብ በቀን ---------- ያቀረበ በመሆኑ፡፡

ሁሉም ሰዎች እንደሚያውቁት እኛ ---------- የሆነ ለ ----------(ከዚህ በኋላ "የግዥ ፈፃሚ አካል" እየተባለ ለሚጠራው) ብር---------- ለመክፈል የዋስትና ግዴታ የገባን ሲሆን ከዚህ በላይ ለተገለፀው ግዥ ፈፃሚ አካል ክፍያው በሙሉ እና በትክክል የሚከፈል ለመሆኑ ወራሾቻችን ወይም መብት የሚተላለፍላቸውን ሰዎች ግዴታ አስገብተናል፡፡ ለዚህም የዋሱ ማኅተም በ___(ቀን) _____ (ወር) _____ ዓ.ም. ታትሞበታል፡፡

ይህ የዋስትና ሰነድ ተፈፃሚ የሚሆነው የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ይሆናል፡፡

1) በተጫራቾች መመሪያ ንዑስ አንቀጽ 19.2 ካልሆነ በስተቀር ተጫራቹ በጨረታ ማቅረቢያ ሰንጠረዥ ውስጥ በገለጸው መሰረት ጨረታው ፀንቶ በሚቆይበት ጊዜ ውስጥ ከጨረታው ከወጣ፣ ወይም
2) ግዥ ፈጻሚው አካል ጨረታው ፀንቶ በሚቆይበት ጊዜ ውስጥ ያቀረበው የመወዳደሪያ ሐሳብ ተቀባይነት ማግኘቱን ለተጫራቹ ካሳወቀው በኋላ ተጫራቹ ጨረታው ፀንቶ በሚቆይበት ጊዜ፣

ሀ/ ውሉን ለመፈረም ወይም

ለ/ በተጫራቶች መመሪያ አንቀጽ 43 መሠረት የውል ምስከበሪያ ዋስትና ለማቅረብ፣

ፈቃደኛ ሳይሆን የቀረ እንደሆነ፡፡

ባንኩ ከዚህ በላይ ከተዘረዘሩት ሁኔታዎች አንዱ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ ሁኔታዎች በማጋጠማቸው ምክንያት ገንዘቡ ሊከፈለው እንደሚገባ ጠቅሶ ከጠየቀ ለጥያቄው ማስረጃ ማቅረብ ሳያሰፈልገው ጥያቄ ባቀረበ ጊዜ እላይ እስከተጠቀሰው ገንዘብ መጠን ድረስ ለባንኩ ለመክፈል ግዴታ እንገባለን፡፡

ይህ የጨረታ ዋስትና የጨረታ ዋጋው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ ካበቃበት ዕለት ጀምሮ አስከ ሃያ ስምንተኛው (28) ቀን ድረስ (ሃያ ስምንተኛውን ቀን ጨምሮ) የፀና ሆኖ የሚቆይ ሲሆን ማኛቸውም በጉዳዩ ላይ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ከተጠቀሰው ጊዜ የዘገየ መሆን የለበትም፡፡

ስም _____

ቀን _____

ፊርማና ማኅተም _____

ክፍል 5

በጨረታው መሳተፍ የሚችሉ ሀገሮች (ብቁ ሀገሮች)

የግዥ መለያ ቁጥር፤ ZB/08/26

የሚከተሉት ድንጋጌዎች ተግባራዊ ከሚሆኑባቸው ሀገሮች በስተቀር ሌሎች ሀገሮች በጨረታው መሳተፍ ይችላሉ፡፡

(ሀ) ተፈላጊ የሆነውን አገልግሎት ለመስጠት የሚደረገውን ውድድር የማያስተጓጉል መሆኑ በመንግሥት እስከታመነበት ድረስ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት በሕግ ወይም በደንብ ከአንድ የተወሰነ ሀገር የንግድ ግንኙነት እንዳይደረግ የከለከለ ከሆነ፣

(ለ) በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በቻርተሩ ምዕራፍ 7 መሠረት የተላለፈውን ውሳኔ መሠረት በማድረግ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ከአንድ ሀገር ማንኛውም አገልግሎት እንዳይገዛ ወይም ለዚያ አገር ዜጋ ወይም ድርጅት ክፍያዎች እንዳይፈፀም የከለከለ ከሆነ፡፡

ምዕራፍ 2: የአገልግሎት ፍላጎት ዝርዝር መግለጫ

ክፍል 6፡ ዝርዝር የፍላጎት መግለጫ (ቢጋር)

1. መግቢያ

ዘመን ባንክ አ.ማ. ከአዲስ አበባ ውጪ የሚገኙ ቅርንጫፎችን የፅዳት አገልግሎት ለሚሠጡ ድርጅቶች በጨረታ አወዳድሮ መስጠት ይፈልጋል፡፡

ስለዚህ ባንኩ ይህንን አገልግሎት በዚሁ ሙያ አገልግሎት በመስጠት ሰፊ ልምድ ካላቸው ድርጅቶች መካከል አገልግሎቱን በብቃት በጥራት ሊወጣ ለሚችል ድርጅት በጨረታ አወዳድሮ ለመስጠት የሚያስችል ይህ የአገልግሎት ሁኔታና ደረጃ የሚያመለክት የስራ መዘርዝር ጋር ተዘጋጅቷል፡፡

የባንኩ ሰራተኞች ወደስራ በሚሰማሩበት ወቅት ባንኩ ደንበኞች የሚስተናገዱበት በመሆኑ ለባንኩ ማህበረሰብ ምቹና መልካም ገጽታን የተላበሰ አካባቢን መፍጠር የሚያስፈልግ ሲሆን በዚህ ረገድ ባንኩ አገልግሎት የሚሰጥባቸውን በማጽዳት ንጹህና ጤናማ አካባቢን በመፍጠር ምቹ የስራ አካባቢ ለማድረግ በአውትሶርሲንግ /Outsourcing/ የጽዳት አገልግሎት ግዥ ለመፈጸም ይረዳ ዘንድ ይህ ሰነድ ተዘጋጅቷል፡፡

2. የአገልግሎቱ ዓላማ

2.1. ዘመን ባንክ የፅዳት አገልግሎቱን ከፅዳት እቃዎች እና አስፈላጊ የፅዳት ኬሚካሎችጋር በሚያቀርብ ድርጅት ማሰራት ይፈልጋል፡፡

2.2. የባንኩ የሥራ ቦታና ቅጥር ግቢ ጤናማ/ፅዱ መሆኑን ማረጋገጥ ፡፡

2.3. የደንበኞች እና የሠራተኞች እይታ ማራኪ ፤ ፅዱ እና ጥራቱን የጠበቀ የስራ ቦታ እንዲኖር ማድረግ፡፡

3. የአገልግሎቱ ወሰን

3.1 የፅዳት አገልግሎት የሚሰጠው ድርጅት የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል በማሰማራት እና ለፅዳት አገልግሎት የሚጠቀምባቸውን አስፈላጊ ቁሳቁሶች በማቅረብ፤ በባንኩ ቅርንጫፎች ቅጥር ግቢ ውስጥ ማለትም፡- እያንዳንዱን የቢሮውን ጥግ ፣ ኮሪደሮችን ፣ መጸዳጃ ቤቶችን ፣ መስኮቶችን ፣ ጣሪያዎችን ፣ ደረጃዎችን ፣ ኮሪደሮችን፣ የመኪና ማቆሚያ እና ዙሪያውን ሸፍኖ በተጨማሪም የቢሮ እቃዎችን እና መሳሪያዎችን አቧራ ማንሳትን እና ሙሉ የፅዳት አገልግሎቱን በመደበኛነት ያከናውናል፡፡

3.2 በባንኩ ቅርንጫፎች ውስጥ የሚገኙ ኤቲኤሞችን ማጽዳት፡፡

3.3 በባንኩ ቅርንጫፎች ጥያቄ መሰረት በመስኮቶች ላይ የሚገኙ ስቲከሮችን የጽዳት አገልግሎቱ አካል ሆኖ በጥንቃቄ ማንሳት እና ማጽዳት፡፡

4. ዘዴ (Methodology)

የፅዳት አገልግሎቱን የሚሰጠው ድርጅት ባንኩ ባስቀመጠው የአገልግሎት ደረጃ መተግበሪያ (SLA) መሠረት አገልግሎቱን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ሆኖም አገልግሎት ሰጪው ሥራውን በተሻለ መንገድ ማከናወን ከቻለ የፍላጎት መግለጫ (Proposal) ያቀርባል እንዲሁም የአገልግሎት ደረጃ መደበኛ ላይ አስተያየት መስጠት ይችላል፡፡

5. የአገልግሎት ደረጃ መስፈርት

5.1 የአገልግሎት ደረጃ መስፈርት አላማ

የዚህ የፅዳት አገልግሎት ደረጃ (SLA) ዓላማ የሚፈለገውን (የሚጠበቀውን) የአገልግሎት ደረጃ በግልጽ ለማሳየት፡፡ አገልግሎት ሰጪው በመደበኛነት ከዚህ የአገልግሎት ደረጃ በላይ ማከናወን ይጠበቅበታል፡፡ የአገልግሎት ደረጃ (ስታንዳርድ) በተከታታይ ለሚሰጠው የፅዳት አገልግሎት እንደ መተግበሪያ የሚያገለግል ሲሆን በባንኩ እና በአገልግሎት አቅራቢው መካከል የጋራ መግባባት ለመፍጠር ያለመ ነው ፡፡ በዚህ ምክንያት ባንኩ የፅዳት አገልግሎቱን በተቀመጠው ደረጃ (SLA) መሠረት ስለመሰጠቱ/መተግበሩን የአገልግሎት አቅራቢውን አፈፃፀም መቆጣጠር ይችላል፡፡

5.2 የሚፈለገው የአገልግሎት ደረጃ

በአገልግሎት ደረጃው (SLA) መሠረት የአገልግሎት አቅራቢው ለባንኩ የጽዳት አገልግሎት ይሰጣል፡፡ ሆኖም የሚቀርቡት የፅዳት አገልግሎት ወሰን ላይ የተገለፁትን ያጠቃልላሉ፡-

5.2.1 የባንኩን አጠቃላይ ቅጥር ግቢ እና ቢሮዎች ሳምንቱን ሙሉ ንፅህናውን ማስጠበቅ፤

5.2.2 በየቦታው ላይ ወድቀው የሚገኙ ደረቅ ቆሻሻዎችን ወቅቱን ጠብቆ ማንሳት ወይም ማስወገድ፡፡

5.2.3 ቧንቧዎች፣ መብራቶች እና ማንኛውም ሌሎች የኤሌክትሪክ መገልገያዎችን መጥፋታቸውን፣ መዘጋታቸውን እና ቢሮዎች እና መስኮቶች በትክክል መቆለፋቸውን በማረጋገጥ፤ የፅዳት ሥራው ሲያበቃ ሁሉንም ወለሎች እና ክፍሎች ይፈትሻሉ፡፡

5.2.4 ሁሉም የፅዳት መሳሪያዎች በትክክል መስራታቸውን በየጊዜው ማረጋገጥ ፣

5.2.5 የጽዳት አገልግሎቱን የሚሰጡ ሰራተኞችና የሚጠቀሙባቸው ዕቃዎች መከታተልና ንፁህ እንዲሆን ማድረግ፣

5.2.6 በየቀኑ ለባንኩ ተወካይ ለአደጋ ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉ ሁኔታዎችን እና አስቸኳይ ጥገና የሚያስፈልጋቸውን ዕቃዎች ማለትም ፈሳሽ ቧንቧዎችን ወይም የውሃ (ቫልቮችን)፣ የመፀዳጃ ቤት ማቆሚያዎች፣ የተሰበሩ ወይም የሚያዳልጥ የወለል ንጣፎችን፣ የማይሠሩ መብራቶችን እና ሌሎች ከደህንነት ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ክስተቶች ጨምሮ ማሳወቅ፡፡

5.2.7 ባንኩ እንዲቃጠሉ ወይም እንዲወገዱ ያስቀመጠው ቆሻሻ በአግባቡ እና በጊዜው ማስወገድ አለበት::

5.2.8 አገልግሎት አቅራቢው ለአካባቢው ተስማሚ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የፅዳት አገልግሎት ለባንኩ መሰጠቱን ያረጋግጣል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የባንኩ ሰራተኞችን እና የደንበኞችን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል እርጥብ ፣ ተንሸራታች ወይም አዲስ በሰም የተሞሉ ወለሎች ላይ ተገቢውን የምልክት ማስጠንቀቂያ መስጠት አለበት ፡፡

5.2.9 አገልግሎት ሰጪው የባንኩን የቢሮ ቁልፎች እና ሌሎች የባንኩ ንብረቶችን ከጣሉ ወዲያውኑ ለባንኩ ተወካይ ያሳውቃል ፡፡

5.2.10 ባንኩ ፀረ-ተባይ መርጨት የሚፈልግ ከሆነ አገልግሎት ሰጪው በአስፈላጊ ጊዜ አገልግሎቱን ይሰጣል፡፡

5.3. አጠቃላይ መመዘኛዎች

ሀ) የፅዳት አገልግሎቶቹ በባንኩ የአሰራር ልምዶች እና ደረጃዎች የአሰራር ስርዓቶች በጥብቅ በሚስማሙ ብቃት ባላቸው፣ ጠንቃቃ እና ቀልጣፋ ሰራተኞች ይከናወናሉ ፡፡

ለ) የፅዳት ሰራተኞች እና ተቆጣጣሪዎች ቅንነት፣ በጥሩ ስነ-ምግባር ፣ እምነት የሚጣልባቸው፣ ታማኝ እና በትኩረት ስራን የሚያስፈፅሙ መሆን አለባቸው፡፡

ሐ) ለፅዳት የተመደቡ ተረኛ ሠራተኞች ሁልጊዜ የድርጅቱን የደንብ ልብስ እና የሰራተኛ መለያ መታወቂያ ማድረግ አለባቸው ፡፡

መ) አገልግሎት አቅራቢው እያንዳንዱ ሠራተኛ ከወንጀል መዝገብ ነፃ መሆኑን ከሚመለከተው የመንግሥት አካል የጣት አሻራ ውጤት በማስገባት እንዲሁም አደንዛዥ ዕፅ እና ተዛማጅ የሆኑ ትምህርቶችን፣ ልምዶችን፣ ክህሎቶችን፣ ጤናን፣ ሥልጠናዎችን እና ልዩ መስፈርቶችን ማሟላቱን ያረጋግጣል ፡፡

ረ) የጽዳት ሠራተኞች እና ተቆጣጣሪዎች ዕድሜ ከ 18 እስከ 45 ዓመት ያላቸው መሆን አለባቸው ፡፡

ሰ) አገልግሎት ሰጪው በልዩ ልዩ ምክንያት የሚጓደል የፅዳት ሰራተኞች በ24 ሰዓት ውስጥ የመተካት ሃላፊነት አለበት፡፡ በተጠቀሰው ሰዓት ካልተካ ባንኩ ክፍያውን ቀንሶ ይከፍላል፡፡

ሸ) አገልግሎት ሰጪው ለሰራተኛው የአመት እረፍት ወይንም የህክምና ፈቃድ ሲሰጥ ለባንኩ ተተኪ ሰራተኛ መድቦ መሆን አለበት፡፡

ቀ) እያንዳንዱ የፅዳት ሠራተኛ እና ተቆጣጣሪ ለባንኩ ሥራ ከመሰጠቱ በፊት ስለ ዘመን ባንክ በቂ የጽዳት ሥልጠና እና የአቅጣጫ ግንዛቤ ይሰጣቸዋል፡፡

በ) እያንዳንዱ የፅዳት ሰራተኛ እና ተቆጣጣሪ አካላዊ ብቃት ፣ ጠንካራ እና ንቁ መሆን አለባቸው፡፡

ተ) ባንኩ እንዳስፈላጊነቱ ከስራ ሰዓት ውጪ ማሰራት በሚፈልግባቸው ቅርንጫፎች አገልግሎት ሰጪው በማንኛውም ጊዜ አገልግሎት ለመስጠት ፈቃደኛ መሆን አለበት፡፡

ቸ) ተጫራቹ ድርጅቱን የሚመሩ የስራ መሪዎች የትምርት ደረጃና የስራ ልምድ ከጨረታው ሰነድ ጋር ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

ነ) ተጫራቹ በመስኩ ያለውን የሥራ ልምድ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

ኘ) በሙያው ከ አገልግሎት ተቀባይ ያገኘውን የአገልግሎት እርካታ የምስክር ወረቀት (testimony) ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

አ) ተጫራቹ የድርጅቱን ስራ (Workflow) በተገቢው ለመፈፀም የሚችል መሆኑን ማመላከት ይኖርበታል፡፡

ከ) ተጫራቹ ለጽዳት አገልግሎት አሰጣጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ጥራትና ደረጃቸውን የጠበቁ የጽዳት ግብዓቶች በዝርዝር ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

ኸ) ተጫራቹ ዝርዝር የሆነ የጽዳት እቃ አቀራረብ ዘዴ ወይም ስልት በደንብ መግለጽ ይኖርበታል፡፡

ወ) ተጫራቹ ለቢሮ ጽዳት ፣ ለኤቲኤም ጽዳት፣ እንዲሁም ለጠቅላላ ጽዳት አገልግሎት የሚሰጠውን ዋጋ በግልጽ ማስቀመጥ ይኖርበታል፡፡

5.5 የስራ ሰዓት

የፅዳት ሰራተኞች የስራ ሰዓት ከ ጠዋቱ 12:00-9:00 ይሆናል፡፡

5.6. የአገልግሎት ጊዜ

5.6.1 ባንኩ ለአንድ አመት የሚሆን አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶቸን አወዳድሮ መዋዋል የፈለገ ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ ለቀጣይ በጀት አመት ከአገልግሎት ሰጪው ጋር በመነጋገር ማራዘም ይችላል፡፡

5.7 የስራ መዘርዝር

የሥራ መደብ፤	የፅዳት ሠራተኛ

- የቅርብ ሃላፊ፤ የቅርንጫፍ ሥራ አስኪያጅ
- የሥራ ቦታ፤ ቅርንጫፍ
- የሥራ ደረጃ፤ አንድ (1)

ጠቅላላ የሥራ ሃላፊነት

የፅዳት ሠራተኛው ከአሠሪው በሚሰጠው የሥራ መመሪያ መሠረት የቅርንጫፉን ሙሉ የፅዳት ሰራ በአግባቡ እና በሚፈለገው ደረጃ በመስራት የቅርንጫፉ ሠራተኞች ወደስራ ከመግባታቸው በፊት ቀድሞ በመገኘት የፅዳት ስራውን በመስራት ቅርንጫፉን ለስራ ምቹ ያደርጋል/ታደርጋለች፤ ከፅዳት ስራው በኃላ በቅርንጫፉ የሚሰጠውን/ጣትን ተጨማሪ ስራዎች በመስራት ሠራተኞችን ታግዛለች፡፡

የፅዳት ሰራተኛ ቁልፍ የስራ ኃላፊነቶች፤

- የባንኩን አጠቃላይ ቅጥር ግቢ እና ቢሮዎች ሳምንቱን ሙሉ ንፅህናውን ማስጠበቅ፤ ማለትም፡- እያንዳንዱን የቢሮውን ጥግ ፣ መጸዳጃ ቤቶችን ፣ መስኮቶችን ፣ ጣሪያዎችን ፣ ደረጃዎችን ፣ ኮሪደሮችን፣ የመኪና ማቆሚያ እና ዙሪያውን ሽፍኖ በተጨማሪም የቢሮ እቃዎችን እና መሳሪያዎችን አቧራ ማንሳትን እና ሙሉ የፅዳት አገልግሎቱን በመደበኛነት ማከናወን፤
- በየቦታው ላይ ወድቀው የሚገኙ ደረቅ ቆሻሻዎችን ወቅቱን ጠብቆ ማንሳት ወይም ማስወገድ፡፡
- ቧንቧዎች፣ መብራቶች እና ማንኛውም ሌሎች የኤሌክትሪክ መገልገያዎችን መጥፋታቸውን፣ መዘጋታቸውን እና ቢሮዎች እና መስኮቶች በትክክል

መቆለፋቸውን በማረጋገጥ፤ የፅዳት ሥራው ሲያበቃ ሁሉንም ወለሎች እና ክፍሎች መፈተሽ፤

- ሁሉም የፅዳት መሳሪያዎች በትክክል መስራታቸውን በየጊዜው ማረጋገጥ ፣ ንፁህ እንዲሆን ማድረግ፣
- በየቀኑ ለቅርንጫፉ ስራ አስኪያጅ ለአደጋ ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉ ሁኔታዎችን እና አስቸኳይ ጥገና የሚያስፈልጋቸውን ዕቃዎች ማለትም ፈሳሽ ቧንቧዎችን ወይም የውሃ (ቫልቮችን)፣ የመፀዳጃ ቤት ማቆሚያዎች፣ የተሰበሩ ወይም የሚያዳልጥ የወለል ንጣፎችን፣ የማይሠሩ መብራቶችን እና ሌሎች ከደህንነት ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ክስተቶችን ማሳወቅ፡፡
- ባንኩ እንዲቃጠሉ ወይም እንዲወገዱ ያስቀመጠው ቆሻሻ በአግባቡ እና በጊዜው ማስወገድ አለበት
- አገልግሎት አቅራቢው ለአካባቢው ተስማሚ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የፅዳት አገልግሎት ለባንኩ መሰጠቱን ያረጋግጣል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የባንኩ ሰራተኞችን እና የደንበኞችን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል እርጥብ ፣ ተንሸራታች ወይም አዲስ በሰም የተሞሉ ወለሎች ላይ ተገቢውን የምልክት ማስጠንቀቂያ ማድረግ አለበት ፡፡

ተፈላጊ ችሎታዎች

የትምህርት ደረጃ

- ✓ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ያጠናቀች

የሥራ ልምድ

- ✓ ቢያንስ ከ1 ዓመት እና ከዛ በላይ አግባብ ያለው የሥራ ልምድ ያላት

ተጨማሪ ክህሎቶች

- ✓ በጤናማ አካላዊና አእምሯዊ ሁኔታ ላይ የሚገኝ/የምትገኝ
- ✓ ደንበኞችን የማስተናገድ ብቃት ያለው/ያላት
- ✓ ታዛዥ እና ቅን የሆነ/ች

ምዕራፍ 3: የውል ሁኔታዎች

ክፍል 7: አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች

ሀ. አጠቃላይ ድንጋጌዎች

44. ፍቺዎች

1.1 የእነዚህ አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች ርዕሶችና የውሉን ትርጉም አይወስኑም፣ አይለወጡም ወይም አያቃውሱም፡፡

1.2 በሌላ አገባብ ሌላ ትርጉም መስጠት ካላስፈለገ በስተቀር ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ቃላትና ሁኔታዎች በዚህ ውል ውስጥ የሚከተለው ትርጉም ተሰጥቷቸዋል፡፡

ሀ. ስልጣን ያለው ሀላፊ	ማለት ይህንን ውል ለማስፈፀም በባንኩ ኃላፊነት የተሰጠውና ባንኩን የሚወክል ሲሆን አገልግሎት ሰጪው በፅሑፍ እንዲያውቀው የተደረገ ሰው ማለት ነው፡፡
ለ. መክሰር	ማለት ማንኛውም ህጋዊ ሰውነት ያለው ሆኖ፣ (i) መክሰሩን ለማስታወቅ ለሚመለከተው ህጋዊ (ለፍ/ቤት) ማመልከቻ በማቅረብ ሂደት ላይ የሚገኝ ወይም ማመልከቻ የቀረበበት፣ (ii) ለአበዳሪዎች ጥቅም ሲባል የተለየ የአሰራር ስርአት ተበጅቶለት የሚሰራ፣ (iii) የከሰረ መሆኑ የተረጋገጠ፣ (iv) ሀብቱንና ንብረቱን የሚያስተዳድርለት ወይም የሚጠብቅለት ባለአደራ የተመደበለት፣ ወይም (V) በአጠቃላይ ዕዳውን መክፈል ያቃተው፣ ማለት ነው
ሐ. ውል መፈፀም (ማሰር)	በውል ስምምነቱ ውስጥ በተገለፁት ሁኔታዎችና ድንጋጌዎች፣ እንዲሁም ተጨማሪ ማሻሻያዎች መሰረት የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ግዥ ለማከናወን በባንኩ ና በአገልግሎት ሰጪው መካከል የሚደረግ፤ የውል ስምምነቱ አባሪ የሚሆንና በአገልግሎት ሰጪው የሚቀርቡ ዕቃዎችና ተያያዥ አግልግሎቶችን በዝርዝር የማይገልፅ ውል ማለት ነው፡፡ ውል የሚፈጸመው የግዥ ትዕዛዝ በመስጠት ሲሆን የግዥ ትዕዛዙ የውሉ ሆኖ ሁለቱንም ተዋዋይ ወገኖች የሚገዛ ይሆናል፡፡
መ. ማጠናቀቅ	ማለት በውሉ ውስጥ በተጠቀሱት ቃሎችና ሁኔታዎች መሠረት አገልግሎት ሰጪው ውሉን መፈፀሙን የሚገልፅ ነው፡፡
ሠ. የውል ሠነዶች	ማለት በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች የተዘረዘሩትን ሰነዶች ማለት ሲሆን ሁሉንም አባሪዎች፣ ተጨማሪ መግለጫዎች፣ እንዲሁም በዚሁ ውስጥ በማጣቀሻነት የተካተቱትን ሁሉንም ሰነዶች እና ማንኛቸውም የእነዚሁ መሻሻያዎችን ይጨምራል፡፡
ረ. የውል ሥራ መሪ	ማለት ይህንን ውል ለማስፈፀም በአገልግሎት ሰጪው ኃላፊነት የተሰጠውና አገልግሎት ሰጪውን የሚወክል ሲሆን ባንኩ በፅሑፍ እንዲያውቀው የተደረገ ሰው ማለት ነው፡፡

ሰ. የውል ዋጋ	ማለት በዚህ ውል መሠረት ባንኩ ለአገልግሎት ሰጪው የሚከፍለው ገንዘብ ማለት ሲሆን የስምና የፈቃድ ክፍያዎች፣ እንዲሁም የአእምሯዊ የባለቤትነት መብትና የመሳሰሉትን ወጪዎች ይጨምራል፡፡
ሸ. ውል	ማለት ሁለቱም ወገኖች በግዥ ትዕዛዝ አማካኝነት አገልግሎቶች ግዥ ለመፈጸም በመካከላቸው የገቡት ውል ሲሆን የውል ሰነዶችን፣ አባሪዎችንና በማጣቀሻነት የቀረቡ ሰነዶችን ይጨምራል፡፡
ቀ. ተዋዋይ ባለስልጣን	ማለት በልዩ የውል ሁኔታዎች ላይ በተገለፀው መሰረት የአገልግሎቶች ግዥን በተመለከተ የውል ስምምነት የመፈፀም ስልጣንና ተግባር ያለው ማንኛውም ባንኩ አካል ማለት ነው፡፡
በ. ቀን	ማለት የቀን መቁጠሪያ ቀን ነው፡፡
ተ. ርክክብ	ማለት በውሉ ውስጥ እንደ ተጠቀሰውና በመሠረታዊ ስምምነትና ሁኔታዎች መሰረት፣ በአገልግሎት ሰጪው ለባንኩ አገልግሎት ማስተላለፍ ነው፡፡
ቸ. የማዕቀፍ ስምምነት	ማለት ከአቅራቢ ጋር የሚደረግ መሠረታዊ ስምምነት ሲሆን ተዋዋዩን ባንክ የተወሰነ ነገር ለመግዛት በሚፈልግበት ወቅት ከአገልግሎቶች ካታሎጎች ላይ የግዢ ትእዛዝ የሚያቀርቡበትን የአሰራር ስርአት የሚያሳይ ሲሆን በተገለፁት ድንጋጌዎችና ሁኔታዎች መሰረት በስምምነቱ የቆይታ ጊዜ ውስጥ አገልግሎቶችን እንዲያዙ ያስችላቸዋል፡፡
ኀ. አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች	ማለት በዚሁ አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች እንደተጠቀሰው በልዩ የውል ሁኔታዎች ወይም በውል ስምምነቱ ካልተሻረ በስተቀር በዚህ የውል ክፍል በተገለጸው መሠረት ውሉን የሚገዛ ሰነድ ማለት ነው፡፡
ነ. መንግሥት	ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ማለት ነው፡፡
ኘ. በፅሑፍ	ማለት ማንኛውም ሰነድ በእጅ ወይንም በታይፕ የተፃፈ ፅሁፍን ያጠቃልላል፡
አ. የመድሕን ዋስትና	ውሉን ለማስፈፀም የሚያስፈልግ አገልግሎት ሰጪው ሊኖረው የሚገባ ሁሉም ወይም ማንኛውም የመድህን ዋስትና ፖሊሲዎች ናቸው፡፡
ከ. የታወቁ ጉዳቶች ካሳ	ማለት አገልግሎት ሰጪው በውሉ መሰረት አገልግሎቶችን በሙሉ ወይም በከፊል በውሉ ማቅረቢያ ጊዜ ለባንኩ ማቅረብ ሲያቅተው ወይም አንደኛው ተዋዋይ ወገን በውሉ በተጠቀሱት ሁኔታዎች ውሉን ሲያፈርስ የሚከፈል ካሳ ማለት ነው፡፡
ኸ. ቦታ	ማለት በዚህ ውል ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት ባንኩ ና አገልግሎት ሰጪው የተስማሙበት አገልግሎቶች የሚቀርብበት ቦታ ማለት ነው፡፡
ወ. ከፍተኛ የዋጋ መጠን	ለአገልግሎት ሰጪው የሚከፈለው ከፍተኛ የዋጋ መጠን ማለት ነው፡፡
ዐ. ወገን	ማለት ባንኩ ወይም አገልግሎት ሰጪው ሲሆን "ወገኖች" ማለት ሁለቱንም (ወራሾቻቸውን ይጨምራል) ማለት ነው፡፡

ዘ. የግል መረጃ	ማለት ከግለሰብ ጋር ተያያዥነት ያለው ጭብጥ መረጃ፤ እና የግልሰቡን ማንነት መለየት የሚያስችል እና/ወይም ከሌሎች በአቅራቢያው ይዞታ ውስጥ ካሉ መረጃዎች ሰለ ግለሰቡ የሚሰጥ የግላዊ አመለካከት መግለጫና ማንኛውም ግለሰቡን በሚመለከት አቀራቢው ያለው አመለካከት፡፡
ዝ. ተቀጣሪ ሠራተኛ	ማለት የአቅራቢያውን ሥራ የሚሠራ ተቀጣሪ እና አገልግቶቹን ወይም በእዚያ ውስጥ ያለውን የስራ ክፍል እንዲፈፅም የተመደበ፡፡
የ. የዋጋ ማስተካከያ	ማለት በውሉ የቆይታ ጊዜ ውስጥ ሊፈጠር ከሚችል የዋጋ መለዋወጥ ጋር በተያያዘ በተዋዋዩ ባለስልጣን እና በአገልግሎት ሰጪው መካከል የሚደረግ የዋጋ ለውጥን መጋራት ማለት ነው፡፡
ደ. ባንክ	ማለት ዘመን ባንክ አ.ማ ማለት ነው፡፡
ጀ. የአገልግለቶች ግዥ ትዕዛዝ	ማለት የውሉን ቃሎችና ሁኔታዎች፣ እንዲሁም ውሉ ውስጥ ያለውን ዋጋ መሰረት በማድረግ በባንኩ ለአገልግሎት ሰጪው የሚሰጥ የአገልግሎቶች አቅርቦት ትዕዛዝ ነው፡፡ እያንዳንዱ የግዥ ትዕዛዝ ግዴታ ውስጥ የሚያስገባ የውል መሳሪያ ሲሆን የሚዘጋጀውም የውሉን ቃሎችና ሁኔታዎች ባገናዘበ መልክ ሆኖ የአቅርቦት ዝርዝር፣ የርክክብ ጊዜና ቦታ፣ እንዲሁም ዋጋ አካቶ የያዘ ማለት ነው፡፡
ገ. አገልግሎቶች	ማለት በውሉ ውስጥ እንደ ተገለጸው በአገልግሎት ሰጪው የሚቀርብ አገልግሎት ነው፡፡
ጠ. ልዩ የውል ሁኔታዎች	ከዚህ በኋላ ል.ው.ሁ. ተብሎ የሚጠቀሰው፤ ማለትም ከውሉ ጋራ ተያያዥነት ያላቸው ሁኔታዎች እንዲሁም ውሉን የሚገዛና ከአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች የበላይነት ያለው ነው፡፡
ጨ. ንዑስ ውል	ማለት ማንኛውም ውል ወይም ስምምነት በአገልግሎት ሰጪውና (የአገልግሎት ሰጪው ማንኛውም ተወካይ) በማንኛውም በሦስተኛ ወገን መካከል የተፈፀመ ስምምነት ነው፡፡ ሦስተኛ ወገን ለአገልግሎት ሰጪው (ወይም አግባብነት ያለው ተጠሪ፤ ወይም የአገልግሎት ሰጪው ተዋዋይ) አገልግሎቶች፤ ወይም በውሉ ውስጥ የተጠቀሰ መገልገያዎች፤ ለማቅረብ የተስማሙበት ውል ነው፡፡
ጸ. አቅራቢ	ማለት አገልግሎቶች ለማቅረብ ከባንኩ ጋር የተዋዋለ ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው፣ የግል ወይም የመንግሥት ድርጅት ወይም የእነዚህ ህብረት ማለት ነው፡፡
ጸ. የቆይታ ጊዜ	ማለት ስምምነቱ ተፈፃሚ ከሚሆንበት ቀን ጀምሮ የዚህ የስምምነቱ የመጀመሪያው የማብቂያ ጊዜ ወይም ማንኛውም የማራዘሚያ ጊዜ ካለ የሚያበቃበት ወይም ቀደም ብሎ ስምምነቱ የሚያበቃበት ቀን ማለት ነው፡፡
ፀ. ሦስተኛ ተጠቃሚ ወገን	የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ሕገ መንግሥት በአንቀጽ 47 የተዘረዘሩት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ግዛቶችና ለዚህ ውል ሲባል አዲስ አበባና ድሬዳዋ የከተማ አስተዳደርንና በአቅራቢያው በየጊዜው የሚሰጡት ግዛቶች ናቸው፡፡

45. ኃላፊነት ስለመስጠት

2.1 ባንኩ አገልግሎት ሰጪውን አገልግሎቶችን እንዲያቀርብ ኃላፊነት ሰጥቶታል፡፡

(ሀ) አገልግሎት ሰጪው በውሉ አፈጻጸም በማንኛውም ወቅት ሙያዊና ትህትና በተሞላበት ሁኔታ ባንኩን መልካም ስምና ዝና ማንፀባረቅና ማስተዋወቅ አለበት፡፡

(ለ) አገልግሎት ሰጪው የውሉ ሁኔታዎችና የፍላጎት መግለጫዎችን በጥንቃቄና በትክክል ይፈጽማል፡፡

(ሐ) አገልግሎት ሰጪው በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት የወጡትን ህጎችና ደንቦች የሚፈቅደውን ሁሉ ይፈጽማል፡፡

(መ) አገልግሎት ሰጪው በየጊዜው በሚመለከተው ባለስልጣን እየተሻሻሉ የሚወጡትን ፖሊሲዎች፣ ህጎችና ስነስርአቶች ያከብራል፡፡

(ሠ) አገልግሎት ሰጪው በአለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በኢትዮጵያ የጥራትና ደረጃዎች ባለስልጣን የሚወጡትን የጥራት ደረጃዎች ያከብራል፡፡

(ረ) አገልግሎት ሰጪው በውሉ ዋጋና በዚሁ አንቀጽ የተጠቀሱትን የሀላፊነት አሰጣጥ ቃሎችና ሁኔታዎች ያከብራል፡፡

46. የተዋዋይ ወገኖች ግንኙነት

3.1 አገልግሎት ሰጪው በባንኩ ስም ምንም ዓይነት ውል ወይም ግዴታ ሊገባ አይችልም ወይም ምንም ዓይነት ዕዳ ውስጥ መግባት አይችልም፡፡

3.2 አገልግሎት ሰጪው ይህን ውል በሚፈጽምበት ጊዜ ራሱን የቻለ አካል ነው፡፡ በዚህ ውል ምክንያት ኤጀንሲ፣ አጋርነት፣ የጋራ ማህበር ወይም ሌላ በሁለቱም ወገኖች የጋራ የሆነ ግንኙነት አይመሰረትም፡፡

3.3 በውሉ ሁኔታዎች መሠረት አገልግሎት ሰጪው ውሉን በማስፈፀም ረገድ ብቸኛው ኃላፊ ነው፡፡ ውሉን በማስፈፀም ተግባር የተሰማሩ ሁሉም ሠራተኞች፣ ተወካዮች የሚሰሩት በአገልግሎት ሰጪው ቁጥጥር ሥር ሆነው ሲሆን ባንኩ ሠራተኞች አይደሉም፡፡ ለአገልግሎት ሰጪው ውል በመስጠቱ ምክንያት እነዚህ ሠራተኞች ከባንኩ ጋር የውል ግንኙት የላቸውም፡፡

47. ልዩ ጥንቃቄ

4.1 አገልግሎት ሰጪው ሊገነዘባቸው የሚገቡ ጉዳዮች፤

(ሀ) በባንኩ ወይም ተወካይ የሚሰጠውን መረጃ ትክክለኛነት በተመለከተ ራሱን ለማርካት ተገቢ የሆነ ማጣራት ማከናወን ይገባዋል፡፡

(ለ) ውሉ ተግባራዊ ከሚሆንበት ቀን በፊት ሁሉንም ተገቢነት ያላቸው ጥያቄዎች ለባንኩ ማቅረቡን ማረጋገጥ አለበት፡፡

(ሐ) ውሉ ውስጥ የገባው ራሱ ባደረጋቸው ተገቢ የሆኑ ጥንቃቄዎች በመተማመን ብቻ መሆን አለበት፡፡

4.2 አገልግሎት ሰጪው የሚሰራበትን አካባቢ ሁኔታ ይመረምራል፤ አገልግሎቶቹን ለማቅረብ ተስማሚ ያልሆነውን ማንኛውም የሚሰራበትን አካባቢ ሁኔታና የተወሰነውን መፍትሄ፣ የጊዜ ስሌዳና ለመፍትሄ እርምጃዎቹ የሚያስፈልገውን ወጪ ጨምሮ ለባንኩ ያቀርባል፡፡

4.3 አገልግሎት ሰጪው የሚሰራበትን አካባቢ ሁኔታ ካልመረመረ ወይም በአንቀጽ 4.2 መሰረት ለደንበኛው መወሰድ ስለሚገባው መፍትሄ እርምጃ ሳያስታወቀው ከቀረ፣ አገልግሎት ሰጪው ማንኛውንም ተጨማሪ ክፍያ መቀበል ወይም የግዥ ፈጻሚ ን ማስከፈል መብት የለውም፤ እንዲሁም አገልግሎት ሰጪው በዚህ የተነሳ ቃሉን ባያከብር ይሄንን መተመለከተ ፋታ ማግኘት መብት የለውም፡፡ በባንኩ ግቢ ውስጥ ያለው ስራ ቀደም ሲል በነበረ የአሰራር ስህተት መሰረት እንደሆነ አገልግሎት ሰጪው ለባንኩ ማረጋገጥ አለበት እና ተጨማረ ወጪው ወይም ክፍያው አስፈላጊና ምክንየታዊ መሆኑን ማረጋገጥ የአገልግሎት ሰጪው ኃላፊነት ነው፡ ከባንኩ በቅድሚያ የጽሑፍ መተማመኛ ሳያገኝ አገልግሎት ሰጪው ይሄንን የመሰለ ተጨማሪ ወጪ ወይም ክፍያ መፈፀም የለበትም፡፡

4.4 ማንኛውም ከተገቢነት ጥንቃቄ ጋራ ተያይዞ የሚነሳ አለመግባባት በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት ይፈታል፡፡

48. ማጭበርበርና ሙስና

5.2 ለዚሁ የጨረታ ሰነድ ሲባል ባንኩ ለሚከተሉት ቃላት ቀጥሎ የተመለከተውን ፍች ይሰጣል፡፡

(ሀ) "የሙስና ድርጊት" ማለት የአንድን ባንኩን ባለሥልጣን/ሠራተኛ በግዥ ሂደት ወይም በውል አፈፃፀም ወቅት በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ለማባበል (ለማማለል) በማሰብ ማንኛውም ዋጋ ያለው ነገር መስጠት ወይንም ለመስጠት ማግባባት ማለት ነው፡፡

(ለ) "የማጭበርበር ድርጊት" ማለት ያልተገባን የገንዘብ ወይም ሌላ ጥቅም ለማግኘት፣ ወይም ግዴታን ላለመወጣት በማሰብ የግዥ ሂደቱንና የውል አፈፃፀሙን በሚጐዳ መልኩ ሀቁን በመለወጥና አዛብቶ በማቅረብ ሆን ተብሎ የሚፈፀም ድርጊት ነው፡፡

(ሐ) "የመመሳጠር ድርጊት" ማለት ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ተጫራቾች ባንኩ እያወቀም ሆነ ሳያውቀው በመመሳጠር ውድድር አልባና ተገቢ ያልሆነ ዋጋን መፍጠር ማለት ነው፡፡

(መ) "የማስገደድ ድርጊት" ማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሰዎችን ና ንብረት በመጉዳትና ለመጉዳት በማስፈራራት በግዥ ሂደት ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ ወይም የውል አፈፃፀም ማዛባት ማለት ነው፡፡

(ሠ) "የመግታት (የማደናቀፍ) ድርጊት" ማለት፣

(i) በፌዴራል ስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን እና በፌዴራል ኦዲተር ጀነራል ወይም በባንኩ ኦዲተሮች የሚፈለጉ መረጃዎችን ሆን ብሎ ማጥፋት፣ ወይም ጉዳዩ የሚያውቁ አካላት ይፋ እንዳያደርጉ በማስፈራራትና ጉዳት በማድረስ መረጃዎችን እንዳይታወቁ በማድረግ፤ የምርመራ ሂደቶችን መግታት ወይም ማደናቀፍ ማለት ነው፡፡

(ii) በተጨማሪም የቁጥጥርና የኦዲት ሥራዎች ማደናቀፍ ከመግታት ድርጊት ጋር አብሮ የሚታይ ይሆናል፡፡

5.3 አገልግሎት ሰጪው በሚወዳደርበት ወይም ውሉን በሚያስፈጸምበት ወቅት በወንጀል፤ በሙስና፣ በማጭበርበር፤ በማስገደድና በማሰናከል ድርጊቶች ውስጥ መሳተፉን በማንኛውም ወቅት ባንኩ ካረጋገጠ ለተወሰነ ጊዜ በባንኩ ግዥዎች ላይ እንዳይሳተፍ ያግደዋል፡፡

49. ትርጓሜ

6.1 በነጠላ ወይም በብዙ የተገለፁ ቃላት እንደፅሑፉ ይዘት በነጠላ ወይም በብዙ ሊተረጎም ይችላል፡፡

6.2 በእነዚህ ቃሎችና ሁኔታዎች ስለተወሰነ ፆታ የተገለፁት ሌሎች ፆታዎችንም ይጨምራሉ፡፡

6.3 ሙሉ ስምምነት

ውሉ በባንኩ ና በአገልግሎት ሰጪው ሙሉ ስምምነት የተቋቋመ ሲሆን ከዚህ በፊት በተዋዋዮቹ ወገኖች መካከል የነበሩት ሁሉም ግንኙነቶች፣ ድርድሮችና ስምምነቶች በዚህ ውል ይተካሉ፡፡

6.4 ማሻሻያ

ማንኛውም በፅሑፍ ያልተደረገ፣ ቀን ያልተፃፈበት፣ በግልጽ ውሉን የማይጠቅስና ሥልጣን ባላቸው ተዋዋይ ወኪሎች ያልተፈረመ ማሻሻያ ወይም ለውጥ ተቀባይነት የለውም፡፡

6.5 የተተወ ሆኖ ያለመቆጠር

(ሀ) ማንኛውም መዘግየት፣ መታቀብ፣ መላላት በማንኛውም ወገን የሚደረግ ፍላጐት ማርካት የውሉን ቃሎችና ሁኔታዎች በማስከበር ሂደት ወይም ያንዱ

ወገን ለሌላው ጊዜ መስጠት፣ ማላላት፣ መታቀብ፣ መዘግየት የሌላውን ተዋዋይ መብት ሊያጣበት፣ ሊጐዳው ወይም ሊለውጠው ስለሚችል አንዱ የጣሰውን የውል ግዴታ ሌላው ችል በማለቱ ብቻ ቀጣይ ውል ማፍረስን እንደተቀበለ አያስቆጥርም፡፡

(ለ) በውሉ ውስጥ የተጠቀሱት የተዋዋይ መብቶች፣ ሥልጣኖች ወይም መፍትሔዎች መቅረት ቀን በተፃፈበት ዕሑፍና በሕጉ አግባብ ስልጣን በተሰጠው የሚፈፀም ሆኖ እንዲቀር የተደረገው መብት በግልጽ መጥቀስና የመቅረት ደረጃውንም መግለጽ ያስፈልጋል፡፡

6.6 ተከፋፋይነት

ማንኛውንም የውሉን ድንጋጌ ወይም ሁኔታ መከልከል ወይም ዋጋ ማጣት ወይም ያለመከበር የሌላውን ባለ ዋጋነት ወይም መከበር ወይም መፈፀምን አያስቀርም፡፡

ለ. ውል

50. የውል ሰነዶች

7.1 ውሉን የሚመሰርቱ ሰነዶች ከዚህ በታች በተመለከተው ቅደም ተከተል መሠረት ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል፡፡

(ሀ) ስምምነት፤

(ለ) ልዩ የውል ሁኔታዎች፤

(ሐ) አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች፤

(መ) የጨረታ ማስረከቢያ ሠንጠረዥና አባሪዎች፤

(ሠ) የዋጋ ዝርዝር፤

(ረ) ተቀባይነት ያገኙ አገልግሎቶችና የአንዳንዱ ነጠላ ዋጋ፤

(ሰ) የተጫራቹ የአግባብነት መግለጫ ሰርቲፊኬትና አባሪዎች፤

(ሸ) የቴክኒክ ዝርዝር፣ የመወዳደሪያ ሀሳብ፣ የአግባብነት መግለጫ ሠንጠረዥና አባሪዎች ፤

(ቀ) የውሉ የሆነና ሌላ በልዩ የውሉ ሁኔታዎች ውስጥ የተጠቀሰ ማንኛወም ሰነድ

7.2 ውሉን የሚመሠርቱ ሰነዶች የተያያዙ፣ የሚደጋገፉና ገላጭ እንዲሆኑ የታቀዱ ናቸው፡፡

7.3 ማንኛውም በውሉ መሠረት በባንኩ ወይም በአገልግሎት ሰጪው እንዲሟላ የሚጠይቅ ወይም የተፈቀደ የውል አፈፃፀም ተግባር እንዲሁም ማንኛውም

ተፈፃሚ እንዲሆን የሚጠይቅ ወይም የሚፈቅድ ሰነድ ተፈፃሚ ሊሆን የሚችለው በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ ሥልጣን በተሰጠው ሰው ትዕዛዝ የተሰጠበት ሲሆን ብቻ ነው፡፡

7.4 ይህ ውል በግዥ ፈፃሚ ና በአገልግሎት ሰጪው መካከል የተደረገውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ የሚይዝ ነው፡፡ ስለሆነም ውሉ ከመፈረሙ በፊት በተዋዋዮቹ መካከል ከተደረጉት ማናቸውም ግንኙነቶች፣ ድርድሮችና ስምምነቶች (በቃል ወይም በፅሑፍ ተደርጐ ቢሆንም) የበላይነት ይኖረዋል፡፡ የየትኛውም ተዋዋይ ወገን ወኪል በዚህ ውል ከተመለከተው ውጪ መግለጫ የመስጠት፣ ማረጋገጫ የመስጠት ወይም ቃል ኪዳን የመግባት ወይም በዚህ ውል ያልተጠቀሱትን ስምምነቶች የማድረግ ሥልጣን የለውም፡፡ የዚህ ዓይነቱ ተግባር ተፈፅሞ ቢገኝ ተዋዋዮቹ አይገደዱበትም ወይም ባለዕዳ አይሆኑም፡፡

7.5 ውሉ ተፈፃሚ ከሚሆንበት ጊዜ ጀምሮ በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ ለተጠቀሰው ጊዜ ያህል የሚያገለግል ይሆናል፡፡

51. ውሉ የሚመራበት/የሚገዛበት ሕግ

8.1 በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በልዩ ሁኔታ ካልተገለጸ በቀር ይህ ውል በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ሕግ መሰረት የሚገዛና የሚተረጎም ይሆናል፡፡

52. የጨረታ ቋንቋ

9.1 በአገልግሎት ሰጪውና በባንኩ የተመሰረተው ውልም ሆነ በተዋዋዮቹ መካከል የተደረጉት ሁሉም ተያያዥ መፃፎችና ሰነዶች በልዩ የውል ሁኔታዎች በተጠቀሰው ቋንቋ ይጻፋሉ፡፡ ደጋፊ ሰነዶችና ሌሎች የውሉ የሆኑ የታተሙ ፅሑፎች በሌላ ቋንቋ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይሁን እንጂ በሌላ ቋንቋ የተፃፉ ሰነዶች በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በተጠቀሰው ቋንቋ በትክክለኛ መንገድ ተተርጉመው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ ለዚህ ውል ሲባል ተተርጉመው የቀረቡ ሰነዶች የበላይነት ይኖራቸዋል፡፡

9.2 ወደ ገዥው ቋንቋ የሚደረገውን የትርጉም ወጪ እና ለትርጉሙ ትክክለኛ አለመሆን ተያይዞ ሊከሰት የሚችለውን የጉዳት ኃላፊነት አገልግሎት ሰጪው ይወስዳል፡፡

53. ማስታወቂያዎችና የጽሁፍ ግንኙነቶች

10.1 በማንኛውም በውሉ መሠረት በአንዱ ተዋዋይ ለሌላው የሚሰጠው ማስታወቂያ በውሉ በተጠቀሰው መሠረት በፅሑፍ መሆን አለበት፡፡ በፅሑፍ የተደረገ ግንኙነት ማለት ፅሑፉ ለተቀባዩ መድረሱ ሲረጋገጥ ነው፡፡

10.2 አንድ ማስታወቂያ ውጤት ሊኖረው የሚችለው ማስታወቂያው በ ለተዋዋዩ ሕጋዊ ተወካይ ሲደርስ ወይም በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በተመለከተው አድራሻ የተላከ ከሆነ ነው፡፡

10.3 ተዋዋይ ወገን የውል ሁኔታዎች ውስጥ በተመለከተው አድራሻ የፅሑፍ ማስታወቂያ በመላክ አድራሻውን ሊቀይር ይችላል፡፡

54. ስልጣን ያለው ኃላፊ (ተወካይ ባለስልጣን)

11.1 ማንኛውም ማስታወቂያ፣ መረጃ ወይም ግንኙነቶች ስልጣን ባለው ሀላፊ ከተሰጠ ወይም ከተቀበለ፣ በባንኩ የተደረገ እንደሆነ ይቆጠራል፡፡

11.2 አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶችን ለማንኛውም ባንኩ ሰራተኞች ስልጣን ላልተሰጣቸው ኃላፊዎች አልሰጥም ማለት ይችላል፡፡

55. የውል ማሻሻያዎችና ለውጦች

12.1 በማንኛውም ጊዜ ተዋዋዩ ባለስልጣን ወይም አገልግሎት ሰጪውን ከአጠቃላይ የውል ይዘቱ ውጭ ያልወጣ ለውጥ እንዲያደርግ ሊጠይቅ ይቻላል፡፡

12.2 እንደዚህ የተደረገው ማንኛውም ለውጥ አገልግሎት ሰጪው በውሉ ውስጥ ያሉት ድንጋጌዎች ለማከናወን የሚያስፈልገውን ጊዜ የሚቀንስ ወይም የሚጨምር ምክንያት ሆኖ ከተገኘ፤ ተመጣጣኝ የሆነ ማስተካከያ በአቅርቦት/የማጠናቀቅያ መርሃ ግብር ወይም በሁለቱም ላይ ማስተካከያ መደረግና እንዲሁም ውለታውም መዚሁ መሰረት መሻሻል አለበት፡፡

12.3 በአቅራቢያው ለተመሳሳይ ማንኛውም አስፈላጊ አገልግሎቶች ነገር ግን በውሉ ውስጥ ላልተካተቱ አገልግሎቶች የሚጠየቁ ዋጋዎች በቅድሚያ በተዋዋይ ወገኖች ስምምነት ላይ መድረስ ይኖርባቸዋል፤ እንዲሁም አገልግሎት ሰጪው ለሌላ ወገኖች ለተመሳሳይ አገልግሎቶቹን ከሚጠይቀው ወቅታዊ ዋጋ መጠን መብለጥ የለበትም፡፡

12.4 ማንኛውም በውሉ ላይ የሚደረጉ ለውጦች በፅሑፍና በተዋዋይ ወገኖች ሥልጣን በተሰጣቸው አካላት መፈፀም አለበት፡፡ በፅሑፍ የሚደረጉት የውል ለውጦች ቀጣይ ማሻሻያዎችን ሊያካትተ በሚችል መልኩ መከናወን ይኖርባቸዋል፡፡

12.5 በዕሑፍ የሚደረጉት የውል ለውጦች ተግባራዊ የሚሆኑት በተፈረመው የዕሑፍ ሰነድ ላይ ከሰፈረው ቀን ጀምሮ ይሆናል፡፡ በግልፅ ስምምነት ካልደተረገ በስተቀር ወደኋላ ተመልሶ ተግባራዊ አይሆንም፡፡

12.6 እያንዳንዱ የዕሑፍ የውል ለውጥ የቅደም ተከተል ቁጥር የተሰጠውና ቀን የተፃፈበት መሆን ይኖርበታል፡፡ ሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች እያንዳንዳቸው የዕሑፉን ዋና (ኦሪጅናል) የመያዝ መብት አላቸው፡፡

12.7 በተሻሻለው ውል ላይ በሌላ ሁኔታ ካልተመለከተ በስተቀር የውሉ አፈፃፀም በነበረው ሁኔታ ይቀጥላል፡፡

56. በሕጎችና በደንቦች ላይ የሚደረግ ለውጥ

13.1 በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በሌላ አኳኋን ካልተጠቀሰ በስተቀር የጨረታ ማስረከቢያ ቀን ካለፈ በኋላ ማንኛውም ሕግ፣ ደንብ፣ ትዕዛዝ ወይም የሕግ አቅም ያለው ውስጠ ደንብ ታትሞ ቢወጣ፣ ቢጣስ ወይም የውሉ ቦታ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ውስጥ ቢሆንና ይህም የማስረከቢያውን ቀን ወይም የውሉ ዋጋ እንዲለወጥ ቢሆን የማስረከቢያውን ቀን ወይም የውሉን ዋጋ የመጨመር ወይም የመቀነስ ማስተካከያ አይደረግም፡፡በተመሳሳይ የዋጋ ማስተካከያ የተደረገ ከሆነ ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች ለሚከሰት የዋጋ መጨመር ወይም መቀነስ ማስተካከያ አይደረግም፡፡

57. ግብሮችና ታክሶች

14.1 በልዩ የውል ሁኔታዎች በሌላ አኳኋን ካልተገለፀ በስተቀር ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ውጭ ለሚቀርቡ ዕቃዎች ግብርና ቀረጥ፣ የቴምብር ቀረጥ፣ የንግድ ፈቃድ ክፍያና ሌሎች ተመሳሳይ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚከፈሉ ክፍያዎችን አገልግሎት ሰጪው መከፈል አለበት፡፡

58. ከአቅም በላይ ሁኔታዎች

15.1ለዚህ ውል ዓላማ ሲባል ከአቅም በላይ ሁኔታዎች ማለት ከአገልግሎት ሰጪው ችሎታ በላይ የሆኑ ያልተጠበቁ፣ ማስወገድ የማይችላቸውና በተፈለገው ሁኔታ ግዴታውን ለመፈፀም የማያስችሉ የሚከተሉት ክስተቶች ሲፈጠሩ ማለት ነው፡፡

(ሀ) የውሉን ክንዋኔ የሚከለክል ሕጋዊ እገዳ፣

(ለ) የተፈጥሮ አደጋ፤ ማለትም እርደ መሬት፤ እሳት፤ ፍንዳታ፤ መብረቅ፣ ውሃ ሙላት ወይም ሌሎች አደገኛ የአየር ሁኔታዎች፣ ወይም

(ሐ) አለም አቀፍ ወይም የእርስ በርስ ጦርነት፣ ወይም

(መ) የሞት ወይም ከፍተኛ አደጋ ወይም ያልተጠበቀ የአገልግሎት ሰጪው በከፍተኛ ደረጃ መታመም፣ ወይም

(ሠ) በፍትሀብሄር ህጉ የተዘረዘሩት ሌሎች ከአቅም በላይ አስገዳጅ ሁኔታዎች ሰፈጠሩ፡፡

15.2 የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲከሰቱ እንደ ከአቅም በላይ አስገዳጅ ሁኔታዎች አይቆጠሩም፡፡

(ሀ) የሥራ ማቆም አድማዎች፣ ወይም

(ለ) የውሉን ለመፈፀመም የሚደረጉ ክንዋኔዎችን የሚጎዳ አስፈላጊ የሆኑ የጥሬ እቃዎች ዋጋ ማሻቀብ ወይም መቀነስ፣ ወይም

(ሐ) አዲስ ሕግ በመውጣቱ ምክንያት የአበዳሪዎች ግዴታ መለወጥ፣ወይም

(መ) በአገልግሎት ሰጪው ወይም በወኪሉ ወይም በሠራተኞቹ ሆን ተብሎ ወይም በግድየለሽነት የሚፈጠሩ ችግሮች፣ ወይም

(ሠ) አገልግሎት ሰጪው በሚከተሉት ላይ በቅድሚያ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግና መገመት የነበረበት ሲሆን፤

(i) ውሉ ስራ ላይ የሚውልበትን ጊዜ፣ እና

(ii) ግዴታን በመወጣት ሂደት ሊያስወግዳቸው ወይም ሊቋቋማቸው የሚችላቸው ሁኔታዎች

(ሰ) የገንዘብ እጥረት ወይም ክፍያዎችን አለመክፈል፡፡

15.3 ከአቅም በላይ ሁኔታዎች በመነጨ ምክንያት አገልግሎት ሰጪው የውል ግዴታዎችን ባለመፈፀሙ ምክንያት የውሉን ቃሎችና ሁኔታዎች በሚፈቅደው መሠረት አስፈላጊውን ጥንቃቄና አማራጭ መፍትሔዎች ለመፈለግ ጥረት እስካደረገ ድረስ ውሉን እንዳቋረጠ አይቆጠርበትም፡፡

15.4 ከአቅም በላይ ሁኔታዎች ምክንያት ጉዳት የደረሰበት አቅራቢ የሚከተሉትን እርምጃዎች መውሰድ አለበት፡፡

(ሀ) በአጭር ጊዜ ውስጥ ግዴታውን ለመፈፀም ያላስቻሉትን ሁኔታዎች ማስወገድ፣

(ለ) ከአቅም በላይ በሆኑ ሁኔታዎች ምክንያት የሚመጡ ጉዳቶችን ለመቀነስ ጥረት ማድረግ፣

15.5 ከአቅም በላይ ሁኔታዎች ምክንያት ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ ሲከሰት አገልግሎት ሰጪው ለባንኩ በአስቸኳይ ማሳወቅ አለበት፡፡ በማንኛውም መንገድ ከአቅም በላይ የሆነን ሁኔታ ሲከሰት የተከሰተውን ችግርና ምክንያቱን በመግለፅ ቢያንስ በ14 ቀናት ውስጥ ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ችግሮቹ ተወግደው መደበኛ ሥራዎች በሚጀመሩበት ጊዜ በአቸስኳይ ማሳወቅ አለበት፡፡

15.6 ከአቅም በላይ በሆኑ ሁኔታዎች ምክንያት አገልግሎት ሰጪው የሚሰጠውን አገልግሎቶቹን ማከናወን ባልቻለበት ወቅት በውሉ መሠረት የሚከፈለው ክፍያ ሳይቋረጥበት የመከፈል መብት አለው፡፡ ይህም ክፍያ በዚሁ ወቅት ለአገልግሎቶች አቅርቦትና አገልግሎቶቹን እንደገና ለማነቃነቅ ሲባል ያወጣው ወጪ ያጠቃልላል፡፡

15.7 ከአቅም በላይ በሆኑ ሁኔታዎች ምክንያት አገልግሎት ሰጪው ግዴታውን ማከናወን ካልቻለበት ጊዜ ጀምሮ ከ30 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሁለቱም ወገኖች በመልካም መተማመን የተፈጠሩት ችግሮች ተወግደው የውሉ አፈፃፀም የሚቀጥልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት መወያየት/መደራደርና መስማማት ይኖርባቸዋል፡፡

16 ውል ስለማፍረስ

16.1 አንደኛው ተዋዋይ በውሉ ውስጥ ከተጠቀሱት ግዴታዎቹ የትኛውንም ያልተወጣ ከሆነ ውል እንዳፈረሰ ይቆጠራል፣

16.2 ውል በሚፈርስበት ጊዜ ውል በመፍረሱ ምክንያት የተጐዳው ወገን የሚከተሉትን እርምጃዎች ይወስዳል፡፡

(ሀ) የጉዳት ካሣ መጠየቅ፣
(ለ) ውሉን ማቋረጥ

16.3 ተጐጂው ባንኩ በሚሆንበት ወቅት የጉዳት ካሣውን ለአገልግሎት ሰጪው ከሚከፍለው ክፍያ ቀንሶ ያስቀራል ወይም ከውል ማስከበሪያ ዋስትናው ካሳውን ሊያስከፍል ይችላል፡፡

17 ኃላፊነትን ለሌላ ማስተላለፍን ስለማገድ

17.1 አገልግሎት ሰጪው በውሉ ውስጥ የተመለከቱትን ግዴታዎች ማከናወን ሳይችል ሲቀር ባንኩ ከታች የተዘረዘሩትን በመግለፅና የፅሑፍ ማስታወቂያ በመስጠት በውሉ የተገለፁ ሀላፊነቶች እና ክፍያዎችን እንዲታገዱ ሊያደርግ ይችላል፡፡

(ሀ) የጉድለቱን ምንነት በመግለጽ፣
(ለ) አገልግሎት ሰጪው ጉድለቶቹን ከ30 ባልበለጡ ቀናት ውስጥ እንዲያርም በማሳወቅ፣

18 ውል መቋረጥ

18.1 ተዋዋይ ወገኖች ውሉ ከፈረሙ በኋላ የውሉ ድንጋጌዎቹ በልዩ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 7.5 ውስጥ እንተጠቀሰው የውሉ ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ካልሆኑ ውሉ ወዲያውኑ ይቋረጣል፡፡

18.2 ውሉ የሚቋረጠው በባንኩ ና በአገልግሎት ሰጪው በተገባው ውል ውስጥ የተካተቱትን ሌሎች መብቶች ወይም ስልጣኖች በማይጻረር መልኩ መሆን አለበት፡፡

18.3 ባንኩ በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች የተመለከቱት ምክንያቶች ሲያጋጥሙ ለአገልግሎት ሰጪው ለውሉ መቋረጥ ምክንያቱንና የውሉ መቋረጥ ተፈፃሚ የሚሆንበት ቀን በመግለፅ ከ30 ቀናት ያላነሰ የፅሑፍ ማስታወቂያ በመስጠትና (በፊደል "ነ" ከዚህ በታች የተጠቀሰው ሁኔታ ሲያጋጥም ከ60 ቀን ያላነሰ የፅሑፍ ማስታወቂያ በመስጠት) በዚህ ንዑስ አንቀጽ 22.3 ከ(ሀ) እስከ (ኘ) ከተዘረዘሩት አንዱ ሲከሰት ውሉን ሊያቋርጥ ይችላል፡፡

(ሀ) አገልግሎት ሰጪው ያቀረባቸው አገልግሎቶች የተጠየቀውን የቴክኒክ ዝርዝር/ፍላጐት ያላሟላ ሲሆን፤

(ለ) አገልግሎት ሰጪው ግዴታዎቹን እንዲወጣ የተሰጠውን የፅሑፍ ማስጠንቀቂያ/ማስታወቂያ ተከትሎ በ30 ቀናት ውስጥ ጉድለቶችን ለማስተካከል ካልቻለ፡

(ሐ) አገልግሎት ሰጪው ዕዳውን መክፈል ሲያቋርጥ ወይም ሲከስር፣

(መ) አገልግሎት ሰጪው በተደረገ ውይይት በተደረሰበት የመጨረሻ ውሳኔ መሠረት ሳይፈፅም ሲቀር፣

(ሠ) ከአቅም በላይ በሆኑ ሁኔታዎች ምክንያት አገልግሎት ሰጪው በተጨባጭ የሚሰጠውን አገልግሎት በከፊል ከ30 ቀኖች ባልበለጠ ጊዜ ማከናወን ካልቻለ፤

(ረ) ተዋዋዩ ባለስልጣን ወይም ባንኩ ሳያፀድቀው አገልግሎት ሰጪው ውሉን ለንዑስ ተዋዋይ ወይም ለንዑስ ተቋራጭ ከሰጠ፤

(ሰ) አገልግሎት ሰጪው ከስነ ምግባር ጋር በተያያዘ በወንጀል ተግባር መሳተፉ በባንኩ ሲረጋገጥ፡

(ሸ) አገልግሎት ሰጪው የውል ግዴታዎቹን ባለመፈፀሙ ምክንያት በፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ በጀት የሚከናወን የሥራ ውል የማፍረስ ተግባር መፈፀሙ ሲታወቅ፣

(ቀ) አገልግሎት ሰጪው በጨረታ ውድድር ወቅት ወይም ውሉን በሚያስፈፅምበት ጊዜ በማጭበርበርና በሙስና ድርጊት መሳተፉ ሲታወቅ፣

(በ) በውሉ ማሻሻያ ካልተመዘገበ በስተቀር አገልግሎት ሰጪው ድርጅት መሠረታዊ የሆነ የሕግ ሰውነት ለውጥ ሲያደረግ፣

(ተ) ማናቸውም ውሉን ለማስፈፀም የማያስችሉ ሕጋዊ ሁኔታዎች ሲከሰቱ፣

(ቸ) አገልግሎት ሰጪው ተፈላጊውን ዋስትና ሳያቀርብ ሲቀር ወይም ዋስትና የሰጠው በገባው ቃል መሠረት ቃሉን ሳይጠብቅ ሲቀር፣

(ኀ) ባንኩ የግዥ ፍላጐት አሳማኝ በሆነ ምክንያት ሲለወጥ፣

(ነ) በውል ዋጋውና ገበያ ላይ ባለው የገበያ ዋጋ መካከል ሰፊ ልዩነት በመኖሩ ምክንያት ባንኩን ጥቅሞች የሚጐዳ ሆኖ ሲገኝ፣

(ኘ) ባንኩ በራሱ ፍላጐትና አመቺነት ውሉን ለማቋረጥ ሲወስን፣

(አ) ከፍተኛው የጉዳት መጠን ላይ የተመለከተውን ደረጃ ሲደርስ፤

18.4 አገልግሎት ሰጪው በዚህ ንዑስ አንቀጽ 22.4 ከ (ሀ) እስከ (መ) ከተጠቀሱት ሁኔታዎች አንደኛው ሲያጋጥም ከ30 ቀናት ያላነሰ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ውሉን ማቋረጥ ይችላል፡፡

(ሀ) ባንኩ በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 26 መሠረት በግልግል ጉዳይ ላይ የሚገኝ በመሆኑ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር በውሉ መሠረት ለአገልግሎት ሰጪው መክፈል የሚገባውን ክፍያ ከአገልግሎት ሰጪው የፅሁፍ ጥያቄ በቀረበለት በ45 ቀናት ውስጥ ሳይከፍል የቀረ እንደሆነ፣

(ለ) ባንኩ በውሉ ግዴታ የገባበትን መሠረታዊ የሆነ ጉዳይ ሳይፈፀም በመቅረቱ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ በደረሰው በ45 ቀናት ጊዜ ውስጥ (በአገልግሎት ሰጪው በጽሑፍ በተሰጠው ተጨማሪ ጊዜ ውስጥ) በውሉ መሠረት ሳይፈፅም የቀረ እንደሆነ፣

(ሐ) አገልግሎት ሰጪው ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከአቅርቦቱ ዋነኛውን ክፍል ከ60 ቀናት ባላነሰ ጊዜ መፈፀም ሳይቻል የቀረ እንደሆነ፣

(መ) ባንኩ በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 26 መሠረት በግልግል በተሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ መሠረት ሳይፈፅም የቀረ እንደሆነ፣

18.5 በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች ንዑስ አንቀጽ 18.3 ከ(ሀ) እስከ (ነ) ወይም በንዑስ አንቀጽ 22.4 የተዘረዘሩት ሁኔታዎች በመከሰታቸው ምክንያት በሁለቱም ወገኖች ያለመግባባት ሲፈጠር ያለመግባባቱ በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 26 በተመለከተው መሠረት የሚፈታ ይሆናል፡፡

18.6 በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች ንዑስ አንቀጽ 18.3 ከ(ሀ) እስከ (ነ) በተመለከተው ምክንያት ባንኩ ውሉን ሲያቋርጥ በአገልግሎት ሰጪው በሙሉ ወይም በከፊል ያልቀረቡትን ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ግዥ መፈፀም ይችላል፡፡ ባንኩ የእነዚህን ግዥ ለመፈፀም በሚያደርገው ጥረት የሚከሰቱ ተጨማሪ ወጪዎች የመሸፈን ኃላፊነት የአገልግሎት ሰጪው ይሆናል፡፡ ይሁን እንጂ አገልግሎት ሰጪው ውል ያልተቋረጠባቸውን ግዴታዎች መፈፀሙን ይቀጥላል፡፡

18.7 ባንኩ ውሉን ያቋረጠው በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች ንዑስ አንቀጽ 18.3 (ኘ) ምክንያት ከሆነ ውሉ የተቋረጠው ለባንኩ አመቺነት ሲባል መሆኑን በመግለጽ የውል አፈፃፀሙ መቋረጡንና ከመቼ ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆን መግለፅ አለበት፡፡

18.8 ባንኩ ውሉን ያቋረጠው በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች ንዑስ አንቀጽ 18.3 (ኘ) መሠረት ሲሆን የተጠናቀቁና ከማስጠንቀቂያ በኋላ በ28 ቀናት ውስጥ ለመረከብ ዝግጁ መሆን የሚችሉ ዕቃዎችን በውሉ ዋጋና ሁኔታ ይረከባል፡፡ ለቀሩት አገልግሎቶች ባንኩ ቀጥሎ ያሉትን አማራጮች መከተል ይችላል፡፡

(i) ያለቀውን ከፊል አገልግሎት በውሉ ጨረታ ዋጋ መረከብ፣ እና/ወይም

(ii) ቀሪውን መሰረዝና በከፊል ለተጠናቀቁት ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች የተስማሙበትን ዋጋ እንዲሁም አገልግሎት ሰጪው ቀደም ሲል ለገዛቸው ዕቃዎችና ቁሳቁሶች መክፈል አለበት፡፡

18.9 ባንኩ ውሉን ያቋረጠው በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች ንዑስ አንቀጽ 18.3 (ሐ) ምክንያት ከሆነ ለአገልግሎት ሰጪው የሚከፈለው ካሣ አይኖርም፡፡ ውል የማቋረጡ ድርጊት ባንኩ ያለውን የመክሰስ መብት ወይም ሌላ መፍትሔ የሚጎዳ ወይም የሚገድብ መሆን የለበትም፡፡

18.10 ባንኩ ውሉን ያቋረጠው በዚህ አንቀጽ መሠረት አንዳንድ ጥርጣሬዎችን ለማስወገድ ሲሆን የውሉን ዋጋ መሠረት በማድረግ አገልግሎት ሰጪው ክፍያ የመጠየቅ መብቱን አይገድበውም፡፡

19 ከውል መቋረጥ በኋላ ያሉ ሁኔታዎች

19.1 ባንኩ ና አገልግሎት ሰጪው ውሉ ከተቋረጠ ወይም ከተጠናቀቀ በኋላም ቢሆን የውሉን ግዴታዎች፣ ድንጋጌዎችና ሁኔታዎች ለማክበር ሁለቱም ወገኖች ተስማምተዋል፡፡

19.2 ውሉ ከተጠናቀቀ በኋላ ከዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች አቅርቦት ጋር በተየያዘ በሙሉም ሆነ በከፊል የተያዙ መረጃዎች፣ ሰነዶችና ጽሑፎች (በኤሌክትሮኒክስ የተያዙትንም ይጨምራል) አገልግሎት ሰጪው ለባንኩ ማስረከብ አለበት፡፡ በውሉ ሁኔታዎች አገልግሎት ሰጪው የመረጃዎቹን፣ የሰነዶቹንና የጽሑፎቹን ኮፒዎች እንዲያስቀምጥ የሚፈቅድ ሲሆን አገልግሎት ሰጪው ይህንን ይፈጽማል፡፡ ከዚሁ በተጨማሪ አገልግሎት ሰጪው በርክክብ ወቅት ለባንኩ ሙሉ ትብብር ማድረግ አለበት፡፡ የሚያደርገው ትብብርም ያለምንም እንቅፋት ሰነዶችን፣ ሪፖርቶችን፣ ማጠቃለያዎችንና ሌሎች መረጃዎችን በተሟላ ሁኔታ ለግዥው ፈፃሚ በማስረከብ ይሆናል፡፡

19.3 በውሉ አንቀጽ 18.3 መሰረት ውሉ ሲቋረጥ በአገልግሎት ሰጪው የተሰበሰቡ እና/ ወይም የተገጣጠሙ ሁሉንም መሳሪያዎችና እቃዎች ወይም የአገልግሎት ሰጪው የመስሪያ ቦታ በውሉ መሠረት ወደ ባንኩ ይዞታ ሥር ይዛወራሉ፡፡

20 የመብቶችና ግዴታዎች መቋረጥ

20.1 ከዚህ በታች በተጠቀሱት ምክንያቶች ካልሆነ በስተቀር በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 18 እንደ ተመለከተው ውሉ ሲቋረጥ ወይም ውሉ ሲጠናቀቅ ከውሉ ጋር የተያያዙት መብቶችና ግዴታዎችም ይቋረጣሉ፡፡

(ሀ) እነዚህ መብቶችና ግዴታዎች በውሉ መቋረጥ ወይም መጠናቀቅ ቀን የነበሩ ከሆነ፣ እና

(ለ) አገልግሎት ሰጪው የሂሳብ ሰነዶችና ሌሎች ጽሑፎች ኦዲትና ምርመራ እንዲደረግባቸው የመፍቀድ ግዴታ ሲኖርበት፣እና

(ሐ) የተዋዋይ ወገን በገዥው ሕግ ስር ያለው ማንኛውም መብት፣

(መ) በአንቀጽ 22 ውስጥ የተሰጠው ዋስትና መብት ሲኖር፡፡

21 አገልግሎት ማቋረጥ

21.1 አገልግሎት በሚቋረጥበት ጊዜ በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 18 እንደተመለከተው አንዱ ወገን ለሌላኛው ወገን ማስጠንቀቂያ/ማስታወቂያ ይሰጣል፣ አገልግሎት ሰጪው ይኼንን ማስታወቂያ ከተቀበለ በኋላ በፍጥነትና ስነሥርዓት በተከተለ መንገድ አገልግሎቶቹን ያጠቃልላል፤ እንዲሁም ለእዚህ የሚያስፈልገውን ወጪዎችንም ዝቅተኛ ለማድረግ ጥረት ያደርጋል፡፡

22 ዋስትና (Warranty)

22.1 አገልግሎት ሰጪው ውሉን ለመዋዋል ሕጋዊ የድርጅት አቋሞች እንዳለው ለባንኩ ዋስትና ይሰጣል፡፡ በማንኛውም ጊዜ አገልግሎት ሰጪው ከውሉ ጋራ በተያያዘ እራሱን የቻለ አቅራቢ መሆን አለበት፡፡ በውሉ ውስጥ ምንም አይነት የተወካዮች ግንኙነት ወይም ሽርክና ወይም የጋራ ሽርክና መፍጠር የለበትም፣ እንዲሁም በዚህ መሠረት አገልግሎት ሰጪው ባንኩን ሀላፊነት ውስጥ የማስገባት ስልጣን የለውም፡፡

22.2 አገልግሎት ሰጪው በባንኩ በውሉ ውስጥ ያሉት አገልግሎቶችን በተመለከተ የሚከፈለው ዋጋና አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶቹን ለመስጠት አስፈላጊ ለሆኑት እቃዎች የሚጠይቀው ክፍያ፤ በሌሎች ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ከአሉ አቅራቢዎች ከሚጠየቁ ክፍያዎች ተመሳሳይ መሆኑን ዋስትና ይሰጣል፡፡

22.3 በተናጠል ዋጋ የተጠየቀባቸውን እቃዎች ዋጋ ለማረጋገጥ በግዥ ፈጻሚወ ጥያቄዎች ሲቀርቡ አገልግሎት ሰጪው ሁሉንም አግባብነት ያላቸውን ሰነዶችና ሌሎች መረጃዎችን ለግዥ ፈፃሚወ ማቅረብ አለበት፡፡

22.4 በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በተለየ መንገድ ካልተጠቀሰ በስተቀር፤ አገልግሎት ከተሰጠና ከተረከበ በኋላ የተሰጠው ዋስትና እስከ 12 ወር ድረስ ህጋዊ ሆኖ ይቆያል፡፡

23 የአለመግባባቶች አፈታት

23.1 ባንኩ በጽሑፍ ካላሳወቀው በስተቀር አገልግሎት ሰጪው አለመግባባቶች በሚፈጠሩበት ጊዜም ቢሆን የውሉ ሁኔታዎች ማስፈፀሙን ለመቀጠል ሁለቱም ወገኖች ተስማምተዋል፡፡

23.2 ከውሉ ጋር በተያያዘ ወይም በውሉ ውስጥ ያለውን ትርጉም በተመለከተ በባንኩ ና በአገልግሎት ሰጪው መካከል የሚነሳውን ማንኛውንም አለመግባባት፤ ተቃውሞ ወይም ንትርክ/ሙግት/ ይፋዊ ባልሆነና ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ በቀጥታ ውይይት በማድረግ ልዩነታቸውን ለማስወገድ ጥረት ያደርጋሉ፡፡

23.3 ሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች አንድ ሲኒየር (ከፍተኛ) የሆነ ሰው በተገኘበት አለመግባባቶቻቸውን ለመፍታት ውይይት ያካሄዳሉ፡፡ ውይይቱ የሚካሄደው በባንኩ ሰብሳቢነት ሲሆን የስብሰባው ውጤቶችም በቃለጉባኤ ይመዘገባሉ፡፡ እንደዚህ ዓይነት ስብሰባዎች የሚካሄዱት ስምምነት በተደረሰባቸው ቦታዎች (በስልክ የሚካሄድ ስብሰባንም ይጨምራል) በሰብሳቢው ፍላጐት መሠረት ሲሆን ዓላማቸውም አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ነው፡፡

23.4 ተዋዋዮች አለመግባባትን ወይም ውዝግብን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ከጀመሩበት ዕለት ጀምሮ በ28 ቀናት ውስጥ መፍታት ካልቻሉ አንደኛው ወገን የኢትዮጵያ ሕግ በሚፈቅደው መሠረት ጉዳዩን ወደ ፍ/ቤት ሊያቀርበው ይችላል፡፡

23.5 በሕጉ መሠረት ወደ ዳኝነት ማቅረብ የሚችሉት በህግ ሥልጣን የተሰጣቸው የግዥ ፈፃሚ አካላት ናቸው፡፡

24 የታወቁ ጉዳቶች ካሳ

24.1 በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 15 በተመለከተው ካልሆነ በስተቀር አገልግሎት ሰጪው ዕቃዎቹንና ተያያዥ አገልግሎቶቹን በሙሉ ወይም በከፊል በውሉ ጊዜ ውስጥ መፈፀም ሲያቅተው ሌሎች የመፍትሔ እርምጃዎች እንደተጠበቁ ሆነው ባንኩ የውል ዋጋን መሠረት አድርጎ የጉዳት ማካካሻውን በሚከተሉት ስልቶች ሊቀንስ ይችላል፡፡

(ሀ) አገልግሎቱ እስኪቀርብ ድረስ ባልቀረቡ አገልግሎት ዋጋ ላይ በየቀኑ 0.1% ወይም 1/1000 (ከአንድ ሺህ አንድ) ቅጣት ይቀጣል፡፡

(ለ) ከፍተኛው የጉዳት ካሣ መጠን ከውል ዋጋው 10% በላይ መብለጥ አይችልም፡፡

24.2 አገልግሎት ሰጪው ውል በመፈጸም ረገድ በመዘግየቱ የውሉ ስራዎች ላይ ጉዳት የሚደርስ ሲሆን ባንኩ ከፍተኛው የጉዳት ካሳ መጠን (10%) እስኪደርስ ድረስ መጠበቅ ሳያስፈልገው በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 18 መሰረት የቅድሚያ ማስታወቂያ በመስጠት ውሉን ሊያቋርጥ ይችላል፡፡

25 አገልግሎት ማስጀመር

25.1 በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ እንደተጠቀሰው፣ አገልግሎት ሰጪው ውሉ ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ አገልግሎቶቹን ማቅረቡን ይጀምራል፡፡

25.2 በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች በንዑስ አንቀጽ 25.1 አንደተጠቀሰው ውሉ ተፈጻሚ ካልሆነ፣ አንዱ ወገን ለሌላው ወገን ከአራት ሳምንታትያላነሰ የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ውሉ መቋረጡን ሊገልፅ ይችላል፡፡ ይህ በሚሆንበት ጊዜ ማንኛውም ወገን ሌላውን ወገን በዚህ ምክንያት ምንም አይነት የክፍያ ጥያቄ መጠየቅ አይችልም፡፡

26 የማጠናቀቂያ ጊዜና አገልግሎትን ማጠናቀቅ

26.1 በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች ንዑስ አንቀጽ 25.1 በዝርዝር እንደተጠቀሰው የማጠናቀቂያ ጊዜ አገልግሎቶቹ ከተጀመሩበት ቀን ጀምሮ ይቆጠራል፡፡

26.2 የአገልግሎቶቹ ማብቂያ ጊዜ በስምምነቱ መሠረት ይሆናል፡፡

27 ምስጢራዊነት

27.1 ተዋዋይ ወገኖች ሰነዶችንና መረጃዎችን ለሦስተኛ ወገን ሳያስተላልፉ በምስጢር መያዝ ይኖርባቸዋል፡፡ ያለአንደኛው ወገን ስምምነት የተፃፈ ስምምነት ወይም በሌላኛው ወገን የተሰጠውን ማንኛውም ሰነድ (ማስረጃ) ወይም ሌላ መረጃ ከውል በፊት፣ በውል ጊዜ ወይም በኋላ የተሰጠ ቢሆንም እንኳ ለሌላኛው ተዋዋይም ሆነ ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ መስጠት ከሕግ ጋር የሚቃረን፣ ተቀባይነት የሌለውና ውድድርን የሚገታ ተግባር ነው፡፡ ከላይ የተጠቀሱት ቢኖሩም አገልግሎት ሰጪው ለውሉ አፈፃፀም የሚረዱትንና ከባንኩ የተረከባቸውን ሰነዶች፣ ማስረጃዎችና ሌሎች መረጃዎች ምስጢርነታቸው እንዲጠበቅ ቃል በማስገባት ሊሰጠው ይችላል፡፡

27.2 ባንኩ ከአገልግሎት ሰጪው የተቀበላቸውን ሰነዶች፣ ማስረጃዎችና ሌሎች መረጃዎች ከውሉ ጋር ለማይዛመዱ ምክንያቶች ሊገለገልበት አይችልም፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታም አገልግሎት ሰጪው ከባንኩ የተቀበላቸውን ሰነዶች፣ መረጃና ሌላ ማስረጃ ከተፈለገው ግዥ ወይም ተያያዥ አገልግሎት ውጭ ለሌላ ዓላማ አይገለገልበትም፡፡

27.3 በዚህ አንቀጽ የተጣሉት የምስጢራዊነት ግዴታዎች ቢኖሩም ቀጥለው የተዘረዘሩት ሁኔታዎች በተዋዋይ ወገኖች ላይ ተግባራዊ አይሆኑም፡፡

(ሀ) ባንኩ ወይም አገልግሎት ሰጪው ለሌላ ውሉን በገንዘብ በመደገፍ ላይ ለሚሳተፍ ድርጅት ቢያጋራ፤

(ለ) በተዋዋዮች ጥፋት ባልሆነ ሁኔታ ውሉ በሚመሰረትበት ወቅት ወይም ወደፊት በሕዝብ ይዞታ ሥር የሚገባ መረጃ፣

(ሐ) ይህንን መረጃ ግልፅ ለማድረግ በሕግ የተሰጠ ስልጣን ባለው ሦስተኛ እጅ ቢገባ፣

(መ) መረጃው ይፋ በወጣበት ጊዜ ለተዋዋይ ወገን ከመድረሱ አስቀድሞ በሶስተኛ ሰው የተያዘ ለመሆኑ ሊረጋገጥ የሚችል ሲሆን፣ ወይም

(ሠ) አንደኛው ተዋዋይ ወገን መረጃው ይፋ እንዲሆን በጽሑፍ የፈቀደ መሆኑ ሲረጋገጥ፡፡

27.4 ተዋዋዮቹ ወገኖች ውሉ ከመጀመሩ በፊት በይዞታቸው ስር የነበረውን ማንኛውም አጠቃላይ እውቀት፣ ልምድ፣ ወይም ክህሎት መጠቀም አይከለከሉም፡፡

27.5 ባንኩ ከኦዲቲንግና ከወቅታዊ የገበያ ዋጋዎች ጥናት ጋር የተያያዙ ምስጢራዊ መረጃዎች አገልግሎት ሰጪውን በየጊዜው በጽሑፍ እያሳወቀ ለሶስተኛ ወገን መስጠት ይችላል፡፡ መረጃውን የሚቀበሉት የሶስተኛ ወገን አካላትም መረጃውን ለተፈለገበት ዓላማ በመጠቀም ረገድ በምስጢር እንዲጠብቁና እንዲጠቀሙ ባንኩ ጥረት ያደርጋል፡፡ ባንኩ በተጨባጭ መረጃ ትክክለኛውን የገበያ ዋጋ ሳያረጋግጥ የዝቅተኛ ዋጋ ጥያቄ አያቀርብም፡፡

27.6 አገልግሎት ሰጪው ከዚህ በታች በተመለከቱት ሁኔታዎች ተስማምተዋል፡፡

(ሀ) በንዑስ አንቀጽ 27.6(ለ) እንደተመለከተው የተመዘገቡ መረጃዎችን ግልጽ ለማድረግ በሚቀርበው ጥያቄ ላይ ከግዳጁ ነፃ የማድረግ መወሰን መብት ባንኩ ብቻ መሆኑን፤

(ለ) በንዑስ አንቀጽ 27.6 (ሀ) መሠረት አገልግሎት ሰጪው በመረጃዎች ይፋ መደረግና አለመደረግ ሂደት ከባንኩ ጋር መተባበር እንዳለበትና በዚሁ ረገድ አገልግሎት ሰጪው ባንኩ የሚያቀርብለትን የትብብርና የድጋፍ ጥያቄ በ5 የሥራ ቀናት ውስጥ መልስ እንደሚሰጥ፤

27.7 አገልግሎት ሰጪው በቁጥጥሩ ስር የሚገኘውን መረጃ ባንኩ ሲጠይቅ በ5 የሥራ ቀናት (ወይም ባንኩ በሚወሰነው ሌላ የጊዜ ገደብ) መስጠት አለባቸው፡፡

27.8 ባንኩ የአገልግሎት ሰጪውን ምስጢራዊ መረጃ ይፋ በማድረግ ሂደት መመሪያዎች በሚፈቅዱት መሠረት አገልግሎት ሰጪውን ማማከር ይኖርበታል፡፡

27.9 በዚህ አንቀጽ የተዘረዘሩት የምስጢራዊነት የውል ሁኔታዎች ውሉ ከመመስረቱ በፊት በተዋዋይ ወገኖች ዘንድ የነበሩ የሚስጢራዊነትን ሁኔታዎች በማንኛውም ሁኔታ ሊያሻሽሉ አይችሉም፡፡

27.10 አገልግሎት ሰጪው በዚህ አንቀጽ 27 የተመለከቱትን ሁኔታዎች ሳይፈፀም ሲቀር ባንኩ ወዲያውኑ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ውሉን የማቋረጥ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

28 ልዩ ልዩ

28.1 ባንኩ በዚህ ውል መሰረት ስልጣን በተሰጠው በማንኛውም ሰው የሚወሰን ማንኛውም ውሳኔ ወይም በዚህ ውል መሰረት በአጠቃላይ ወይም በዝርዝር የሚፈጸምን ተግባር ለማከናወን ስልጣን የተሰጠውን ሰው ማንነት ለማወቅ አገልግሎት ሰጪው በጽሑፍ ሲጠይቅ ባንኩን ያሳውቃል፡፡

28.2 አገልግሎት ሰጪው በየጊዜው በባንኩ በተጠየቀ ጊዜ ማንኛውንም ተጨማሪ ሰነዶች በስራ ይተረጉማል፤ እንዲሁም ሌላ ማንኛውንም የውሉን ድንጋጌዎች በተግባር ለመተርጎም አግብብነት ያላቸውን እርምጃዎች ይወስዳል፡፡

28.3 ማንኛውም የውሉ በህግ ወይም በፍርድ ቤት ውድቅ ከተደረገ ወይም ህጋዊ ተፈጻሚነት እንዳይኖረው ከተደረገ እንደዚህ አይነቱ በፍርድ ቤት ወይም በህግ ለአንድ ለተወሰነ የውሉ ደንቦች ውድቅ መደረግ ወይም ህጋዊ ተፈጻሚነት እንዳይኖረው መደረግ ለቀሪው የውሉ ተጽዕኖ አይኖረውም፡፡

28.4 ባንኩ ወይም አገልግሎት ሰጪው ውሉን ካለመፈጸሙ የተነሳ ወይም የውሉን ደንቦችና ሁኔታዎች በትክክል ካለማካሄዱ የተነሳ ወይም ደግሞ ይህንን ውል የሚጥስ ሁኔታ ከተከሰተ የዚህ ውል ተከታታይ ደንቦችና ሁኔታዎችን ማስቀረት ወይም መጣስ ሆኖ አይቆጠርም፡፡

28.5 እያንዳንዱ ተዋዋይ ወገን ከዝግጅት፣ ከአሰራርና፣ ውሉን ከማስፈፀም ጋራ የተያያዙ ውጪዎችና እንዲሁም ሁሉንም የሕግና ሌሎች የተፈፀሙ ወጪዎች ጨምሮ የየራሱን ወጪዎች የመሸፈን ሀላፊነት አለበት፡፡

28.6 አገልግሎት ሰጪው በህግ በኩል ወይም በማንኛውም ፍ/ቤት የክስ ሂደት እንደሌለበት፤ በማንኛውም የአስተዳደር አካላት የአገልግሎት ሰጪው የፋይናንስ ሁኔታ ወይም የንግድ ስራውን ወይም እንቅስቃሴውን ሊነካ ወይም ሊያስጠይቅ የሚችል ጉዳይ የሌለው መሆኑን ዋስትና ይሰጣል፡፡ ከዚሁ በተጨማሪ አራቅቢው ውሉን ለመዋዋል የሚያግደው ምንም አይነት የውል ሁኔታ እንደሌለ፤ እንዲሁም አገልግሎት ሰጪው በውሉ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ አደጋዎችና አጋጣሚዎችን በመገንዘብ ወይም በውሉ ውስጥ ያሉትን ማንኛውም ግዴታዎችና መረጃዎች በመረዳት በዚሁ መሰረት ሊፈጽም የተስማማ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡

28.7 በዚህ ውል ውስጥ የተካተቱት መብቶችና መፍትሔዎች አጠቃላይ በመሆናቸው በሌላ ውል ውስጥ ከተሰጡ መብቶች ወይም መፍትሔዎች ጋር ሊራመዱ የሚችሉ ናቸው፡፡ በዚህ አንቀጽ ውስጥ "መብት" ሲባል ማንኛውም ስልጣን፣ መብት፣ መፍትሔ ወይም የንብረት ባለቤትነት ወይም የዋስትና ባለመብትነትን ያካትታል፡፡፡

ሐ. ባንኩ ግዴታዎች

29 የመረጃና የድጋፍ አሰጣጥ ድንጋጌዎች

29.1 በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በተለየ ሁኔታ ካልተገለፀ በስተቀር ባንኩ ለአገልግሎት ሰጪው አገልግሎት አፈጻጸም የሚረዱ መረጃዎችና ሰነዶች ይሰጣል፡፡ እነዚህ ሰነዶች ውሉ ሲጠናቀቅ ወይም ሲቋረጥ ለባንኩ የሚመለሱ ናቸው፡፡

29.2 ባንኩ አገልግሎት አሰጣጡን ለማቀላጠፍ እንዲረዳ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ለሠራተኞቹና ለወኪሎቹ መመሪያ ያስተላልፋል፡፡

29.3 ባንኩ በዚህ ውል መሰረት አገልግሎት ሰጪው አገልግሎት የሚሰጥበት ቦታ በመግባት ተገቢውን አገልግሎት መስጠት እንዲችል ከጥበቃ ጋር የተያያዙ ሰነዶች በማሟላት ረገድ አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ ያደርግለታል፡፡

መ. ክፍያ

30 የውል ዋጋ

30.1 በዚህ ውል መሰረት ማንኛውም ጭማሪዎችና ማስተካከያዎች ወይም ቅናሾች ሊደረግ የሚችል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የውሉ ዋጋ በስምምነቱ ላይ የተገለፀው ብቻ ይሆናል፡፡

30.2 የውል ዋጋ ለውሉ አፈፃጸም የወጡ ጠቅላላ ወጪዎችን፤ እንዲሁም ለሁሉም ባለሙያዎች፤ ዕቃዎች፤ አቅርቦቶችና ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሌሎች ወጪዎችን የጠቃልላለ፡፡

30.3 የውሉ ዋጋ የሚከፈለው በአንቀጽ 32 መሰረት ነው፡፡

30.4 በአንቀጽ 31 ከተረጋገጠው የዋጋ ማስተካከያ በስተቀር፣ አቅራቢያ በውለታው መሠረት ለፈፀማቸው አገልግሎቶች የሚጠይቀው ክፍያ በመጫረቻ ሰነዱ ውስጥ ከጠቀሰው ዋጋ መለየት የለበትም፡፡

31 የዋጋ ማስተካከያ

31.1 የውሉ ዋጋ ውሉ እስከሚቆይበት ጊዜ ድረስ አይቀየርም ወይም የፀና ይሆናል፡፡

32 የክፍያ አፈፃፀም

32.1 አገልግሎት ሰጪው በውሉ ውስጥ የተጠቀሰውን መወጣት የሚገባውን ግዳጁን በትክክል መወጣቱን ካረጋገጠ፣ በዚህ አንቀፅ መሰረት ባንኩን ክፍያ መጠየቅ ይችላል፡፡

32.2 በባንኩ የአገልግሎቶቹን አቅርቦት አስመልክቶ ለአገልግሎት ሰጪው የሚከፈለው የገንዘብ መጠን የውሉ ዋጋ ብቻ ነው፡፡ ማንኛውም አይነት ሌሎች ወጪዎች፤ ክፍያዎች፣ ዋጋዎችና፣ ከውሉ ጋራ በተያያዘ የሚከሰቱት ሁሉም አይነት ወጪዎች የአገልግሎት ሰጪው ግዴታዎች ናቸው፡፡

32.3 በአቅራቢው የቀረበ ማንኛውም ክፍያ በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀፅ 32.4 መሰረትና በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ መሆኑን አረጋግጦ ባንኩ ይከፍላል፡፡

32.4 በውሉ ውስጥ የተገለፁት ክፍያዎች በሙሉ በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በተጠቀሰው የገንዘብ አይነት ይከፈላሉ፡፡

32.5 በውሉ መሰረት አገልግሎት ሰጪው ማቅረብ የሚገባውን አቅርቦት ሲያቀርብ ባንኩ የቀረበውን አገልግሎት ትክክለኛነት በስምምነቱ መሰረት ስለመሆኑ እስኪያረጋግጥ ድረስ የውሉን ዋጋ ክፍያ መያዝ ስልጣን አለው፡፡

32.6 በተለየ ሁኔታ ባንኩ አገልግሎት ሰጪው ካልተስማሙ በስተቀር፣ አገልግሎት ሰጪው በየአንዳንዱ የቀን መቁጠሪያ ወር መጨረሻ በዚያው የቀን መቁጠሪያ ወር ላቀረባቸው አገልግሎቶች ለባንኩ የክፍያ መጠየቂያ ያቀርባል፡፡

32.7 አገልግሎት ሰጪው የቅድሚያ ክፍያ እንዲሰጠው ከጠየቀ እና ባንኩ ካመነበት ከውል ዋጋው ከ30% ያልበለጠ ሊከፍለው ይችላል፡፡

32.8 አገልግሎት ሰጪው ቅድመ ክፍያውን ወስዶ የውሉ አለመፈፀም ወይም ከፊል አፈጻጸም ከተፈጠረ፤ ክፍያውን ከወሰደበት ቀን ጀምሮ ውሉ እስከተቋረጠበት ጊዜ ድረስ፤ የወሰደውን የገንዘብ መጠን በዓመት 16.5% የቅድሚያ ክፍያ ወለድን ጨምሮ መክፈል ይኖርበታል፡፡

32.9 አገልግሎት ሰጪው የቅድሚያ ክፍያ ጥያቄ በሚጠይቅበት ጊዜ ከጠየቀው መጠን ጋር እኩል የሆነ የተረጋገጠ ቼክ ወይም የማይቀየር የባንክ የቅድሚያ ክፍያ ዋስትና ከጥያቄው ጋር አብሮ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

32.10 የቅድሚያ ክፍያ ዋስትናው የጊዜ ገደብ ካበቃና አገልግሎት ሰጪው ሊያራዝመው ፈቃደኛ ካልሆነ ባንኩ በውሉ መሠረት ከሚከፍለው ክፍያ እኩል መጠን ያለው ገንዘብ ቀንሶ ያስቀራል፡፡

32.11 ውሉ በማንኛውም ምክንያት ከተቋረጠ አገልግሎት ሰጪው የወሰደውን የቅድሚያ ክፍያ ለማካካስ ሲባል የቅድሚያ ክፍያ ዋስትናውን መውረስ ይቻላል፡፡

33 ግብዓቶች

33.1 የውሉ ዋጋ አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶችን ለማቅረብ የሚያስፈልጉትን የመገልገያዎችና የግብዓቶች ሙሉ ክፍያን ያጠቃልላል፡፡ አገልግሎት ሰጪው ማናቸውም አገልግሎቶቹን ለመፈጸም የሚጠቀምባቸውን ተፈላጊ መገልገያዎች ወይም ማተሪያሎች ያለ ምንም ጭማሪ ክፍያ ለባንኩ ያቀርባል፡፡

33.2 አገልግሎት ሰጪው ችሎታውንና ልምዱን በመጠቀም ያለምንም ግዳጆችና ዋስትና ውሉን በትክክለኝነት እንደሚያስፈፅም ለባንኩ ያረጋግጣል፡፡

ሠ. የአገልግሎት ሰጪው ግዴታዎች

34 የአገልግሎት ሰጪው ሀላፊነቶች

34.1 አገልግሎት ሰጪው በውሉ ውስጥ ያሉትን አገልግሎቶች በእንክብካቤ፣ በጥራትና ጥንቃቄ በተሞላበት ከፍተኛ ሙያዊ ልምድ መሠረት ያከናውናል፡፡

34.2 አገልግሎት ሰጪው ሁሉንም አስገዳጅ ሕጎችና ደንቦች ያከብራል፣ ተገዢም ይሆናል፡፡

34.3 አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶቹ ከተገቢው አካቢ ሁኔታና የጥራት መለኪያ ጋር ተስማሚ መሆናቸውን ያረጋግጣል፡፡ በአጠቃላይ ማንኛውም ኬሚካል ወይም ሌሎች ምርት/መሳሪያ በምንም መንገድ በአካቢው ሁኔታ ላይ ተቃራኒ ተጽዕኖ የሚፈጥሩና በተለይም ባንኩን ሰራተኞች ከሥራ ጋር በተያያዘ ለጤና አደጋ ማጋለጥ የለባቸውም፡፡ አገልግሎት ሰጪው እንደ አስፈላጊነቱ የወቅቱን ዘመናዊ የሆነ ቴክኖሎጂ፣ ደህንነቱ የተጠበቀና ብቃት ያለው ቀልጣፋ መሳሪያ፤ ማሽነሪ፤ ዕቃዎችና ዘዴዎች መጠቀም አለበት፡፡ በውሉ ውስጥ እንደተጠቀሰው፣ አገልግሎት ሰጪው ከውሉ ጋር ተያያዥነት ያለውን ማንኛውንም ጉዳት በተመለከተ ባንኩን ሕጋዊ ጥቅም ለማስጠበቅ እረምጃ ይወስዳል፡፡

34.4 አገልግሎት ሰጪው የሚከተሉትን ድርጊች ከመፈፀሙ በፊት በቅድሚያ ከባንኩ የፅሁፍ ማረጋገጫ ማግኘት አለበት፡፡

(ሀ) አገልግሎት ሰጪው የማንኛውም አገልግሎቶች ክፍሎች ለማስፈጸም ንዑስ ውል ሲዋዋል፣ በውሉ መሰረት ንዑስ ተቋራጩና የእሱ ሰራተኞች የአገልግሎቶቹን አፈጻጸም ብቃት ሙሉ ተጠያቂነትና ኃላፊነት ይወስዳል፤

(ለ) በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ የተወሰነ ሌላ ማንኛውም እረምጃ፡፡

34.5 አገልግሎት ሰጪው በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 29.3 መሠረት አስፈላጊ የሆኑ የድንጋጌ ሰነዶችን በማዘጋጀት ለባንኩ የሚያስፈልጉ የሰራተኞቹን መረጃዎች ወይም ሌሎች ተመሳሳይ መረጃዎችን ያቀርባል፡፡

34.6 አገልግሎት ሰጪው በልዩ የውሉ ሥራ መሪ ለሚሰጠው የአስተዳደራዊ ትዕዛዝ ተገዢ ነው፡፡ አገልግሎት ሰጪው አስተዳደራዊ ትዕዛዞቹን የሚጠይቋቸው ከልዩ የውል ሥራ መሪው ኃላፊነት በላይ ወይም ከውሉ ይዘት ውጭ ናቸው ብሎ ከአመነ ትዕዛዝ በተቀበለ በ15 ቀን ባልበለጠ ጊዜ የራሱን አመለካከት ማስታወቅ አለበት፡፡ አገልግሎት ሰጪው ባቀረበው ማስታወቂያ ምክንያት የተሰጡት አስተዳደራዊ ትዕዛዞች ሳይፈጸሙ መቆየት የለባቸውም፡፡

34.7 አገልግሎት ሰጪው የተረከባቸውን ከውሉ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሰነዶችና መረጃዎች በሙሉ የግልና ምስጢራዊ አድርጎ ይጠብቃል፡፡ አገልግሎት ሰጪው አስቀድሞ የፅሁፍ ስምምነት ከባንኩ ካላገኘ በስተቀር ከአገልገሎቶች ጋር የተያያዘ ሥራ ወይም የውሉን ክፍሎች ማሳተም ወይም ይፋ ማድረግ አይችልም፡፡ በማሳተምና ይፋ በማድረግ ላይ ምንም አይነት አለመግባባት ከተከሰተ ባንኩ ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡

35 ብቁነት (ውል ለመፈፀም)

35.1 አገልግሎት ሰጪውና የእሱ ሰራተኞች ቡቁ የሆነ አገር ዜግነት ሊኖራቸው ይገባል፡፡ አገልግሎት ሰጪው ወይም ሰራተኞቹ የአንድ አገር ዜግነት አላቸው ተብሎ የሚወስደው ዜጋ ከሆኑ፤ በሕገ መንግሥቱ ከታቀፉ፤ ወይም ከተመዘገቡ እና በዚያ ሀገር የህግ ድንጋጌዎች መሠረት የሚንቀሳቀሱ ከሆነ ነው፡፡

35.2 አገልግሎት ሰጪውና የእሱ ሰራተኞች የእዛ ብቁ አገር ዜጋ የሆኑ እና የሚጠቀሙትም ዕቃ ብቁ ከሆነው አገር የመጣ መሆን አለበት፡፡

36 የስነ-ምግበር ደንቦች

36.1 አገልግሎት ሰጪው በዚህ ውል የተመለከቱትን ግዴታዎች በሚያከናውንበት ጊዜ ባንኩ ታማኝ አማካሪ ሆኖ ማከናወን ያለበት ሲሆን ባንኩን ፈቃድ ሳያገኝ በማንኛውም ጊዜ ከውሉ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ መግለጫ የመስጠት ወይም ከውሉ አፈፃፀም ጋር ተቃራኒ የሆኑ ድርጊቶች መፈፀም የለበትም፡፡

36.2 አገልግሎት ሰጪው ወይም የአገልግሎት ሰጪው ሠራተኛ ወይም ወኪል ከዚህ ውል ጋር በተያያዘ ለባንኩ ማባበያ ለመስጠት የጠየቀ፣ ወይም የሰጠ ከሆነ፣ ስጦታዎችና ጉቦ ያቀረበ ከሆነና ተመሳሳይ ድርጊቶችን መፈፀሙ ከተረጋገጠ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ባንኩ ውሉን ሊያቋርጥ ይችላል፡፡

36.3 አገልግሎት ሰጪው ከዚህ ውል ሊያገኝ የሚገባው ሙሉ ክፍያ በውል ዋጋው የተመለከተውን ብቻ ነው፡፡ በዚህ ውል መሠረት ከሚያከናውናቸው ተግባራት ወይም ሊፈጽማቸው ከሚገባ ግዴታዎች ጋር በተያያዘ የንግድ ኮሚሽን፣ ቅናሾች ወይም ቀጥተኛ ያልሆኑ ክፍያዎች መጠየቅና መቀበል የለበትም፡፡

36.4 ከዚህ ውል ጋር በተያያዘ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ አገልግሎት ሰጪው ያለባንኩ ፈቃድ ምንም ዓይነት ኮሚሽን ወይም የባለቤትነት ክፍያ መቀበል አይችልም፡፡

36.5 አገልግሎት ሰጪውና ሠራተኞቹ ከዚህ ውል ጋር በተያያዘ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ የሚያገኙትን መረጃ (መረጃው ከውሉ በፊት፣ በውሉ ጊዜ ወይም ከውሉ በኋላ የተገኘ ቢሆንም) በምስጢር መጠበቅ አለባቸው፡፡ ከባንኩ በጽሑፍ ካልተፈቀደላቸው በስተቀር መረጃውን ለሦስተኛ ወገን አሳልፈው መስጠት የለባቸውም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ለዚሁ ውል አፈፃፀም ሲባል ከባንኩ በጥናትና ምርምር እንዲሁም በሙከራ የተገኙ ውጤቶችን በምስጢር መጠበቅ ይኖርባቸዋል፡፡

36.6 የዚህ ውል ሁኔታዎች ያልተለመዱ የንግድ ወጪዎችን አያስተናግዱም፡፡ ያልተለመዱ የንግድ ወጪዎች የሚባሉት ውሉ ውስጥ ያልተጠቀሱ ሕጋዊ ላልሆኑ አገልግሎቶች የሚከፈሉ ኮሚሽኖችና የመሳሰሉትን ያካትታል፡፡ እንደዚህ ዓይነት ያልተለመዱ የንግድ ወጪ ጥያቄዎች ሲነሱ ውሉ እንዲቋረጥ ይደረጋል፡፡

36.7 አገልግሎት ሰጪው ከውሉ አፈጻጸም ጋር በተያያዘ በባንኩ ውሉ ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ ማረጋገጫ እንዲያቀርብ ሲጠየቅ ማረጋገጫ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ ባንኩ አጠራጣሪ የሆኑ የንግድ ሁኔታዎች መኖራቸውን ከገመተ እውነታውን ለማወቅ አስፈላጊ ናቸው የሚላቸውን የሰነድ ማስረጃዎች ሊጠይቅ ወይም በአካል ተገኝቶ ሊያጣራ ይችላል፡፡

37 የጥቅም ግጭቶች

37.1 አገልግሎት ሰጪው በውል አፈጻጸም ሂደት እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ የጥቅም ግጭቶችን ለመከላከልና ለማስወገድ አስፈላጊ የሆኑ እርምጃዎች መውሰድ አለበት፡፡ የጥቅም ግጭቶች በተለይ ከኢኮኖሚያዊ ፍላጎት የተነሳ፣ በዝምድና ወይም በሌሎች ግንኙነቶች ወይም የጋራ ፍላጎቶች ምክንያት ሊመነጩ ይችላሉ፡፡ ማንኛውም በውል አፈጻጸም ወቅት የሚከሰቱ የጥቅም ግጭቶች ያለምንም መዘግየት ለባንኩ በጽሑፍ መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

37.2 ባንኩ የጥቅም ግጭቶችን ለመከላከል በአገልግሎት ሰጪው በኩል እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን ትክክለኛነት የማጣራትና አስፈላጊ ከሆነም ተጨማሪ እርምጃዎች እንዲወሰዱ የማድረግ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ የአገልግሎት ሰጪው ሰራተኞችና የማኔጅሜንት አባላት የጥቅም ግጭት ሊፈጥሩ በሚችሉ ተግባራት አለመሳተፋቸውን አገልግሎት ሰጪው ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ በእንደዚህ አይነት ተግባር ላይ የተሰማሩ ሰራተኞች ቢኖሩ አገልግሎት ሰጪው በአንቀጽ 20 የተመለከተውን በማይጻረር መልኩ ከባንኩ ምንም አይነት ካሳ ሳይጠይቅ አገልግሎት ሰጪው ወዲያውኑ በሌሎች ሰራተኞች መለወጥ ይኖርበታል፡፡

37.3 አገልግሎት ሰጪው የሰራተኞቹን ነጻነት ከሚጎዳ ከማንኛውም ግንኙነት መቆጠብ አለበት፡፡ ከእንደዚህ አይነት ተግባር ካልተቆጠበና ሰራተኞቹ ራሳቸውን ችለው በነጻነት የማይሰሩ ከሆነ በውሉ ውስጥ የተመለከቱት የጉዳት ካሳ ክፍያዎች እንደተጠበቁ ሆነው ባንኩ ያለምንም ማስታወቂያ ውሉን ሊያቋርጥ ይችላል፡፡

37.4 ውሉ ከተጠናቀቀ ወይም ከተቋረጠ በኋላ አገልግሎት ሰጪው የሚኖረው ተግባር ከዚህ በፊት በቀረቡ አገልግሎቶች ብቻ የተወሰነ ይሆናል፡፡ ባንኩ በጽሑፍ ካልተፈቀደ በስተቀር አገልግሎት ሰጪው ወይም ሌላ ከአገልግሎት ሰጪው ጋር ግንኙነት ያለው አቅራቢ አገልግሎቶች በማቅረብ ተግባር ላይ እንዳይሳተፉ ደረጋል፡፡

38 የካሳ ክፍያና የተጠያቂነት ወሰን

38.1 አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶች በሚያቀርብበት ወቅት ከሚፈጠሩ ማናቸውም ግድፈቶች፤ ድርጊቶች፤ ጥያቄዎች ፤ ጥፋት ወይም ጉዳት፣ በተጨማሪም ማንኛውም በሕግ የተሰጡ መብቶች ወይም የሦስተኛ መብት ጥሰት በተመለከተ አገልግሎት ሰጪው በራሱ ወጪ፣ ባንኩን ይክሳል፡፡

38.2 አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶቹን በሚፈፅምበት ወቅት ግዳጁን መወጣት ባለመቻሉ ከሚከሰቱ እርምጃዎች፣ የክፍያ ጥያቄ፤ ጥፋት ወይም ጉዳት አንፃር ባንኩ በራሱ ወጪ ይከፍላል፡፡

(ሀ) ባንኩ እነዚህን ሁኔታዎች ካወቀበት ከ30 ቀን ባልበለጠ ጊዜ ለአቅራቢው እነዚህን ስለመሰሉ እርምጃዎች፣ ጥያቄዎች፤ ጥፋት ወይም ጉዳት ማስንቀቂያ ይሰጠዋል፡፡

(ለ) የአቅራቢው ተጠያቂነት ጣራ በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ እንደተጠቀሰው ከጠቅላላ የውሉ ዋጋ እኩል በሆነ መጠን ይሆናል፡፡ ነገር ግን ይሄ ጣሪያ አቅራቢው በራሱ በተፈጠሩ ጥፋቶች የተነሳ ከተከስቱ ማናቸውም ድርጎቶች፤ ጥያቄዎች፤ ጥፋቶች፤ ወይም ጉዳቶች ላይ ተፈፃሚ አይሆንም፡፡

(ሐ) የአቅራቢው ተጠያቂነት በውሉ መሰረት ሀላፊነቱን በአግባቡ አለመወጣጥ ምክንያት በቀጥታ ከተያያዙ ድርጎቶች፤ ጥያቄዎች፤ ጥፋቶችና፤ ጉዳቶች መጠን ይሆናል፡ ተጠያቂነቱ ካልተጠበቁ አጋጣሚዎች ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ በእነዚህ ምክንያት ተከትለው ከሚመጡ ይህንን የመሰሉ ጥፋቶችን አያጠቃልልም፡፡

38.3 አገልግሎት ሰጪው በባንኩ ያለው ተጠያቂነት ከውሉ ጠቅላላ ዋጋ አይበልጥም፡፡

38.4 በሚከተሉት ምክንያቶች ለተፈጠሩት ድርጊቶች፤ ጥያቄዎች፤ ጥፋቶች ወይም ጉዳቶች አገልግሎት ሰጪው ተጠያቂ አይሆንም፡፡

(ሀ) ባንኩ በአገልግሎት ሰጪው በተሰጠ ማንኛውም ትዕዛዝ ላይ እርምጃ ሳይወስድ ከቀረ ወይም ማንኛውንም እርምጃ፤ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ ከዘነጋ፤ ወይም አገልግሎት ሰጪው የማይስማማበትን ወይም አገልግሎት ሰጪው በከፍተኛ ቁጥብነት የሚያሳይባቸውን ውሳኔዎች ወይም ትዕዛዞች እንዲፈፅም ከአስገደደው፣ ወይም

(ለ) በባንኩ ተወካይ፤ ተቀጣሪ ወይም እራሱን የቻለ አቅራቢ፣ የአገልግሎት ሰጪውን ትዕዛዞች አግባብ ባልሆነ መንገድ ከተፈፀመ፡፡

38.5 አገልግሎት ሰጪው በውሉ መሠረት አገልግሎቶቹን ካከናወነ በኋላ ባሉት ጊዜያት ለሚከሰቱ ማናቸውም ጥሰቶች ውሉን በሚገዛው ህግ መሰረት ተጠያቂ ይሆናል፡፡

39 በአገልግሎት ሰጪው ሊሟሉ የሚገባቸው የመድህን ዋስትናዎች

39.1 ይሄ የውል ስምምነት በሥራ ላይ ሲውል እና በአገልግሎት ግዥ ትዕዛዝ ውስጥ ያሉትን ሥራዎች ከመጀመራቸው አስቀድሞ፤ አገልግሎት ሰጪውና ንዑስ ተቋራጮቹ የመድህን ዋስትና መግዛትና በሥራ ላይ ማዋል አለባቸው፡፡ በራሳቸው ወጪ ለሚከተሉት አደጋዎች፤ ስምምነትና ሁኔታዎች የመድህን ዋስትና ሽፋን ይሰጣሉ፡፡

(ሀ) አገልግሎት ሰጪው ለራሱና ለሌሎች ተቀጣሪ ሰራተኞች የሚሆን የሕክምና መድህን ዋስትና ይገዛል፡፡ ባንኩ በምንም መንገድ ቢሆን በአገልግሎት ሰጪው የሕክምና ወጪ ተጠያቂ አይሆንም፡፡

(ለ) አገልግሎት ሰጪው ለተቀጣሪዎቹ ህመም ወይም በሰራተኞቹ ላይ ለሚደርስ የኢንዱስትሪ አደጋ (Industrial Accident) ተጠያቂ ነው፤

(ሐ) አገልግሎት ሰጪው ውሉን ለማስፈፀም የተጠቀመባቸው ባንኩ መሳሪያ መጥፋት ወይም ብልሽት፤

(መ) በሶስተኛ ወገን ወይም በባንኩ ወይም በማንኛውም ተቀጣሪ ላይ ውሉን በማስፈፀም ሂደት ውስጥ ለሚደርሱ አደጋዎች፤

(ሠ) ከውሉ ጋር ተያያዥነት ያለው ድንገተኛ ሞት ወይም በአካል ላይ ለሚደርስ ጉዳት፡፡

39.2 ባንኩ ይህንን የመድህን ዋስትና መጠየቁ፣ በውሉ ውስጥ አገልግሎት ሰጪውን የሚመለከት አደጋን ገምግሟል ተብሎ አይታመንም ወይም አይገመትም፡፡ አገልግሎት ሰጪው የራሱን አደጋ ይገመግማል፡፡ አስፈላጊ ነው ወይም ለጥንቃቄ ይበጃል ብሎ ካመነ አገልግሎት ሰጪው ከላይ ከተጠቀሰው የተሻለ በቂ መጠን እና/ወይም ሰፊ የመድህን ዋስትና ሊኖረው ይገባል፡፡ አገልግሎት ሰጪው ውሉን ለማሳካት የመድህን ዋስትና መግዛት ወይም ማስከበር ባለመቻሉ ድክምት ምክንያት ከተጠያቂነት ነፃ አይሆንም፡፡

39.3 የመድህን ዋሰትና ሽፋን የሚቀርበው በአገልግሎት ሰጪው ወጪ ነው፡፡ በቀጥታ ከባንኩ ክፍያ አይጠይቅም፡፡

39.4 በዚህ አንቀጽ የሚፈለጉት የመድህን ዋስትና ፖሊሲዎች መቅረብ ያለባቸው በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ውስጥ የመድህን ዋስትና ለማቅረብ የንግድ ፈቃድ ከተሰጠው ድርጅት መሆን አለበት፡፡

39.5 ውሉ በሥራ ላይ በሚውቆይበት ጊዜ ሁሉ የመድህን ዋሰትናው መኖር አለበት፡፡ ማንኛውም ጉልህ ለውጥ ከመድረጉ ወይም ማንኛውንም የመድህን ዋስትና ሽፋን ከመቋረጡ 30 ቀን በፊት በአገልግሎት ሰጪው ወይም በእሱ የመድህን ዋስትና አቅራቢ ለባንኩ ማስጠንቀቂያ መሰጠት አለበት፡፡

39.6 ይህ ውል በሥራ በሚተረጎምበት ጊዜ እና በአገልግሎት መግዣ ትዕዛዝ ውስጥ ያለው ሥራ ከመጀመሩ በፊት፣ አገልግሎት ሰጪው ወይም የመድህን ዋስት ሰጪው ለማንኛውም የመድህን ዋስትና ሽፋን አስፈላጊ የሆኑትን ሁሉ ማሟላቱን ለማረጋገጥ የመድህን ዋስትናን የምስክር ወረቀት(ቶች) ያቀርባሉ፡፡ በቅድሚያ ለግምገማና ለማፅደቅ የመድህን ዋስትናው የምስክር ወረቀት(ቶች) ለባንኩ ያቀርባል፡፡ ውሉን በሚከናወንበት ጊዜ ውስጥ አገልግሎት ሰጪው ወይም የመድህን ዋሰትና ሰጪ የታደሰ የመድህን ዋስትና የምስክር ወረቀት ፖሊሲዎች ወይም ሽፋን ላይ ሌሎች የተደረጉ ለውጦች መረጃ ያቀርባሉ፡፡

40 ጤናና ደህንነት

40.1 አገልግሎት በሚሰጥበት ወቅት አማካሪው ሠራተኞቹ ባንኩን ፖሊሲዎችና አሠሪዎችን ጨምሮ በዚህ ውል ውስጥ የተቀመጡ ተገቢ የሆኑ የጤንነትና የደህንነት ህጎችና ደንቦች የመልካም አሰራር ደንቦችን ማክበራቸውን ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

40.2 ከውሉ ጋር በተያያዘ በባንኩ የሥራ አካባቢ (ቦታ) ሰራተኞቹ በሚሰሩበት ጊዜ በስራ ቦታ የጤናና የደህንነት ፖሊሲ (Health and Safety policy at work) ምንጊዜም ተግባራዊ ማድረግ አለበት፡፡

40.3 የአገልግሎት ሰጪው ሰራተኞች የተከሰቱ ወይም ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን መለየት የሚያስችላቸው ስልጠና መውሰድ አለባቸው፡፡ እነዚህም

(ሀ) በባንኩ ግቢ ውስጥ በማንኛውም ግለሰብ የሚደርስ የ ጉዳት አደጋ፤
   i. በተቻለ መጠን ራስን ለአደጋ ሳያጋልጡ ክስተቱን መቆጣጠር
   ii. እንዲህ አይነቱን የአደጋ ክስተት ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ማድረግ
(ለ) የእሳት አደጋና መከላከያ አሰራሮች፤ ከእሳት አደጋ የማምለጥ ልምምድን (drill) ጨምሮ
(ሐ) ደህንነት
(መ) የአደጋ አያያዝ (Risk Management)
(ሠ) ዋና (አስከፊ) አደጋዎች

41 የአእምሯዊና ኢንዱስትሪ ንብረት ባለቤትነት መብት

41.1 ሁሉንም ሪፖርቶች፤ ዳታዎች ማለትም ካርታዎች፤ ስዕሎች፤ ንድፎች፤ የእቃ ልኬት ዝርዝሮች (ስፔስፊኬሽንስ)፣ እቅዶች፤ የአሐዝ መረጃዎች (እስታትስቲክስ)፤ ስሌቶች፤ የመረጃ ምንጮች(ዳታ ቤዝስ)፤ ሶፍትዌሮች፤ እና ደጋፊ የተመዘገቡ መረጃዎች፤ ወይም ውሉን በማከናወን ወቅት በአገልግሎት ሰጪው የተጠናቀሩ ወይም የተዘጋጁ ሁሉ ውሉ በሚጠናቀቅበት ጊዜ ባንኩ ንብረቶች ይሆናሉ፡፡ አገልግሎት ሰጪው ውሉን በሚያጠናቅቅበት ጊዜ እነዚህን ሰነዶች ለባንኩ ይሰጣል፡፡ አገልግሎት ሰጪው የእነዚህ ሰነዶች ቅጅዎች ማስቀረት አይችልም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከባንኩ በቅድሚያ የፅሁፍ መተማመኛ ካላገኘ በስተቀር አገልግሎት ሰጪው ከውሉ ጋር ተያያዥነት ለሌላቸው ጉዳዮች መጠቀም አይችልም፡፡

41.2 ከባንኩ በቅድሚያ በጽሁፍ መተማመኛ ካላገኘ በስተቀር አገልግሎት ሰጪው ከዚህ አገልግሎት ውጪ ያሉ ሌሎች አገልግሎቶችን በሚያከናውንበት ጊዜ ከአገልግሎቶቹ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጽሑፎች ማሳተም አይችልም፤ ወይም ለሌሎች አገልግሎቶች በሚያቀርብበት ወቅት ሊጠቀምባቸው (ሊጠቅሳቸው)፤ እንዲሁም ከባንኩ የተቀበለውንም መረጃ ለጠቀም አይችልም፡፡

41.3 ማንኛውም ውጤቶች ወይም እዚያ ውስጥ ያሉ መብቶች፣ በተጨማሪም የቅጅ መብት እና ውሉን በማከናወን ወቅት የተገኙ ሌሎች የፈጠራ ወይም የኢንዱስትሪያዊ ባለቤትነት መብቶች ባንኩ ብቸኛ ሀብቶች ናቸው፡፡ ስለሆነም ሌላ የፈጠራ ወይም ኢንዱስትሪያዊ ባለቤትነት መብት በሌለበት ሁኔታ አግባብ ነው ብሎ ባመነው መንገድ ለመጠቀም፤ ለማሳተም፤ ለማዘዋወር፤ ለማስተላለፍ ምንም ዓይነት ሀገራዊ ወሰን/ጂኦግራፊካል/ ሆነ ሌላ የሚገድበው ሁኔታ አይኖርም፡፡

41.4 አገልግሎት ሰጪው ከአጠቃቀም፣ ከአቅርቦት ወይም አቅራቦቶችን ከማቅረብ ሂደት፤ ፅሁፍ፤ ቁስ ወይም በውሉ ውስጥ የተሰጡ የአንድ ሰው የፈጠራ ባለቤትነት መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ ወይም ከፈጠራ ባለቤትነት መብት ጥሰት ከሚመነጭ ከማናቸውም ወጪ፣ የክፍያ ጥያቄ፣ የፍርድ ቤት ክሶችና የይገባኛል ጥያቄዎች አንፃር ባንኩን ለመካስ ተስማምቷል፡፡

42 የአገልግሎት መረጃ

42.1 አገልግሎት ሰጪው ስለ አገልግሎቱ መረጃ ከባንኩ ጋራ በተስማሙበት በማንኛውም ስነ-ስርአትና በማናቸውም መገናኛ ዘዴ በየጊዜው ለባንኩ ጠቀሜታ ብቻ የሚውል መረጃ ያቀርባል፡፡

42.2 አገልግሎት ሰጪው ለባንኩ የሚያቀርበው አገልግሎት መረጃ በተሰጠበት ቀን የተሟላና ትክክለኛ መሆኑን፣ የተሰጠው የአገልግሎት መረጃ በአንቀጽ 42 መሠረት መታተም ተከትሎ ባንኩ ን ተጠያቂ የሚያደርግ ምንም ዓይነት ጭብጥ መረጃ ወይም መግለጫ የሌበትም መሆኑን ዋስትና ይሰጣል፡፡

42.3 አገልግሎት ሰጪው የሰጠው የአገልግሎት መረጃ የተሟላና ትክክለኛ በማይሆነበት ጊዜ፤ አገልግሎት ሰጪው በአገልግሎት መረጃው ላይ ማንኛውንም የተስተካከለ፤ የተጨመረ ወይም ማንኛውም በውስጡ ያለ ስህተት ወይም ግድፈት ለባንኩ በአፋጣኝ በጽሁፍ ማስታወቅ አለበት፡፡

42.4 አገልግሎት ሰጪው የአገልግሎት መረጃውን እንዲጠቀም ወይም እንዲገለገልበት ወይም ማንኛውንም የፈጠራ ባለቤትነት መብት እንዳይነሳበት፤ እንዲሁም ባንኩ ውሉን በሚመለከት በቋሚነት እንዲጠቀም፣ ገደብ የለሌው ከመብት ክፍያ ነፃ የሆነ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፡፡ ሆኖም በዚህ አንቀጽ የተረጋገጠውን የፈቃድ ወረቀት ወይም የዚህን ስምምነት ሁኔታዎች ምክንያት በማድረግ የአገልግሎት መረጃውን ይፋ እንዲያደርግ ወይም እንዲያስታውቅ በባንኩ መብት አልተሰጠውም፡፡

42.5 ለማናቸውም ተጠያቂነት፤ ጥፋት፤ የክፍያ ጥያቄዎች፤ ወጪዎች፤ የይገባኛል ጥያቄዎች ወይም የፍርድ ቤት ወጪዎች በማንኛውም መንገድ ቢሆን ከነዚህ የሚመነጩ ወይም ከማናቸውም ከአገልግሎቶች ተያያዥነት ካላቸው መግለጫዎች ወይም መረጃዎች ጋር አገልግሎት ሰጪው ለባንኩ ካሳ መካስ ወይም ካሳ መካሱን እንደሚቀጥል ተስማምቷል፡፡

42.6 በባንኩ ፈቃደኝነት ወይም ቸልተኝነት አግባብነት የሌላው ማንኛውም መግለጫ፤ ከአገልግሎቶች ወይም ከመረጃ ጋራ ተዛማጅነት ያለውን ወይም ካታሎግ ውስጥ የተመለከተው ወይም ተዛማጅነት ያለው ማቴሪያል አገልግሎት ስፋት ለማሳየት በባንኩ አግባብ ባልሆነ ሁኔታ በመቅረቡ ምክንያት፣ ከሚከሰቱ ማናቸውም ተጠያቂነት፤ ጥፋት፤ ክፍያ፤ ወጪ፤ ጥያቄዎች፤ የፍርድ ቤት ክሶች ጋር በተያያዘ አገልግሎት ሰጪው ባንኩን ካሳ ለመካስ ወይም ካሳ መካሱን እንዲቀጥል አይጠበቅበትም፡፡

43 የመረጃ (ዳታ) አጠባበቅ

43.1 አገልግሎት ሰጪው የመረጃ ጥበቃ ህጐች በሚፈቅዱት መሠረት ውሉን መፈፀም አለበት፡፡ አገልግሎት ሰጪው በተለይ በሚከተሉት ሁኔታዎች ላይ ተስማምቷል፡፡

(ሀ) አስፈላጊ የሆኑ ቴክኒካዊና ድርጅታዊ የጥበቃ ሥርዓቶችን ለማደራጀት፤

(ለ) የውሉን ሁኔታዎች ሲያስፈጽም በባንኩ ስም የግል መረጃዎችን መጠቀም የሚችለው ከባንኩ ትዕዛዝ (ፈቃድ) ሲያገኝ ብቻ መሆኑን፣

(ሐ) በዚህ አንቀጽ በተመለከቱት ግዴታዎች መሠረት አገልግሎት ሰጪው የተጠየቁትን ፍላጎቶች የሚያሟላ መሆኑን ለማረጋገጥ ባንኩ የአገልግሎት ሰጪው ሰነዶች ኦዲት እንዲያደርግ ለመፍቀድና አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን ለማቅረብ ተስማምቷል፡፡

43.2 በአገልግሎት ሰጪው፤ በሠራተኞቹ ወይም በወኪሎቹ አማካኝነት ለሚከሰት የመረጃ መውደም፤ መጥፋት ወይም መጎዳት፤ እንዲሁም ተዋዋይ ወገኖች ከተስማሙበት ውጭ ፈቃድ ሳያገኙ የግለሰብ ወይም ሕጋዊ ሰውነት ያለው ሰው የግል መረጃ በመጠቀማቸው ምክንያት በባንኩ ላይ ለሚደርስበት ጉዳቶች፣ ወጪዎችና ዕዳዎች ካሣ ለመክፈል አገልግሎት ሰጪው ተስማምቷል፡፡

44 ክለሳ

44.1 ባንኩ በሚጠይቀው መሠረት በዚህ የውል ሁኔታዎች ከቀረቡት አገልግሎቶች በተገናኘ ባንኩን የእርካታ ደረጃ ለማየት አገልግሎት ሰጪው ስብሰባ ላይ ተገኝቶ የውይይቱ ተካፋይ መሆን ይጠበቅበታል፡፡ በውይይቱ ላይ የሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች ከፍተኛ ባለሙያዎችና ሌሎች ሠራተኞች ተሳታፊ ይሆናሉ፡፡ ሁለቱም ወገኖች የውይይት አጀንዳ በስምምነት ያዘጋጃሉ፡፡

45 የውል ማስከበሪያ ዋስትና

45.1 አገልግሎት ሰጪው ውሉ ከተፈረመ በኋላ ባሉት አሥራ አምስት (15) ቀናት ውስጥ ለመልካም አፈፃፀም ዋስትና በልዩ የውል ሁኔታዎች የተጠቀሰውን ዋስትና ያቀርባል፡፡

45.2 የውል ማስከበሪያ ዋስትናው ገንዘብ አገልግሎት ሰጪው የውል ግዴታዎችን መወጣት ሲያቅተው በባንኩ ላይ ለሚደርሰው ማንኛውም ኪሣራ በካሣ መልክ ይከፈላል፡፡

45.3 የውል ማስከበሪያ ዋስትናው በልዩ የውል ሁኔታዎች በተጠቀሰው የገንዘብ መጠን በጥሬ ገንዘብ፣ በተረጋገጠ ቼክ፣ በሌተር ኦፍ ክሬዲት ወይም በባንክ ዋስትና መቅረብ አለበት፡፡

45.4 በልዩ የውል ሁኔታዎች በሌላ ሁኔታ ካልተገለፀ በስተቀር የአገልግሎት ሰጪው የውል ግዴታዎችና ሌሎች የዋስትና ጉዳዮች መጠናቀቃቸው ከተረጋገጠ ከ28 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ባንኩ የውል ማስከበሪያ ዋስትናው ለአገልግሎት ሰጪው ይመለስለታል፡፡

45.5 ከላይ በንዑስ አንቀጽ 45.2 የተመለከተው ቢኖርም በውል አፈፃፀም ግዴታዎች ያልተሟሉ ሁኔታዎች ቢኖሩም እንኳ ባንኩ የግዥ አጣሪ ኮሚቴ ያልተሟሉት ጉዳዮች በአገልግሎት ሰጪው ምክንያት አለመሆኑን ካረጋገጠ የውል ማስከበሪያ ዋስትናው ለአገልግሎት ሰጪው ይመለሳል፡፡

45.6 በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች ንዑስ አንቀጽ 45.5 መሠረት ከውል ማስከበሪያ ዋስትና ለአገልግሎት ሰጪው መመለስ ሂደት ጋር በተያያዘ ባንኩ እጁ ላይ ያሉ ሰነዶች ለባንኩ ሕጋዊ አካላት ማስረከብ ሲኖርበት ሰነዶቹን ማስረከብ ይኖርበታል፡፡

ረ. አገልግሎቶችን ስለመፈፀም

46 የአገልግሎቶች ተፈፃሚነት ወሰን

46.1 አገልግሎቶች የሚቀርቡት በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በተገለፀው የፍላጐት መግለጫ መሠረት ይሆናል፡፡

46.2 አገልግሎቱ የሚከናወነው በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በተገለፀውና በተሰጠው የግዥ ትዕዛዝ መሠረት በባንኩ የሥራ ቦታ ወይም ሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች በፅሁፍ በተሰማሙበት ቦታ ይሆናል፡፡

47 ተፈላጊ ውጤቶች (Deliverables)

47.1 አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶቹን እንዲያቀርብ ሲጠይቅ፣

(ሀ) አቅርቦቶቹን በታዘዘው ፎርምና አይነት፤ እንዲሁም በቢጋሩ ስምምነት መሰረት ያቀርባል፡፡ በቢጋሩ ውስጥ የተጠቀሰ ነገር ከሌለ ስልጣን በተሰጠው ሀላፊ ለአገልግሎት ሰጪው በሚሰጠው መመሪያ መሰረት መሟላት ያለባቸውን ሁሉ ማጠናቀር ይኖርበታል፡፡

(ለ) አገልግሎት ሰጪው በባንኩ በተለየ መንገድ እንዲያውቅ ካልተደረገ በስተቀር፣ ባንኩ እንደዚህ ያሉትን አቅርቦቶች (በሙሉ ወይም በከፊል) ሊቀበል ወይም ተገቢነት ባለው በራሱ ሙሉ ስልጣን አቅርቦቶቹ አጥጋቢ የሆነ ጥራት የላቸውም በማለት እና/ወይም በቢጋሩ ውስጥ የተጠየቀውን አያሟሉም ወይም ተፈላጊውን ደረጃ አያሟሉም በማለት ላይቀበል ይችላል፡፡

(ሐ) ባንኩ እነዚህን አቅርቦቶች (በሙሉ ወይም በከፊል) አልቀበልም ያለበትን ምክንያት በጽሁፍ ለአገልግሎት ሰጪው ሳያቀርብ አቅርቦቶቹን አልቀበልም ማለት አይችልም፡፡

(መ) ባንኩ አቅርቦቶቹን ባለመቀበል ምክንያት አለመግባባት ከተፈጠረ፣ በአለመግባባት ማስወገጃ ሥነ-ሥርዓት ይወገዳል፡፡

(ሠ) ማናቸውም ተቀባይነት ያላገኙ አቅርቦቶቹ ባንኩን ስልጣን የተሰጠውን ሀላፊ በሚያረካ ደረጃ በአገልግሎት ሰጪው ተዘጋጅተው መቅረብ አለባቸው፡፡ በዚሁ ምክንያት ለሚፈጠር ተጨማሪ ወጪ ባንኩ ተጠያቂ አይሆንም፡፡

48 የአገልግሎት አፈፃፀም

48.1 አገልግሎት ሰጪው ውሉ በሚጠይቀው ደረጃ አገልግሎቶቹን ለመስጠት የሚያስፈልጉትን ሰራተኞች፣ መሳሪያዎች፤ የመገጣጠሚያ መሳሪያዎች (አፕሊያንስ) ፤ ዕቃዎች (ማተርያልስ) ወይም ተፈላጊ እቃዎችን (አይተምስ) በሙሉ በራሱ ወጪ ያቀርባል፡፡

48.2 አገልግሎት ሰጪው በቢጋሩ ውስጥ እንደተጠቀሰው በአገልግሎቶቹ ይዞታ፤ የሚቀርቡበት ዘዴና የቀኖች አፈፃፀም በሚመለከት ለተዘጋጀው የአገልግሎቶች አፈፃፀም መለኪያ ተገዥ ይሆናል፡፡

48.3 በዚህ ውል አገልግሎት ሰጪው ከሚኖሩት ግዴታዎች ውስጥ ጊዜ የበላይነት ይኖረዋል፡፡

48.4 ቢጋሩ የአገልግሎቶቹን አፈፃፀም በደረጃ ካስቀመጠ፣ አገልግሎት ሰጪውም አገልግሎቶቹን በሚያስፈፅምበት ጊዜ የቢጋሩ የደረጃዎች የጊዜ ሰሌዳ በመቀበል ተስማምቶ ይፈፅማል፡፡

48.5 ባንኩ እና አገልግሎት ሰጪው ይተባበራሉ፡፡ አገልግሎት ሰጪው ባንኩ የውሉን ሙሉ ጥቅም እንዲያገኝ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሁሉንም ተገቢ እርምጃዎች ይወስዳል፡፡ አገልግሎቶቹ በሚፈፅምበት ጊዜ አገልግሎት ሰጪው በባንኩ ከተወከሉ ሌሎች አቅራቢዎች ጋር በሥራ ቦታው ላይ ከስራው ጋር በተያያዙ ሌሎች አገልግሎቶች በሚመለከት ሙሉ በሙሉ ይተባበራል፡፡

48.6 በውሉ ስምምነቶች መሠረት ከተሰጡት ተጨማሪ ግዳጆች በተጨማሪ፣ በሠራተኛው ብዛት ላይ፤ የክፍያ መጠን ወይም የቅጥር ሁኔታዎች፤ ወይም የሥራ ሰዓቶች ወይም ሌሎች ቴክኖሎጂካል ለውጦች፤ እነዚህ የመሰሉ ዝግጅቶች በሥራ ላይ ከመዋላቸው ቢያንስ ከአንድ ወር አስቀድሞ ለባንኩ ማስታወቅ ይኖርበታል፡፡

48.7 አገልግሎት ሰጪው በየጊዜው ከአገልግሎቱ አፈፃፀም ጋር በተያያዘ መረጃዎችን በባንኩ ሲፈለጉ ማቅረብ አለበት፡፡

48.8 ማንኛውም ድርጊት ወይም ግድፈት ወይም ማንኛውም የታለመ ድርጊት፤ ወይም በባንኩ አባል፣ ሓላፊ፤ ተቀጣሪ ግድፈት፣ በውሉ መሠረት አገልግሎት ሰጪው

አገልግሎቶቹን ለማቅረብ የሚከላከል ወይም የሚያግድ ከሆነ አገልግሎት ሰጪው በአፋጣኝ ስልጣን ላለው ሀላፊ ስለ እውነታው ይጠቁማል፡፡ አገልግሎት ሰጪው ለዚህ አንቀጽ ተገዢ መሆን በውሉ ውስጥ ከተሰጠው ከማንኛውም ግዳጆች በማናቸውም መንገድ እፎይታ አያገኝም፡፡

48.9 ባንኩ የራሱን ፖሊሲዎች፤ ደንቦች፤ የአሰራር ስነ ስርዓቶች፤ እና የጥራት መስፈርቶች ቅጅዎችን ለአገልግሎት ሰጪው በውሉ ውስጥ ላሉት ግዳጆች ተገዥ እንዲሆን እዲያስችለው መስጠት አለበት፡፡

48.10 ባንኩ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው፤ የአገልግሎት ሰጪው ተቀጣሪዎች ጋር በተያያዘ ሀላፊነታቸውን በሚወጡበት ጊዜ ተገቢ የሆኑ ፖሊሲዎች፤ ደንቦች፤ የአሰራር ስነ ስርዓቶች እና የጥራት መስፈርቶችን እንዲያዘጋጅና እንዲጠብቅ ሊጠይቀው ይችላል፡፡ ይህም የሚያተኩረው በቅጣትና የቅሬታ ሥነ-ስርዓቶች ላይ ቢሆንም በዚህ ብቻ አይወሰንም፡፡ አገልግሎት ሰጪው ለባንኩ እነዚህን ፖሊሲዎች፤ ደንቦች፤ የአሰራር ስነ-ስርዓቶች እና የጥራት መስፈርቶች ቅጅ እና የተደረጉ ማሻሻያዎችን በአፋጣኝ መስጠት ይገባዋል፡፡

48.11 አገልግሎት ሰጪው ከራሱ አቅራቢዎች ጋር የተያያዙ ማናቸውንም በትክክል የሚደረሱ ወይም ሊደርስ የሚችሉ ችግሮች፤ የአገልግሎት ሰጪውን አገልግሎቶች ለመስጠት የሚያስችለውን ችሎታ የሚጎዳ ወይም ሊጎዳ የሚችሉ ከሆነ፤ ለባንኩ በአፋጣኝ ማስታወቅ አለበት፡፡

48.12 አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶቹን የማቅረብና በውሉ መስፈርቶች መሠረት የተጣለበት ሀላፊነት መወጣት ሁል ጊዜ ይመለከተዋል፡፡ ስለሆነም በቢ.ጋሩ መሠረት የአቅርቦቱን ቀጣይነት ያረጋግጣል፡፡

48.13 አገልግሎት ሰጪው ማንኛውንም የስራ ማቆም አድማ ሲኖርና የአገልግሎቶች ማቅረብ ችሎታውን የሚጎዳ ወይም ሊጎዳ የሚችል መሆኑን በአፋጣኝ ለባንኩ ማስታወቅ ይገባዋል፡፡

48.14 አገልግሎት ሰጪው በስራ ማቆም አድማ ወቅት፣ በባንኩ ላይ ምንም አይነት ጭማሪ ክፍያ ሳይጠይቅ አገልግሎቶቹን ማቅረብና በውሉ መሠረት ጥራቱን በጠበቀ ሁኔታ ግዴታውን የመወጣት ኃላፊነት አለበት፡፡

48.15 አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶቹን በውሉ መሠረት ማቅረብ በማይችልበት ወቅት፤ በባንኩ ላይ ምንም ተፅዕኖ ሳያደርግ፤ ባንኩ ሠራተኞች የአገልግሎት ሰጪውን ማሽነሪዎች፣ መሳሪያዎችና እቃዎች (ማተሪያልስ) ሙሉ በሙሉ ያለገደብ እዲጠቀሙባቸው ፈቃድ ይሰጣል፡፡ እነዚህ የአገልግሎት ሰጪው ሀብት የሆኑትን መሳሪያዎች አገልግሎቶቹን ለመስጠት አስፈላጊ ናቸው ተብሎ ከታመነ፣ያለምንም ተጨማሪ ክፍያ መጠቀም እንዲችሉ ገደብ የለሽ ፈቃድ መስጠት አለበት፡፡

49 የአፈፃፀም መለኪያ

49.1 በውሉ ስምምነቶች ከተጠቀሱት ዝርዝር ግዴታዎች በተጨማሪ አገልግሎት ሰጪው የውሉን ደረጃ በጠበቀ እና ባንኩን የሥራ ኃላፊ በሚያረካ መልኩ አገልግሎቱን ማቅረብ አለበት፡፡

49.2 አገልግሎት ሰጪው በቢጋሩ በተገለፀው መሠረት እና ባንኩን የሥራ ኃላፊ በሚያረካ መንገድ የጥራት ቁጥጥር ስርዓት መቅረፅና በአግባቡ መጠበቅ ይኖርበታል፡፡

49.3 በውሉ መሰረት ባንኩ ካሉት መብቶች በተጨማሪ ከላየ በአ.ው.ሁ. ንዑስ አንቀፅ 49.2 መሠረት አገልግሎት ሰጪው የዘረጋውን የጥራት ቁጥጥር ስርዓት ስልጣን በተሰጠው ኃላፊ ፍተሻ ማካሄድ ይችላል፡፡

49.4 በውሉ አፈፃፀም ሂደት ምንም ሳያሳውቅ ሥልጣን የተሰጠው ኃላፊ የአገልግሎት ሰጪውን አገልግሎት አሰጣጥ ሁኔታ ሊፈትሽና ሊመረምር ይችላል፡፡ ለዚህ ኢንስፔክሽንና ምርመራ የሚያስፈልጉ መገልገያ ቁሳቁሶችን አቅራቢቅ ለባንኩ ማቅረብ አለበት፡፡

49.5 ባንኩ ስህተት ወይም ቸልተኝነት ባልሆነ መንገድ የተሰጠው አገልግሎት በቢጋሩ ከተገለፀው ውጪ ወይም የውሉን ደረጃ ያልጠበቀ ሆኖ ሲገኝ አገልግሎት ሰጪው በራሱ ወጪ አገልግሎቱን በድጋሚ ማከናወን አለበት፡፡ ይህም የሚሆነው ባንኩ በወሰነው ጊዜ ሆኖ አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቱን ማስተካከል ካልቻለ ባንኩ አገልግሎቱን ከሶስተኛ ወገን የመግዛት ወይም የተጠቀሰውን አገልግሎት ራሱ የማከናወን መብት አለው፡፡ ይህ ስራ ለማከናወን ባንኩ የሚያወጣው ወጪ ለአገልግሎት ሰጪው መከፈል ከሚገባው የበለጠ ከሆነ ልዩነቱን አገልግሎት ሰጪው ለባንኩ በሚያቀርበው ጥያቄ መሠረት ይመልስለታል፡፡

49.6 የአገልግሎት ሰጪው አገልግሎት በባንኩ ስህተት ወይም የአገልግሎት ሰጪው ኃላፊነት ባልሆነና ባልተጠበቀ ሌላ ምክንያት ከተጠበቀው ጊዜ በላይ ከዘገየ አገልግሎቱን ማጠናቀቅ የሚያስችለው በቂ ጊዜ ይጨመርለታል (ይራዘምበታል)፡፡

49.7 ለእያንዳንዱ አገልግሎት የአገልግሎት አሰጣጥ በቢጋሩ የተጠቀሰው የአፈፃፀም መስፈርት ሟሟላቱን ባንኩ ማረጋገጥ አለበት፡፡ መስፈርቶቹ ካልተገለፁ ግን የአንድ የአገልግሎት የሚሰጥ ባለሙያ ደረጃን የጠበቀ መሆን አለበት፡፡

49.8 በዚህ አንቀፅ የተጠቀሱት ባንኩ መብቶች የሚኖሩት ሌሎች መብቶች ወይም መፍትሄዎችን አይፃረሩም፡፡

49.9 ከባንኩ በሚቀርብ ጥያቄ መሰረት አገልግሎት ሰጪው በቢጋሩ በተቀመጠው የጊዜ ሠሌዳ (ካለ) መሠረት ስራውን እያከናወነ መሆኑን በዝርዝና ባንኩ ባፀደቀው ቅፅ መሰረት ሪፖርት ያቀርባል፡፡ የዚህ ሪፖርት መቅረብና ተቀባይነት ማግኘት ሌሎች ባንኩ በዚህ ውል ያሉትን መብቶችና መፍትሄዎችን አያስቀሩም፡፡

49.10 ባንኩ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የሁለቱም ወገኖች አፈፃፀም ለማቀላጠፍ ሲባል በመረጃ ልውውጥና የአፈፃፀም መለኪያ መስፈርቶችን በማውጣት መተባበር ይኖርባቸዋል፡፡ እንደነዚህ አይነት ስምምነቶች በባንኩ በፅሁፍ መመዝገብ አለባቸው፡፡

50 የሥራ ቦታ

50.1 በተዋዋዮች መካከል በውል ዋጋ ላይ ለተፈጸመ አጥጋቢ ስምምነት ተገዢ ሆኖ፣ ባንኩ በውሉ ውስጥ እንደተጠቀሰው በማንኛውም ጊዜ የሥራ ቦታ ቁጥር መጨመር ወይም መቀነስ መብቱ ነው፡፡

50.2 ማንኛውም ሌላ መብት ወይም መፍተሄ ሳይጎዳ፤ ባንኩ የሥራ ቦታ መጨመርን ወይም መቀነስን በማስመልከት የተቻለውን ያህል በቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ለመስጠት ጥረት ያደርጋል፡፡

51 ባንኩ መሥሪያ ቦታን ስለመጠቀም

51.1 ባንኩ በውሉ ወቅት አገልግሎት ሰጪው ከውሉ አገልግሎቶች አቅርቦት ጋር በተያያዘ እንዲጠቀምበት በቢጋሩ ውስጥ በተመለከተው መሰረት ከሥራ ቦታው ውስጥ የተወሰነ ቦታ ለአገልግሎት ሰጪው መፍቀድ አለበት፡፡

51.2 አገልግሎት ሰጪው የሥራ ቦታውን ከአገልግሎቶች አቅርቦት ጋር ብቻ በተያያዘ መጠቀም አለበት፤ የራሱ ሰራተኞችም የሥራ ቦታውን ለዚሁ አላማ ብቻ መጠቀማቸውን ያረጋግጣል፡፡

51.3 አገልግሎት ሰጪው የሥራ ቦታው በማንኛውም ጊዜ ንፁህ፤ የተስተካከለ እና የስራ ቦታ ገፅታ እንዲኖረው ያደርጋል፡፡

51.4 የሥራ ቦታው ለአገልግሎት ሰጪው የሚሰጠው ለራሱ ለአገልግሎት ሰጪውና እና ለሠራተኞች ነው፡፡ በቅድምያ በፅሁፍ ከባንኩ ፈቃድ ሳይጠይቁ፤ የአገልግሎት ሰጪው የግሉ ሰራተኞች እና ከአገልግሎቶቹ አፈጻጸም ጋር ተያያዥነት ያላቸውን አቅርቦቶች ለአገልግሎት ሰጪው የሚያቀርቡ ሰዎች ብቻ ወደ ሥራ ቦታው ሊገቡ ወይም የሥራ ቦታውን ክፍል መጠቀም ይችላሉ፡፡

51.5 ወደ ሥራ ቦታ የመግባትና የመጠቀም ፈቃድ የመስሪያ ቦታ ክፍል በመሬት ይዞታነት የተሰጠ ፈቃድ አደለም፡፡ ባንኩ የቦታው ሙሉ ባለቤት እና ሁልጊዜ በዚህ ቦታ ላይ ተቆጣጣሪ ነው፡፡ አገልግሎት ሰጪው የባለቤትነት መብት የለውም፡፡ ከአገልግሎቶች አቅርቦት ጋራ በተያያዘ በቅድሚያ ከባንኩ ፈቃድ ካላገኘ በስተቀር የቤቶች ግንባታ ማካሄድ አይችልም፡፡

51.6 ባንኩ በማንኛውም ጊዜ ቦታዎቹን እንዲጠቀሙ ለሶስተኛ ወገን የመፍቀድ መብት አለው፡፡ ይህም ከውሉ ጋር በተያያዘ ለአገልግሎት ሰጪው በተሰጠው መብት መሠረት ነው፡፡

51.7 አገልግሎት ሰጪው ቦታዎችን ንፁህ ምቹ (የተስተካከሉ) እና ደህንነታቸው የተጠበቀ አድርጎ መያዝ አለበት፡፡

51.8 ባንኩ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚያገለግሉ መሣሪያዎች ለማንቀሳቀስ የሚጠቅም በቂ ውሃ ነዳጅና የኤሌክትሪክ ኃይል ያቀርባል፡፡

51.9 በተፈቀዱ ቆሻሻ መጣያ ቦታዎች ቆሻሻ ለማስወገድ ባንኩ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፡፡

51.10 መለወጥ ወይም ማስተካከል አገልግሎት ሰጪው የሚሰጠው የአገልግሎት ካልሆነ በስተቀር አገልግሎት ሰጪው የተፈቀደለትን ቦታ ከባንኩ የፅሁፍ ፍቃድ ሳያገኝ መለወጥ ወይም ማሻሻል አይችልም፡፡

52 መሣሪያዎችና ዕቃዎች

52.1 በአንቀጽ 52.12 እና 52.13 ውስጥ እንደተገለጠው ወደ አገልግሎት ሰጪው ግል ይዞታነት ካልተላለፉ በስተቀር አገልግሎት ሰጪው ከውሉ ጋር በተያያዘ የሚገለገልባቸውን መሣሪያዎችና እቃዎች የማቅረብና የመትከተል ሀላፊነት አለበት፡፡

52.2 መሳሪያዎችና እቃዎች በባንኩ በሚቀርቡበት ጊዜ የሚስተካከሉት፣ የሚጠገኑትና የሚጠበቁበት በባንኩ ነው፡፡

52.3 የውሉ ስራ መሪ ባንኩ የሆኑ መሳሪያዎች ላይ የሚደርስ ማንኛውንም ብልሽት፤ የመጥፋት ወይም ጉዳት ወዲያውኑ ስልጣን ለተሰጠው ሀላፊ ያስታውቃል፡፡ አገልግሎት ሰጪው በሰራተኞቹ በማወቅ ወይም በቸልተኝነት ምክንያት የደረሰ ጥፋት ወይም ጉዳት ሲኖር ጉዳት የደረሰባቸውን ለመተካት የሚፈለገውን ወጪ ለባንኩ መክፈል ይጠበቅበታል፡፡

52.4 በቢጋሩ መሰረት አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶቹን ለመስጠት የሚያስፈልጉትን መሳሪያዎች በሙሉ በራሱ ወጪ ይተክላል፡፡

52.5 አገልግሎት ሰጪው የሚጠቀምባቸው ከውሉ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን መሳሪያዎች በሙሉ በመሳሪያዎቹ አምራች መመሪያና በወቅቱ ህግ መሠረት በትክክል በሚሠሩበት ሥርዓት መጠገን /መጠበቅ አለበት፡፡

52.6 አገልግሎት ሰጪው የሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች እና እቃዎች በሙሉ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ደረጃ ምደባ ወይም አግባብነት ያለው አለማቀፋዊ ደንቦች ጋር አቻነት ያላቸውን መስፈርቶች የሚያሟሉ መሆን አለባቸው፡፡ አገልግሎት ሰጪው በተጠየቀ ጊዜ ስልጣን ለተሰጠው ሀላፊ እነዚህ መሳሪያዎችና እቃዎች ከላይ የተገለፁት ሁኔታዎች የሚያሟሉ መሆናቸውን ማስረጃ ያቀርባል፡፡

52.7 አገልግሎት ሰጪው ከውሉ ጋር በተያያዘ የሚጠቀምበት ማንኛውም የመገናኛ ወይም የኤሌክትሪኒክስ መሳሪያ ባንኩ የሚጠቀምበትን ማንኛውም መሳሪያ ጣልቃ መግባት /ማሰናከል ወይም መጉዳት የለበትም፡፡

52.8 አገልግሎት ሰጪው ከውሉ ጋር በተያያዘ ለመጠቀም ሀሳብ ያቀረበባቸው ማንኛውም የመገናኛ እና የኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎች በባንኩ ይመረመራሉ፡ እንዲሁም በባንኩ የሥራ ቦታ ውስጥ በሥራ ላይ ከመዋላቸው በፊት በባንኩ መረጋገጥ አለባቸው፡፡

52.9 አንቀጽ 58.8 ቢኖርም አገልግሎት ሰጪው ከውሉ ጋር በተያያዘ የሚጠቀምባቸውን የመገናኛ ወይም የኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎች ለሚያደርሱት ማንኛውም ጉዳት ተጠያቂ ይሆናል፡፡

52.10 ባንኩ አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶች ለማቅረብ እየተጠቀመባቸው ያሉትን መሳሪያዎች በማንኛውም ጊዜ የመቆጣጠር መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ አገልግሎት

ሰጪው እነዚህ መሳሪያዎች በምን ዓይነት ስነ-ሥርዓት መጠቀም እንዳለበት ስልጣን ከተሰጠው ሀላፊ ለሚሰጠው መመሪያ ተገዢ መሆን አለበት፡፡

52.11 ባንኩ አገልግሎት ሰጪው ወደ ሥራ ቦታ ላመጣቸው መሳሪያዎች ወይም እቃዎች ሀላፊም አይሆንም፣ አይከፍልም ወይም ከፋይም አይደለም፡፡

52.12 ውሉን ወደ ማስፈፀም በሚገባበት ጊዜ፣ ሁሉም መሳሪያዎች ወደ አገልግሎት ሰጪው የተላለፉት በባንኩ እና በአገልግሎት ሰጪው በጋራ በተሰየሙ ነፃ ኤክስፐርት ዋጋቸውን ይወሰናል፡፡ የመሳሪያዎቹ ባለቤትነት ያለምንም ክፍያ ወደ አገልግሎት ሰጪው ይተላለፋል፡፡

52.13 በቢጋሩ ውስጥ እንደተጠቀሰው ውሉ በሚጠናቀቅበት ወቅት ማንኛውም በአገልግሎት ሰጪው የቀረበ ወይም በባንኩ ወደ አገልግሎት ሰጪው ባለቤትነት የተዛወረ መሳሪያ እንደገና ዋጋ ይወጣለትና ወደ ባንኩ ባለቤትነት ይዘዋወራል፡፡ በዋጋው ላይ ተጨማሪ ወይም ተቀናሽ ካለ ከአገልግሎት ሰጪው የመጨረሻ ክፍያ ላይ ይጨመራል፣ ወይም ይቀነሳል፡፡ ከዋጋ ለውጥ በስተቀር መሳሪያዎቹ ለባንኩ ባለቤትነት ሲዛወሩ አለምንም ክፍያ ይሆናል፡፡

53 የአገልግሎት ሰጪው ሰራተኞች

53.1 አገልግሎት ሰጪው በውሉ መሠረት ስለቀጠራቸው ሠራተኞች አቀጣጠርና የአገልግሎት ሁኔታ ሙሉ ሀላፊነት አለበት፡፡

53.2 አገልግሎት ሰጪው የሚያቀርባቸው አገልግሎቶች ሁሉ በማናቸውም ወቅት እና በማናቸውም መልክ ከቢጋሩ ጋር ፍፁም ስምምነት እንዲኖራቸው በቂ ሰራተኞች ይቀጥራል፡፡ እንዲሁም ሰራተኞች በማንኛውም ሁኔታ በስራ ቦታቸው በሚገኙበት ጊዜ አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶች ለማቅረብ የሚያስችሉ የሰለጠኑ እና ብቃት ያላቸው በቂ ተጠባባቂ ሰራተኞች ያቀርባል፡፡ ከአገልግሎቶቹ ጋር በተያያዘ አገልግሎት ሰጪው ጠንቃቃ፣ በሙያ የታነፁ እና ልምድ ያላቸው ሰዎች ብቻ ይቀጥራል፡፡ እያንዳንዱ ሰራተኛ የሚከተሉትን ለማከናወን በተገቢ እና በበቂ ሁኔታ የሰለጠነ መሆን ይኖርበታል፡፡

(ሀ) ግለሰቡ ማከናወን ያለበት ግዳጅ ወይም ግዳጆች፣

(ለ) ሁሉንም አግባብነት ያላቸውንና የውሉን ድንጋጌዎች፤

(ሐ) ሁሉንም ባንኩ አግባብነት ያላቸው ፖሊሲዎች፤ ደንቦች፤ የአሰራር ስነ-ስርዓቶች እና መስፈርቶች፣

(መ) በአገልግሎት ክልል ውስጥ በመስራት ላይ ያሉ ስራተኞች ከፍተኛ የጤና አጠባበቅ መስፈርቶች፤ የደንበኛ እንክብካቤ፤ መልካም እንክብካቤና ተቆርቋሪነት ሊኖራቸው አስፈላጊ ነው፣

(ሠ) ከባንኩ ና ከሥራው ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሁሉንም መረጃዎች በምንም መንገድ በምስጢራዊነት መጠበቅ አስፈላጊ ነው፡፡

53.3 የውሉን አላማ ለማስፈፀም አስፈላጊው ብቃት ያላቸውን ሰራተኞች ለመቅጠር በሚፈልግበት ጊዜ በቢጋሩ መሰረት መሆን አለበት፡፡

53.4 ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ አገልግሎቶቹን ለማከናወን አገልግሎት ሰጪው ተቀጣሪዎቹ ተገቢ የሆነ የልምድ ደረጃ እና የሙያ ብቃት እንዳላቸው ያረጋግጣል፡፡

53.5 ባንኩ ለተጠየቀው ስራ አግባብነት የለውም ብሎ ያመነበትን ማንኛውንም ሰራተኛ የማባረር መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ ሰራተኛው ከተባረረ አገልግሎት ሰጪው ተለዋጭ ሰራተኛ ማቅረብ አለበት፡፡ በተጨማሪም ስልጣን የተሰጠው ሀላፊ (ነገር ግን ያለምክንያት አይሆንም) በአገልግሎት ሰጪው የተቀጠረውን ማንኛውንም ሰራተኛ አገልግሎት ሰጪው የሥነ-ሥርዓት እርምጃ እንዲወሰድበት ወይም ከሚሰራው ስራ ወይም ከሚያስፈጽማቸው አገልግሎቶች ላይ እንዲያነሳው ማዘዝ ይችላል፡፡ አገልግሎት ሰጪውም በፍጥነት እነዚህን ትዕዛዞችን ያስፈጽማል፡፡ በተለይ የታዘዘው ሰራተኛ የሚወገድ ከሆነ በተቻለ ፍጥነት በተግባር በመተርጎም በአስቸኳይ ምትክ ሰራተኛ ያቀርባል፡፡

53.6 አገልግሎት ሰጪው በቢጋሩ ውስጥ በስም የተጠቀሰው ሰራተኛ በአገልግሎቶች አፈጻጸም ውስጥ በአግባቡ መሳተፉን፣ አለበለዚያ ስልጣን በተሰጠው ሀላፊ ተቀባይነት ባገኘ ተቀጣሪ መተካቱን ያረጋግጣል፡፡ አገልግሎቶቹን በቆራጥነት በሚያከናውን ተቀጣሪ መቀየርን አገልግሎት ሰጪው ካረጋገጠ፤ በመጀመሪያ ስልጣን ለተሰጠው ሀላፊ ምክንያቱን በዝርዝር በመግለፅ ማስጠንቀቂያና አብሮም ተተኪ እንዲሆን የታሰበውን ተቀጣሪ ሙሉ ዝርዝር መግለጫ ማቅረብ አለበት፡፡ በባንኩ ማንኛውንም ተተኪ ለማጽደቅ ወይም ለመቀበል ምንም አይነት ግዳጅ የለበትም፡፡ አገልግሎት ሰጪው፤ ተቀጣሪዎቹ ለሚቀርቡት አገልግሎቶችት ጥራት ሀላፊነት መውሰድ ካልፈለጉ፣ ባንኩ በአንቀጽ 18 መሠረት ውሉ እስከ ተቋረጠበት ቀን ድረስ ለቀረበው አገልግሎት ብቻ በመክፈል ውሉን ያቋርጣል፡፡

53.7 አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶችን ለማቅረብ ሰራተኞች በሚቀጥርበት ጊዜ ለሁሉም ወቅታዊ የሆኑ የቅጥር ሕጎች ወይም ማንኛውም ከሰራተኛ ለመቅጠር ከሚደረግ ምርጫ ጋር ተያያዥነት ላላቸው ሕጎች ተገዥ መሆን አለበት፡፡ አገልግሎት ሰጪው ማንኛውም አገልግሎት ለማቅረብ የተቀጠረ (ተቀጣሪ) ሰራተኛ ሕገ ወጥ በሆነ መንገድ በዚህ አንቀጽ 53.7 ትርጉሞች መካከል ልዩነት መፍጠር እንደሌለበት ለማረጋገጥ ሁሉነም ምክንያታዊ እርምጃዎች (በራሱ ወጪ) ይወስዳል፡፡

53.8 አገልግሎት ሰጪው የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲከሰቱ ወዲያውኑ ለባንኩ ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡

(ሀ) የራሱ ሰራተኞች፤ ጎብኝዎች ወይም ከባንኩ ሰራተኛ ወይም ንብረት ጋር የተያያዘ የሥነ-ሥርዓት ድርጊት፣ እና

(ለ) የራሱን ሰራተኞች የሚነካ ከፍተኛ የጠባይ ብልሹነት ድርጊት፡፡

53.9 አገልግሎት ሰጪው ለውሉ አላማ ብቻ ሠራተኛ ይቀጥራል፡፡ በተለይም፤

(ሀ) በቢጋሩ ውስጥ እንደተቀመጠው ባንኩ ተፈላጊ የሆኑትን ማናቸውም ዝቅተኛውን የስልጠና እና ብቁነት፡፡ ከዚሁ በተጨማሪ ስልጣን በተሰጠው ሀላፊ የተዘጋጁ ድንጋጌዎች፤ ወይም በማንኛውም ልዩ ወይም በማሕበራት አስፈላጊ ናቸው ተብሎ የታመነበትን ሁሉንም ስልጠና እና ብቁነት በሙሉ የሚያሟሉ፤

(ለ) በባንኩ ተቀባይነት ያላቸውን፤ ሙሉ ጤንነት የ እና የግል የጤንነት አጠባበቅ መስፈርት ያላቸው፣

(ሐ) ሥራው በሚፈለገው መጠንን በሕክምና እና በአቋማቸው ልክ የሆኑ፡፡

53.10 አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶቹን ለማቅረብ ወይም የሚያቀርብ ማንኛውም ሰው በታወቀ በሽታ የሚሰቃይ፣ የእዚህ በሽታ ምልክት ያለው፣ ይሄንን በሽታ በመታከም ላይ ያለ ወይም ከማንኛውም በሚታወቅ የሕክምና ሁኔታ በመሰቃየት ላይ ያለ ወይም ባንኩን ሰራተኛ አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ሰው መቅጠር የለበትም፡፡ አገልግሎት ሰጪው እያንዳንዱን የተለየ አጋጣሚ ስልጣን ላለው ሀላፊ ማስታወቅ ይጠበቅበታል፡፡ አገልግሎት ሰጪው የተጎዳውን ሰው በዚህ ወቅት ወይም ወደፊት በባንኩ የሥራ ቦታ የመስራት አቅም በሚመለከት ትዕዛዝ ይቀበልና በሥራ ላይ ያውላል፡፡ ይህ ትዕዛዝ አገልግሎት ሰጪው በራሱ ወጪ ወደፊት ምርመራ ማካሄድ እንዲጀምር የአገልግሎት ሰጪውን ፍላጎት ያስገድዳል፡፡

53.11 ስልጣን የተሰጠው ሀላፊ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ አገልግሎት ሰጪው የቀጠረውን ማንኛውም ሰው በሚቀጠርበት ወቅት የሕክምና ምርመራ ማድረግ እንዳለበት ሊያስገድድ ይችላል፡፡

53.12 ማንኛውም የሕክምና ምርመራ ወይም ማረጋገጫ የማንኛውም የአገልግሎት ሰጪው ሰራተኞች አባል ውሉ እንደሚፈልገው መመርመር አለበት፡፡ ወጪውም የአገልግሎት ሰጪው ይሆናል፡፡ ባንኩ ማንኛውንም የጤና ምርመራ በመረጠው ሀኪም እንዲከናወን ማዘዝ ይችላል፡፡

53.13 በአገልግሎት ሰጪው የሚቀጠር ሰራተኛ፤

(ሀ) በምግባረ ብልሹነት መጠየቅ ወይም ከማናቸውም ሰው ማንኛውንም ጉቦ ወይም ሌላ ነገር መቀበል የለባቸውም፣ ወይም በውሉ ስምምነቶች ውስጥ ከተሰጡት ሀላፊነቶች ጋር በተያያዘ ስለ ተቀበሏቸው ገንዘቦችና ንብረቶች ማስታወቅ አለባቸው፤

(ለ) ባንኩን ስም ሊያጠፋ የሚችል የስነ-ምግባር ጉድለት መፈፀም የለባቸውም፣

(ሐ) በቢጋሩ በዝርዝር እንደተጠቀሰው ወይም በሁለቱ ወገኖች መካከል በተደረገው ስምምነት መሰረት በአግባቡ መልበስ አለባቸው፣

(መ) የውሉን ስምምነት ሙሉ በሙሉ እስካላሟሉ ድረስ የአገልግሎት ሰጪውን የሥራ መለያ ልብስ መልበስ፣ ወይም መታወቂያ መያዝ፤ ወይም በባንኩ የሥራ ቦታ ላይ በእርሱ መሳሪያ መጠቀም የለባቸውም፣

(ሠ) በሥራ ላይ እያሉ አግባብነት ያለው የገፅታና የጠባይ መስፈርት መጠበቅ አለባቸው፣

(ረ) በሥራ ላይ ባሉበት በማንኛውም ጊዜ በመጠጥና በአደንዛዥ ዕፆች ቁጥጥር ስር መሆን የለባቸውም፣

(ሰ) በማንኛውም የሕግ መጣስ ወንጀል በተከሰሱበት ጊዜ ለአገልግሎት ሰጪው ወዲያውኑ ማስታወቅ አለባቸው፣

(ሸ) በውሉ ስምምት ውስጥ የሚጠይቀውን የሥራ ድርሻ ባለመናቅ፣ በፍጥነት፤ በቅንነት፣ ጥንቃቄ ባልጎደለው፤ ወይም ያለ አግባብና በቂ ባልሆነ ምክንያት ሳያቋርጡ መፈፀም አላቸው፣

(ቀ) ባንኩ ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ ወይም ያለአግባብ መጠቀም የለባቸውም፣

(በ) በባንኩ የሥራ ቦታ ላይ ባሉበት ወቅት ሲጃራ ማጨስ የለባቸው፣ በግልፅ ለማጨስ በተፈቀደ ሥፍራ በስተቀር፡፡

53.14 በባንኩ ተቀባይነት ባለው ሁኔታ አገልግሎት ሰጪው ለሰራተኞቹ መታወቂያ መስጠት አለበት፣ በባንኩ የሥራ ቦታ አገልግሎት በሚሰጡበት በማንኛውም ጊዜ በልብሻቸው ላይ ማድረግ አለባቸው፡፡

53.15 ባንኩ በማንኛውም ምክንያት በጠፋ፤ በተበላሸ፤ የአገልግሎት ሰጪው ሰራተኞች የግል ንብረት ተጠያቂ አይሆንም፡፡

53.16 ተቀጣሪዎቹ የአገልግሎት አቅርቦት በሚያከናውኑበት ወቅት ከመደበኛው ሰዓት በላይ መስራት እንደሌለባቸውና በዚህም የተነሳ የሚሰጡትን አገልግሎት መስፈርት እንዳይጎዳ የማረጋገጥ የአገልግሎት ሰጪው እና የተቀጣሪዎቹ የጋራ ሀላፊነት ነው፡፡ አንዳንዱ ሰራተኛ የሰራበትን ሰዓት መዝግቦ መያዝ የአገልግሎት ሰጪው ሀላፊነት ነው፡፡

54 ቁልፍ ሰራተኞች

54.1 ሁለቱም ወገኖች ቁልፍ ሰራተኛ በትክክለኛው ቀን ለመቅጠር ይስማምሉ፡፡ ውሉን በሚከናውኑበት ወቅት ከባንኩ በቅድሚያ የፅሁፍ ስምምነት ሳያገኝ ማንኛውም ቁልፍ ሰራተኛ ከተመደበበት የሥራ ድርሻ አለማንሳቱን ወይም አለመተካቱን አገልግሎት ሰጪው ያረጋግጣል፡፡ ከተቻለ አቅራው ቢያንስ ከሦስት ወር በፊት ማንኛውንም ቁልፍ ሰራተኛ ከተመደበበት ሥራው የመተካት ፍላጎቱን በጽሁፍ ማስጠንቀቂያ መስጠት አለበት፡፡

54.2 ባንኩ በአገልግሎት ሰጪው ማንኛውንም ተገቢ ቁልፍ ሰራተኛ ምትክ ለመመደብ ስምምነቱን ለመስጠት ምክንያት ሳይኖረው ማዘግየት የለበትም፡፡ ባንኩ የቁልፍ ሰራተኛን ሚናዎች ለመተካት የቀረበውን እጪ ተወዳዳሪ ከመመደቡ በፊት የቃል መጠይቅ ሊያደርግ ይችላል፡፡

54.3 አገልግሎት ሰጪው ቁልፍ ሰራተኞቹ አግባብ ያለው አገልግሎቶች ለማቅረብ አስፈላጊ መሆናቸውን ለባንኩ ያረጋግጣል፡፡ አገልግሎት ሰጪው የማንኛውም

ቁልፍ ሰራተኛ የሥራ ድርሻ ከ10 ቀን ላልበለጠ ጊዜ ባዶ አለመሆኑን፣ ማንኛውም ተተኪ ቀድሞ በቦታው ላይ የነበረውን የሥራ ድርሻ ለመሸፈን ከእሱ የስልጠና ብቃትና ልምድ እኩል ወይም የበለጠ ልምድና ዕውቀት ያለው/ያለች፤ በቁልፍ ሰራተኛው አባል የሥራ ድርሻ ላይ የተሰጠውን ግዳጅ እሱ ወይም እሷ በተተካ/ች ጊዜ በሙሉ ችሎታና ሀላፊነት መወጣን መቻላቸውን ያረጋግጣል፡፡

54.4 በተለየ ሁኔታ ካለተገለፀና ባንኩ በቅድሚያ በፅሁፍ ማስጠንቀቂያ ካልሰጠ በስተቀር አገልግሎት ሰጪው በተቻለ መጠን እያንዳንዱ ቁልፍ ሰራተኛ ለተወሰነ ጊዜ ስራው ላይ እንዲቆይ ለማድረግ ጥረት ያደርጋል፡፡ የውሉ ሁኔታዎች በብቃት መፈፀሙንም ማረጋገጥ አለበት፡፡ በሕግ የተሰጠውን ግዳጅ ሳይዘነጋ እስከሚችለው መጠን በመሥራት አገልግሎት ሰጪው የሁሉንም የቁልፍ ሰራተኞች አገልግሎቶች እንደያዘ ለመቀጠል ሁሉንም ምክንያታዊ የሆኑ እርምጃዎች መውሰዱን ያረጋግጣል፡፡

54.5 ባንኩ በአገልግሎት ሰጪው ሠራተኞች የሚፈፀሙ ተጨማሪ የስራ ድርሻዎች መሠረት ግለሰቦችን እንደ ተጨማሪ ቁልፍ ሰራተኛ መምረጥ ይችላል፡፡ አገልግሎት ሰጪው ተጨማሪ ቁልፍ ሰራተኛ በባንኩ ስለተመረጠ ምክንያታዊ ባልሆነ መንገድ ብቃቱን ከማረጋገጥ መቆጠብ የለበትም፡፡ ማረጋገጫውን ተከትሎ የተመረጠው ሰራተኛ በአገልግሎት ሰጪው የቁልፍ ሰራተኞች ዝርዝር ውስጥ ይካተታል፡፡ ባንኩ ምክንያታዊ በሆነ ሁኔታ አንድ ቁልፍ ሰራተኛ አባል ስራው አጥጋቢ አይደለም ብሎ ከወሰነ አገልግሎት ሰጪው ከሥራ እንዲያስወግደው ማዘዝ ይችላል፡፡

54.6 ባንኩ ማንኛውም አባል በቁልፍ ሰራተኛ ስራ ድርሻ ላይ ለመመደብ የወጣ ወጪ ተጠያቂ አይሆንም፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሚቀርብ ማንኛውም ተጠያቂነት አገልግሎት ሰጪው ሀላፊነት ይወስዳል፡፡

54.7 አገልግሎቶቹን ለማከናወን የተመደቡ ማንኛውም ቁልፍ ሰራተኞች ስማቸው፤ ኃለፊነታቸው፣የሥራቸው መግለጫ፤ እና በሥራ ላይ የሚቆዩበት ጊዜ በዝርዝር በውሉ ውስጥ መጠቀስ አለበት፡፡

55 የሠራተኛ አስተዳደርና ቁጥጥር

55.1 ማንኛውም ማስታወቂያ፤ መረጃ፣ መመሪያ ወይም የተሰጡ ሌሎች ግንኙነቶች ለውሉ የሥራ መሪ የተሰጠ ወይም የተላከ ለአገልግሎት ሰጪው እንደተሰጠ ወይም እንደተላከ ተደርጎ ይወሰዳል፡፡

55.2 የውሉ ሥራ መሪ በቢጋሩ መሰረት ተስማሚና ብቁ ስልጠና ሊኖረው ይገባል፡፡ በተጨማሪም የሥራ ታሪኩ/ የሕይወት ታሪኩ በስልጣን ያለው ሀላፊ እንዲጸድቅ ከቃለ መጠይቅ አስቀድሞ መቅረብ አለበት፡፡

55.3 አገልግሎት ሰጪው የሾመውን የሥራ መሪ ማንነት እና ማንኛውም ተከታይ ሹመት ወዲያውኑ ስልጣን ላለው ሀላፊ በጽሁፍ ማስታወቂያ መስጠት አለበት፡፡ ባንኩ ማስታወቂያ እስካልተሰጠው ድረስ ከዚህ በፊት በማስታወቂያ ስልጣን ላለው ሀላፊ የተገለጠው ሰው እንደ ሥራ መሪ አድርጎ መቁጠር መብቱ ነው፡፡

55.4 አገልግሎት ሰጪው አገልግሎቶች በማቅረብ ሀላፊነት ላይ ባለበት ጊዜ የውሉ ሥራ መሪ ወይም በእሱ ስም እንዲሰራ በአግባቡ ስልጣን የተሰጠው ብቁ፣ ችሎታ ያለው ምክትል መኖሩን ለባንኩ ማረጋገጥ አለበት፡፡

55.5 አገልግሎት ሰጪው ስልጣን ላለው ሀላፊ ለተወሰነ የሥራ ጊዜ የውሉ ሥራ ሀላፊ ምክትል ሆኖ የሚሰራ ሰው ማንነት የውሉን የሥራ ጊዜ ከመጀመሩ በፊት ማስታወቅ ይገባዋል፡፡

55.6 የውሉ ሥራ መሪ ወይም የእሱ ምክትል ስልጣን ላለው ሀላፊን እና ማናቸውም ሌሎች ባንኩ ተቆጣጣሪ ሠራተኛ በየጊዜው ምክንያታዊና አስፈላጊ በሆነ ጊዜ በውሉ መሠረት ቀልጣፋ አገልግሎቶች ለመስጠት ያማክራል፡፡

55.7 ከውሉ ስራ መሪ በተጨማሪ አገልግሎት ሰጪው በቂ ተቆጣጣሪ ሰራተኛ ያሟላል፣ ይኸውም የአገልግሎት ሰጪው ሰራተኞች በሥራ ቦታ በአገልግሎቶች አቅራቦት ወይም ስራ ላይ በሚሆኑበት ወቅት በበቂ ሁኔታ ቁጥጥር መደረጉን እና በማንኛውም ጊዜ የተሰጣቸውን ግዳጆች በአግባቡ እንደሚያከናውኑ ማረጋገጥ አለበት፡፡

55.8 ሁሉም የውል ሥራ መሪ እና በተቆጣጣሪነት የሥራ ደረጃ በቢጋሩ መሰረት የተሾሙ ሰዎች ስልጣን ባለው ሀላፊ ተቀባይነት ማግኘት አለባቸው፣ እሱም ማንኛውንም እጪ ተወዳዳሪ ምደባ ተገቢ አይደለም ብሎ ያመነበትን የማገድ መብት አለው፡፡

55.9 የአገልግሎት ሰጪው ሠራተኞች በአገልግሎት አሰጣጡ ወቅት በአገልግሎት ሰጪው ተቆጣጣሪ ሰራተኛ ቁጥጥር ስር መሆን አለባቸው፡ ነገር ግን በባንኩ የሥራ ቦታ ላይ በተገኙ ጊዜ በባንኩ ተቆጣጣሪ ሰራተኛ ማንኛውም አገልግሎት አፈፃፀምን በተመለከተ የሚሰጣቸው አግባብነት ያለው መመሪያ ያከብራሉ፡፡

55.10 አገልግሎት ሰጪው ሰራተኞቹ ግዴታቸውን ሲፈጽሙ እና በባንኩ የሥራ ቦታ በተገኙ ጊዜ ስነ ሥርዓት በተሞላበት ሁኔታ ስራቸውን እንዲያከናውኑና ተቀባይነት ያለው ሥነ ምግባር መከተላቸውን ያረጋግጣል፡፡ የአገልግሎት ሰጪው ሰራተኞች ምክንያት በሌለው እና አስፈላጊ ባልሆነ ምክንያት ባንኩ ሰራተኛ ወይም ጎብኝዎች ወይም ማንኛውም ሌላ የአገልግሎት ሰጪው ሰራተኞች መደበኛ ሥራና እንቅስቃሴ ማወክና በመጥበጥ የለባቸውም፡፡

56 የሰራተኛ የሥራ ሰዓት

56.1 በቢጋሩ ወይም በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በተለየ ሁኔታ ካልተወሰነ በስተቀር አገልግሎቱ መደበኛ የሥራ ሰዓትን መሰረት አድርጎ በባንኩ የሥራ ቦታ የሚከናወን ይሆናል፡፡

57 ሠራተኛን ስለመተካት

57.1 አገልግሎት ሰጪው ስምምት የተደረገባቸውን የተቀጠሩ ሰራተኞች ከባንኩ በቅድሚያ የፅሁፍ ማረጋገጫ ሳያገኝ መለወጥ አይችልም፡፡ በሚከተሉት ምክንያቶች የተነሳ አገልግሎት ሰጪው በራሱ ተነሳሽነት ተቀጣሪ ሰራተኛን ለመተካት ሀሳብ ማቅረብ ይችላል፡፡

(ሀ) በአደጋ በተፈጠረ አጋጣሚ የሰራተኛ አባል መሞት መታመም፤

(ለ) በማንኛውም ከቁጥጥሩ በላይ በሆነ ምክንያት ማንኛውም የሰራተኛው አባል መተካት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ (ለምሳሌ ሥራ መልቀቅ)፤

57.2 በተጨማሪም በአፈፃፀም ሂደት ውስጥ በፅሁፍ እና ምክንያታዊ የሆነ መሰረት ያለው ጥያቄ ሲቀርብ፣ ባንኩ አንድን ሰራተኛ ብቃት የሌለው እና በውሉ ውስጥ የተሰጠውን የሥራ ድርሻ በአግባቡ መወጣት አይችልም ብሎ ከአሰበ ተተኪ ሊጠይቅ ይችላል፡፡

57.3 ባንኩ ምክንያቱን በመግለፅ የአገልግሎት ሰጪው የሰራተኛ አባል የሆነ ወይም የሥራ ቡድን አባል የሆነ ከሥራ እንዲያስወጣ ከጠየቀ፤ አገልግሎት ሰጪው ሰራተኛው የሥራ ቦታውን በሰባት ቀን ውስጥ መልቀቁን እንዲሁም በውሉ ውስጥ ከተሰጠው ሥራ ጋር ወደፊት ምንም አይነት ግንኙነት እንደማይኖረው ማረጋገጥ አለበት፡፡

58 ጊዜን ስለማራዘም

58.1 በውሉ አፈፃፀም ሂደት በማንኛውም ጊዜ አገልግሎት ሰጪው ገልግሎቶችን አፈፃፀምን በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 48 መሠረት ለማጠናቀቅ የሚያስተጓጉሉ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት የችግሩ መንስኤዎችና ችግሩን ለመፍታት የሚወስደውን ጊዜ በመግለፅ በአስቸኳይ ለባንኩ በፅሑፍ ማስታወቅ አለበት፡፡ ባንኩ ማስታወቂያውን እንደተቀበለ ሁኔታውን ገምግሞ በራሱ ፍላጐት የአገልግሎት ሰጪውን የአፈፃፀም ጊዜ ማራዘም ይችላል፡፡ ይህ በሆነ ጊዜ ተዋዋዮቹ የተራዘመውን ጊዜ ውሉን በማሻሻል ያፀድቁታል፡፡

58.2 በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 15 መሰረት በአስገዳጅ ሁኔታዎች ምክንያት ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ወይም በዚህ ንዑስ አንቀጽ 64.1 መሠረት የጊዜ ማራዘሚያ ካልተሰጠው በስተቀር አገልግሎት ሰጪው የውል ግዴታውን አፈፃፀም ቢያዘገየው በአንቀጽ 27 መሠረት የጉዳት ካሣ እንዲከፍል ይደረጋል፡፡

ክፍል 8: ልዩ የውል ሁኔታዎች

የሚከተሉት ልዩ የውል ሁኔታዎች አጠቃላይ የውል ሁኔታዎችን የሚያሟሉ ናቸው፡፡ በማንኛውም ጊዜ በልዩ የውል ሁኔታዎችና በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች መካከል ያለመጣጣም በሚኖርበት ጊዜ በዚህ ልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ የተጠቀሱት ድንጋጌዎች በአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች ውስጥ ከተጠቀሱት የበላይነት ይኖራቸዋል፡፡

አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች (አ.ው.ሁ) አንቀጽ መለያ	**ልዩ ውል ሁኔታዎች**
	ሀ. አጠቃላይ ሁኔታዎች
	የግዥው መለያ ቁጥር፡ ZB/08/26
አ.ው.ሁ. 1.2 (ደ)	የግዥ ፈፃሚ ባንክ፡ ***ዘመን ባንክ አ.ማ***
አ.ው.ሁ. 1..2 (ጸ)	የአቅራቢው ስም፡
	ለ. ውል
አ.ው.ሁ. 7.1	በአ.ው.ሁ አንቀጽ 7.1 ከተዘረዘሩት ሰነዶች በተጨማሪ የሚከተሉት ሰነዶች የውሉ አካል ናቸው፡፡ ሀ. የአሸናፊነት ደብዳቤ ለ. የድርድር ቃለ-ጉባኤ (ድርድር ከተደረገ)
አ.ው.ሁ 7.3	ባንኩ አድራሻ እንደሚከተለው ይሆናል፡፡ ተወካይ /ኃላፊ የ.ፖ.ሳ ቁጥር *1212*

የመንገድ ስም	ሰንጋ ተራ ራስ አበበ አረጋይ ጎዳና
ከተማ	አዲስ አበባ
አገር	ኢትዮጵያ
የስልክ ቁጥር	+2515570977/3525/4052
ኢሜይል አድራሻ	

የአቅራቢው አድራሻ እንደሚከተለው ይሆናል

ተወካይ/ኃላፊ	
የ.ፖ.ሳ ቁጥር	
የመንገድ ስም	
ከተማ	
አገር	
የስልክ ቁጥር	
ኢሜይል አድራሻ	

አ.ው.ሁ. 7.5	የውሉ ጊዜ ***ለአንድ ዓመት*** ሆኖ በተዋዋይ ወገኖች ስምምነት ሊራዘም ይችላል፡፡
አ.ው.ሁ. 8.1	ውሉ የሚገዛበት ህግ: ***በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህግ*** ነው ፡፡
አ.ው.ሁ 9.1	የውሉ ቋንቋ: ***አማርኛ*** ነው፡፡

አ.ው.ሁ. 10.3

ለባንኩ ማስታወቂያ የሚላከው በሚከተለው አድራሻ ነው፡፡

ባንኩ	ዘመን ባንክ አ.ማ
ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው ስም	
የቢሮ ቁጥር	
ፖ.ሣ. ቁጥር	1212
የመንገድ ስም	
ከተማ	አዲስ አበባ
አገር	ኢትዮጵያ
የስልክ ቁጥር	+2515575825/3525/4052
ኢሜይል አድራሻ	

ለአቅራቢው ማስታወቂያ የሚላከው በሚከተለው አድራሻ ነው

አቅራቢው	

	ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው ስም	
	የቢሮ ቁጥር	
	ፖ.ሳ.ቁጥር	
	የመንገድ ስም	
	ከተማ	
	አገር	ኢትዮጵያ
	የስልክ ቁጥር	
	የፋክስ ቁጥር	
	ኤሜይል አድራሻ	

አ.ው.ሁ. 13.1	የጨረታ ዋጋ ማስረከቢያ ጊዜ ካለፈ በኋላ በህጐችና ደንቦች ላይ ለውጦች ሲኖሩ ማለትም የግዥ መጠን መቀነስ ወይም መጨመር ወይም ማስረከቢያ ቀን ሲለወጥ በተቻለ መጠን ለውጦቹ በአቅራቢው የውል ግዴታ አፈፃፀም ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ጉዳት በመገምገም ማስተካከያ አይደረግም፡፡
አ.ው.ሁ 14.1	ከኢትዮጵያ ውጭ ለሚቀርቡ ዕቃዎች አቅራቢው አስፈላጊ የሆኑ ታክሶችና የጉምሩክ ግዴታዎች፣ የንግድ ፈቃድ ክፍያዎችና ተመሳሳይ ግዴታዎችን የማሟላት ኃላፊነት አለበት፡፡
አ.ው.ሁ 22.4	ዋስትናው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ፡- ***ውሉ ከተጠናቀቀ ከ28 ቀን በኋላ***
አ.ው.ሁ 25.1	አቅራቢው ስራውን የሚጀምረው ውሉ ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ ነው፡፡
	መ. ክፍያ
አ.ጠ.ው 32.3	ባንኩ የክፍያ መጠየቂያ ከደረሰበት ቀን ጀምሮ **በአስር የስራ ቀናት** ውስጥ ስራውን በሚቆጣጠረውና በሚከታተለው ክፍል ማረጋገጫ ሲያቀርብ የሚፈፀም ይሆናል፡፡
አ.ወ.ሁ 32.4	ሁሉም ክፍያዎች ለአቅራቢው የሚከፈሉት፤ **በኢትዮጵያ ብር** ይሆናል፡፡
	ሠ. የአቅራቢው ግዴታዎች
አ.ው.ሁ 38.2 (ለ)	አጠቃላይ ተጠያቂነት መጠን የሚሆነው **አጠቃላይ የውሉ ዋጋ** ነው፡፡
አ.ው.ሁ 45.1	የውል ማስከበሪያ ዋስትና መጠን የሚሆነው **የጠቅላላ ውሉ 10%** ነው፡፡
አ.ው.ሁ 45.3	ተቀባይነት ያላቸው የውል ማስከበሪያ ዋስትና አይነቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡ **ሀ. የባንክ ዋስትና** **ለ. ሲፒኦ**

	የባንክ ዋስትና የሚያስይዙ ከሆነ **በቅድመ ሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ማስያዝ ይኖርባቸዋል**፡፡ የገንዘቡ ዓይነት ***በኢትዮጵያ ብር*** ይሆናል፡፡
አ.ው.ሁ 45.4	የውል ማስከበሪያ ዋስትና ክፍያው ነፃ የሚሆነው (የሚለቀቀው) **የውል ስምምነቱ ከተጠናቀቀ ከ28 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ይሆናል፡፡**
	ረ. ውል ስለመፈፀም
አ.ው.ሁ 46.1	የአገልግሎቶች ስፋት የሚተረጎመው በክፍል 6 በተገለፀው ቢጋር (Term of Reference) መሰረት ይሆናል፡፡
አ.ው.ሁ 46.2	አቅራቢው አገልግሎቶቹን የሚያቀርብበት ቦታዎች **በባንኩ ዋና መ/ቤት፣ በቢጋሩ የተጠቀሱ የባንኩ ቅርንጫፎች ፣ እና ኤቴኤሞች እንዲሁም አዲስ ለሚከፈቱ ቅርንጫፎች እና አዲስ ለሚቀመጡ ኤቲ ኤሞች ባንኩ በደብዳቤ የሚያሳውቅ ይሆናል፡፡**
አ.ው.ሁ 56.1	የአገልግሎት አቅራቢው የሥራ ሰዓት በክፍል 6 በተገለፀው ቢጋር (Term of Reference) መሰረት ይሆናል፡፡

ክፍል 9: የውል ቅፆች

ሀ. የውል ስምምነት

ግዥው የሚፈፀመው፡- **የፅዳት አገልግሎት ግዥ የፅዳት እቃ ግብዓትን ጨምሮ**

የግዥ መለያ ቁጥር፡ ZB/08/26

ይህ ውል ዛሬ በአንድ ወገን **ዘመን ባንክ አ.ማ** አድራሻ አዲስ አበባ፤ራስ አበበ አረጋይ መንገድ ዋና መ/ቤት ህንፃ ስልክ ቁጥር 0115-570977 ፖ.ሳ.ቁጥር 1212 (በዚህ ስምምነት "ባንክ" እየተባለ በሚጠራው)፣

እና በሌላ ወገን

በ _____በ_____ የተመዘገበ አድራሻ ---------- ያለው_____(በዚህ ስምምነት "አቅራቢ" እየተባለ በሚጠራው)፣ መካከል የተፈረመ ነው፡፡

(ሀ) ባንኩ የተወሰኑ አገልግሎቶችን (ከዚህ በኋላ "አገልግሎቶች" እየተባሉ የሚጠሩ) ለመግዛት ጨረታ አውጥቶ አቅራቢው አገልግሎቶቹን ለማቅረብ ያቀረበውን ጨረታና ጠቅላላ ዋጋ.....(ከዚህ በታች "የውል ዋጋ" እየተባለ የሚጠራ) ሰለተቀበለ፣

(ለ) አቅራቢው ባንኩን በመወከል ተፈላጊውን የሙያ ችሎታ፣ ሠራተኞችና የቴክኒክ ዕውቀት በመጠቀም የተጠየቁት አገልግሎቶች በዚሁ የውል ሁኔታዎች መሠረት ለማቅረብ ስለተስማማ፣

ሁለቱ ወገኖች እንደሚከተለው ተዋውለዋል፡፡

1. ስምምነት

1.1 በዚህ ውል ውስጥ ቃላቶችና አገላለፆች በተጠቀሰው ውል ሁኔታዎች ውስጥ በቅደም ተከተል የተሰጣቸውን ተመሳሳይ ትርጉሞች ይኖራቸዋል።

1.2 ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሰነዶች በባንኩና በአቅራቢው መካከል በተደረገው ስምምነት ውስጥ የተካተቱና የውሉ አካል ሆነው የሚነበቡ/የሚቆጠሩ ናቸው

1. ይህ
2. የውል ስምምነት
3. ልዩ የውል ሁኔታዎች
4. አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች
5. የጨረታ ማቅረቢያ ሠንጠረዥና አባሪዎቹ
6. የዋጋ ዝርዝር
7. የአገልግሎቶች ዝርዝርና የእያንዳንዱ ዋጋ
8. የተጫራች አግባብነት መግለጫ ሰርቲፊኬትና አባሪዎቹ
9. የቴክኒክ ዝርዝር መግለጫ፣ የቴክኒክ መወዳደሪያ ሃሳብ፣ የአግባብነት ሠንጠረዥና አባሪዎቹ
10. ሌሎች _____

1.3 ይህ ውል በሁሉም ሰነዶች ላይ የበላይነት ይኖረዋል፡፡ በውሉ ሰነዶች ላይ ልዩነት ወይም ያለመጣጣም በሚኖርበት ጊዜ ከላይ በተዘረዘሩት ቅደም ተከተል መሠረት የበላይነት ይኖራቸዋል፡፡

1.4 ባንኩ ለአቅራቢው የሚፈጽመውን ክፍያ ግምት ውስጥ በማስገባት በዚሁ ውል ውስጥ እንደተመለከተው አቅራቢው አገልግሎቶቹን ለማቅረብና በውሉ ድንጋጌዎች መሠረት ግድፈቶችን ለማረም ከባንኩ ጋር ግዴታ ይገባል፡፡

1.5 ባንኩ አቅራቢው ላቀረባቸው አገልግሎቶች፣ እንዲሁም ግድፈቶች ለማረም ለገባው ግዴታ የውሉን ዋጋ ወይም በውሉ ድንጋጌዎች መሠረት ተከፋይ የሚሆነውን መጠን በተባለው ጊዜና ሁኔታ ለመክፈል ግዴታ ይገባል፡፡

2. የውል ስምምነት ሁኔታዎች

2.1 ይህ ውል የመጨረሻው ፊራሚ ከፈረመበት ቀን ጀምሮ ሥራ ላይ ይውላል፣

2.2 በማንኛውም ሁኔታ ውሉ ከተፈረመበት ቀን በፊት ሥራ ላይ ሊውል አይችልም፣

ለ. የውል ማስከበሪያ ዋስትና

(የባንክ ዋስትና)

ቀን:-

የግዥ መለያ ቁጥር:- ZB/08/26

ለ:- **ዘመን ባንክ አ.ማ**

……. (ከዘህ በኋላ "አቅራቢ" እየተባለ የሚጠራ) በቀን___ ወር__ ዓ.ም.___ በተፈረመው ውል ቁጥር ___ (ካሁን በኋላ "ውል" እየተባለ የሚጠራው) መሠረት የአገልግሎቶች ዝርዝር ይገለጽ ለማቅረብ ግዴታ የገቡ ሲሆን፣

በተጠቀሰው ውል ውስጥ እርስዎ አቅራቢው ለገቡበት የውል ግዴታ ይሆንዎ ዘንድ የዋስትና አይነት ይገለጽ ከታወቀ ዋስትና ሰጭ መጠኑ ለተጠቀሰው ገንዘብ የአፈጻጸም ዋስትና እንዲያቀርቡ አጥብቀው የጠየቁ ስለሆነ፡፡

እኛ የዋሱ ሙሉ ስም ይግባ ሕጋዊ የመኖሪያ አድራሻው (ሙሉ የዋሱ አድራሻ ይግባ)፣ የሆንን (ካሁን በኋላ "ዋስ" እየተባለ የምንጠራው) ለአቅራቢው ዋስትና ለመስጠት የተስማማን ስለሆነ፣

ስለዚህ እኛ አቅራቢውን በመወከል እስከ የዋስትናው የገንዘብ ዓይነትና መጠኑ በአህዝ እና በፊደል ይግባ ለሚደርስ ዋስትና ተጠያቂ መሆናችንንና አቅራቢው ውሉን መጣሱን በመግለጽ የክፍያ ጥያቄ በጽሑፍ እንደቀረበልን ያላንዳች ማስረጃና ክርክር ክፍያ ለተጠየቀበት ምክንያት እስከ የዋስትናው መጠን በአህዝና በፊደል ይግባ/ የሚደርስ ለመክፈል ግዴታ እንገባለን፡፡

ይህ ዋስትና የሚፀናው እስከ ቀን___ ወሩ___ ዓ.ም___ ድረስ ይሆናል፡፡

ይህ ዋስትና በዓለም አቀፍ የንግድ ምክር ቤት እትም ቁ. 458-መሰረት ለደንበኞች በጥያቄ የሚሰጥ አንድ ዓይነት ዋስትና ነው፡፡

ስም፡- ……
ፊርማ፡-…….
ቀን፡- ……..

ሐ. የቅድሚያ ክፍያ ዋስትና

(የባንክ ዋስትና)

ቀን:- ……

የግዥ መለያ ቁጥር: - ZB/08/26

ለ:- **ዘመን ባንክ አ.ማ**

በውሉ ውስጥ በተጠቀሰው የአከፋፈል ድንጋጌ መሠረት ቅድሚያ ክፍያን በተመለከተ የአቅራቢው ሙሉ ስም ይግባ (ካሁን በኋላ "አቅራቢ" ተብሎ የሚጠራው) በውሉ አንቀጽ የተጣለበትን ግዴታ በአግባቡና በሃቀኝነት ለመፈጸም ግምቱ የዋስትናው ገንዘብ ዓይነትና መጠን በፊደልና በአሃዝ ይግባ የሆነ የዋስትናው ዓይነት ይግባ ከባንኩ ዘንድ ማስቀመጥ አለበት፡፡

እኛ ፊርማችን ከታች የሚታየውና ሕጋዊ አድራሻችን የዋሱ ሙሉ አድራሻ ይግባ የሆነው የዋሱ የተሟላ ስም ይግባ (ካሁን በኋላ "ዋስ" እየተባለ የምንጠራው) አቅራቢው እንዳዘዘን ያለ ምንም ቅድመ-ሁኔታና ቃላችንን ባለማጠፍ ተራ ዋስ ሳንሆን በማይሻር ዋስትና እንደ መጀመሪያ ተገዳጅ ገዥው በመጀመሪያ እንደጠየቀን ያለምንም ተቃውሞና ክርክር አቅራቢው ሳይጠየቅ እስከ የዋስትናው ገንዘብ ዓይነትና መጠን በፊደልና በአሃዝ ይግባ የሚደርስ ለመክፈል ተስማምተናል፡፡

ይህ ዋስትና የሚጸናው በውሉ መሠረት የቅድሚያ ክፍያ ለአቅራቢው ከተፈጸመበት እለት ጀምሮ እስከ ቀን___ ወር_____ ዓ.ም_____ነው፡፡

ስም፡- ……

ፊርማ፡-……

ቀን፡- ……..